

# UNIVERSIDAD INDOAMÉRICA

## FACULTAD DE INGENIERÍAS

### INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

**TEMA:**

**METODOLOGÍA PARA EL DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN DE RIESGOS EN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES**

Trabajo de Integración Curricular previo a la obtención del título de Ingeniero en Tecnologías de la Información


**Autor**

Ramon Alejandro Manzaba Castro

**Tutora**

María Cristina Jiménez Hernández, MSc.



QUITO – ECUADOR

2026

**AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL AUTOR PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR**

Yo, Ramon Alejandro Manzaba Castro, declaro ser autor del Trabajo de Titulación con el nombre "Metodología para el diagnóstico y gestión de riesgos en el tratamiento de datos personales", como requisito para optar al grado de Ingeniero en Tecnologías de la Información y autorizo al Sistema de Bibliotecas de la Universidad Tecnológica Indoamérica para que, con fines netamente académicos, divulgue esta obra a través del Repositorio Digital Institucional (RDI-UTI).

Los usuarios del RDI-UTI podrán consultar el contenido de este trabajo en las redes de información del país y del exterior, con las cuales la Universidad tenga convenios. La Universidad Tecnológica Indoamérica no se hace responsable por el plagio o copia del contenido parcial o total de este trabajo.

Del mismo modo, acepto que los Derechos de Autor, Morales y Patrimoniales sobre esta obra serán compartidos entre mi persona y la Universidad Tecnológica Indoamérica, y que no tramitaré la publicación de este trabajo en ningún otro medio sin autorización expresa de la misma. En caso de que exista el potencial de generación de beneficios económicos o patentes, producto de este trabajo, acepto que se deberán firmar convenios específicos adicionales donde se acuerden los términos de adjudicación de dichos beneficios.

Para constancia de esta autorización, en Quito, Ecuador, a los xx días del mes de xx de 2026, firmo conforme:

**Autor:** Ramon Alejandro Manzaba Castro

**Firma:**

**Número de Cédula:** 1729303998
**Dirección:** Provincia, Quito, Quitumbe, San Martin de porres
**Correo Electrónico:** ramonalejandromanzaba@gmail.com
**Teléfono:** 0989224684

## APROBACIÓN DE LA TUTORA

En mi calidad de Tutora del Trabajo de Titulación "METODOLOGÍA PARA EL DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN DE RIESGOS EN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES", presentado por Ramon Alejandro Manzaba Castro, para optar por el Título de Ingeniero en Tecnologías de la Información.

CERTIFICO

Que dicho Trabajo de Titulación ha sido revisado en todas sus partes y considero que reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del Tribunal revisor que se designe.

Quito, Ecuador, xx de xx de 2026

María Cristina Jiménez Hernández, MSc.

## DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

Yo, Ramon Alejandro Manzaba Castro, declaro que los contenidos y los resultados obtenidos en el presente Trabajo de Titulación "Metodología para el diagnóstico y gestión de riesgos en el tratamiento de datos personales", como requerimiento previo para la obtención del Título de Ingeniero en Tecnologías de la Información, son absolutamente originales, auténticos y personales y de exclusiva responsabilidad legal y académica del autor.

Quito, Ecuador, xx de xx de 2026

---

Ramon Alejandro Manzaba Castro
(Número de cédula)

## APROBACIÓN DE LECTORES

El Trabajo de Titulación ha sido revisado, aprobado y autorizada su impresión y empastado sobre el tema "METODOLOGÍA PARA EL DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN DE RIESGOS EN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES", presentado por Ramon Alejandro Manzaba Castro, previo a la obtención del Título de Ingeniero en Tecnologías de la Información, y reúne los requisitos de fondo y forma para su sustentación.

Quito, Ecuador, xx de xx de 2026

---

Andrés Rubio Proaño, PhD.
**LECTOR**

---

Jaime Fabrizzio Peñafiel, MSc.
**LECTOR**

## DEDICATORIA

[PENDIENTE: texto de la dedicatoria, redactado por el autor]

## AGRADECIMIENTO

[PENDIENTE: texto del agradecimiento, redactado por el autor]

# Índice de Contenidos

**CAPÍTULO I: Introducción** **19**

1.1 Contextualización . . . . . 19

1.1.1 Contexto macro: la exposición del sector educativo a nivel mundial . . . . . 19

1.1.2 Contexto meso: América Latina y Ecuador . . . . . 20

1.1.3 El sector educativo ecuatoriano en cifras . . . . . 23

1.1.4 Contexto micro: las IES ecuatorianas y la unidad de análisis 25

1.2 Estado del Arte . . . . . 26

1.2.1 Marcos de referencia para la evaluación de impacto y el riesgo de privacidad . . . . . 26

1.2.2 Métodos de estimación del riesgo . . . . . 29

1.2.3 Gestión de riesgos de seguridad de la información en el sector público y educativo . . . . . 30

1.2.4 Protección de datos personales en instituciones de educación superior . . . . . 30

1.2.5 Antecedentes latinoamericanos y ecuatorianos . . . . . 31

1.2.6 Análisis comparativo y brecha identificada . . . . . 32

1.3 Planteamiento del Problema . . . . . 33

1.3.1 Análisis crítico . . . . . 33

1.3.2 Prognosis . . . . . 35

1.3.3 Formulación del problema . . . . . 35

1.3.4 Preguntas directrices . . . . . 36

1.3.5 Delimitación . . . . . 36

1.4 Justificación . . . . . 36

1.5 Objetivos . . . . . 38

1.5.1 Objetivo General . . . . . 38

1.5.2 Objetivos Específicos . . . . . 38

1.6 Alcance del Proyecto . . . . . 39

1.7 Fundamentación Teórica . . . . . 40

1.7.1 Términos legales . . . . . 40
1.7.2 Cómo funciona una ley en el ordenamiento ecuatoriano . . . 41
1.7.3 Etapa actual de la protección de datos en Ecuador . . . . . 43
1.7.4 Contraste con otros países . . . . . 44
1.7.5 Régimen de vulneraciones: plazos, SISPDP y comunicación a los titulares . . . . . 46
1.7.6 Gestión de riesgos y evaluación de impacto . . . . . 48

**CAPÍTULO II: Metodología** **50**
2.1 Diagnóstico de la Situación Actual . . . . . 50
2.1.1 Caracterización de la institución . . . . . 50
2.1.2 Descripción del proceso de admisión y matrícula . . . . . 52
2.1.3 Aspectos críticos a verificar . . . . . 52
2.1.4 Requisitos para ejecutar el diagnóstico . . . . . 54
2.2 Área de Estudio . . . . . 54
2.3 Metodología de Desarrollo o Implementación . . . . . 57
2.3.1 Enfoque y tipo de investigación . . . . . 57
2.3.2 Ciencia del diseño como marco metodológico . . . . . 57
2.3.3 Unidad de análisis, población y muestra . . . . . 57
2.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información . . . . . 59
2.4.1 Método Delphi y calibración de las estimaciones . . . . . 59
2.4.2 Juicio de expertos sobre la metodología . . . . . 61
2.4.3 Consideraciones éticas . . . . . 61
2.5 Requerimientos del Proyecto . . . . . 62
2.5.1 Requerimientos Funcionales . . . . . 62
2.5.2 Requerimientos No Funcionales . . . . . 62
2.6 Diseño de la Solución . . . . . 64
2.6.1 Insumos del análisis de universidades y referentes . . . . . 64
2.6.2 Estructura general de la metodología . . . . . 64
2.6.3 Equivalencia con marcos de gestión de riesgos e incidentes . 67
2.6.4 Modelo de estimación del riesgo . . . . . 67
2.6.5 Determinación del nivel de riesgo y criterios de aceptación . 70
2.6.6 Estructura de la matriz de riesgos . . . . . 71
2.7 Justificación Técnica . . . . . 72

**CAPÍTULO III: Implementación, Pruebas y Resultados** **74**
3.1 Descripción de la Solución . . . . . 74
3.2 Proceso de Implementación . . . . . 75

3.2.1 Fase P: preparación . . . . . 75
3.2.2 Fase 0: diagnóstico de madurez . . . . . 75
3.2.3 Fase 1: identificación . . . . . 77
3.2.4 Fase 2: evaluación . . . . . 78
3.2.5 Fase 3: mitigación . . . . . 80
3.2.6 Trazabilidad del plan de tratamiento . . . . . 81
3.2.7 Fase 4: monitoreo . . . . . 81
3.3 Pruebas y Validación . . . . . 84
3.3.1 Pruebas técnicas de la plantilla . . . . . 84
3.3.2 Verificación de los requisitos en el diseño . . . . . 85
3.4 Validación Metodológica . . . . . 85
3.4.1 Diseño de la validación: dos escenarios . . . . . 85
3.4.2 Indicadores de validación con metas . . . . . 86
3.4.3 Método Delphi: panel, calibración y rondas . . . . . 86
3.4.4 Juicio de expertos . . . . . 87
3.5 Resultados . . . . . 88
3.6 Cronograma y Presupuesto . . . . . 89
3.6.1 Cronograma . . . . . 89
3.6.2 Presupuesto . . . . . 89

**CAPÍTULO IV: Conclusiones y Recomendaciones 91**
4.1 Conclusiones . . . . . 91
4.2 Recomendaciones . . . . . 93
4.3 Trabajos Futuros . . . . . 93

**REFERENCIAS 95**

**GLOSARIO 105**

**ANEXO A: Lista de verificación de requisitos normativos 107**

**ANEXO B: Guía de entrevista semiestructurada 110**

**ANEXO C: Cuestionario de madurez en protección de datos personales 112**

**ANEXO D: Cuestionario Delphi de estimación de riesgos 114**

**ANEXO E: Afirmaciones de calibración de expertos 116**

**ANEXO F:** **Autoevaluación del coeficiente de competencia experta** **117**

**ANEXO G:** **Instrumento de validación por juicio de expertos** **118**

**ANEXO H:** **Protocolo del simulacro de vulneración (escenario de validación V2)** **120**

**ANEXO I:** **Consentimiento informado** **122**

**ANEXO J:** **Plantilla de matriz de riesgos** **124**

**ANEXO K:** **Matriz de consistencia** **125**

**ANEXO L:** **Autorización institucional para el estudio** **126**

# Índice de Tablas


1 Instituciones del sistema educativo ecuatoriano que tratan datos personales. . . . . 23
2 Trabajos relacionados con los marcos, la estimación y la gestión de riesgos (ejes 1 a 3). . . . . 27
3 Trabajos relacionados con la protección de datos personales en IES y antecedentes regionales (ejes 4 y 5). . . . . 28
4 Comparación de marcos y trabajos relacionados con los requisitos del proyecto. . . . . 32
5 Árbol de problemas: causas, problema central y efectos. . . . . 34
6 Términos legales de la protección de datos personales en Ecuador. . 42
7 Cronología de la protección de datos personales en Ecuador (corte: 27 de octubre de 2026). . . . . 43
8 Comparación de regímenes de protección de datos personales. . . . 45
9 Plazos de notificación de vulneraciones e incidentes vigentes en Ecuador (corte: 27 de octubre de 2026). . . . . 47

10 Caracterización de la Universidad Tecnológica Indoamérica para el caso de estudio. . . . . 51
11 Modelo de referencia del proceso de admisión y matrícula (a validar en la UTI). . . . . 53
12 Requisitos para ejecutar el diagnóstico del proceso de admisión y matrícula (OE1). . . . . 55
13 Área de estudio. . . . . 56
14 Relación entre las actividades DSR, las fases de la investigación y los objetivos específicos. . . . . 58
15 Técnicas e instrumentos de recolección de información. . . . . 59
16 Requisitos funcionales de la metodología. . . . . 63
17 Requisitos no funcionales de la metodología. . . . . 64
18 De los hallazgos sobre universidades y referentes a las decisiones de diseño (OE2). . . . . 65

19 Fases, actividades y productos de la metodología. . . . . 66
20 Equivalencia de las fases de la metodología con ISO 31000/ISO/IEC 27005, ISO/IEC 27035-1 y NIST SP 800-61r3. . . . . 67
21 Escala de probabilidad (lapso anual). . . . . 68
22 Escala de impacto sobre el titular. . . . . 69
23 Fuentes de información y reglas para cada variable de la estimación. 69
24 Tabla de decisión del nivel de riesgo. . . . . 70
25 Bloques de campos de la matriz de riesgos. . . . . 71
26 Nivel de madurez por dominio en el proceso de admisión y matrícula de la UTI. . . . . 76
27 Resultado de la lista de verificación normativa en el proceso de admisión y matrícula de la UTI. . . . . 76
28 Registro de actividades de tratamiento (RAT) del proceso de admisión y matrícula de la UTI. . . . . 77
29 Escenarios de riesgo candidatos del proceso de admisión y matrícula. 78
30 Riesgo inherente de los escenarios del proceso de admisión y matrícula de la UTI. . . . . 79
31 Estructura del informe de EIPD. . . . . 79
32 Controles candidatos por escenario. . . . . 80
33 Riesgo residual de los escenarios del proceso de admisión y matrícula de la UTI. . . . . 81
34 Trazabilidad de los escenarios: requisito, control, responsable, plazo y seguimiento. . . . . 82
35 Indicadores de monitoreo propuestos. . . . . 83
36 Casos de prueba de las reglas de decisión de la plantilla. . . . . 84
37 Verificación de los requisitos funcionales. . . . . 85
38 Indicadores de validación de la metodología. . . . . 86
39 Composición, competencia y calibración del panel de expertos. . . . 87
40 Resultados del método Delphi por ronda. . . . . 87
41 Resultados del juicio de expertos por criterio. . . . . 87
42 Indicadores de comparación entre la situación inicial y la proyectada en la UTI. . . . . 88
43 Presupuesto referencial del proyecto (USD). . . . . 89
44 Hojas de la plantilla de matriz de riesgos. . . . . 124
45 Matriz de consistencia del trabajo. . . . . 125

# Índice de Figuras

1 Árbol de problemas. . . . . 34

2 Estructura de la metodología propuesta. . . . . 65

3 Cronograma del proyecto. . . . . 89

# Índice de Imágenes

# Índice de Ecuaciones

1 Coeficiente de competencia experta . . . . . 60
2 Puntaje de Brier para la calibración de estimaciones . . . . . 60
3 Estimación del panel ponderada por calibración . . . . . 61
4 Coeficiente V de Aiken . . . . . 61
5 Impacto ajustado por agravantes . . . . . 70

# Índice de Anexos

Anexo A: Lista de verificación de requisitos normativos . . . . . 107
Anexo B: Guía de entrevista semiestructurada . . . . . 110
Anexo C: Cuestionario de madurez en protección de datos personales . . . 112
Anexo D: Cuestionario Delphi de estimación de riesgos . . . . . 114
Anexo E: Afirmaciones de calibración de expertos . . . . . 116
Anexo F: Autoevaluación del coeficiente de competencia experta . . . . . 117
Anexo G: Instrumento de validación por juicio de expertos . . . . . 118
Anexo H: Protocolo del simulacro de vulneración (escenario de validación V2) 120
Anexo I: Consentimiento informado . . . . . 122
Anexo J: Plantilla de matriz de riesgos . . . . . 124
Anexo K: Matriz de consistencia . . . . . 125
Anexo L: Autorización institucional para el estudio . . . . . 126

**UNIVERSIDAD INDOAMÉRICA**

**FACULTAD DE INGENIERÍAS**

**INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**

# TEMA: METODOLOGÍA PARA EL DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN DE RIESGOS EN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

**AUTOR(A):** Ramon Alejandro Manzaba Castro

**TUTOR(A):** María Cristina Jiménez Hernández, MSc.

## RESUMEN EJECUTIVO

La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales obliga a todo responsable a utilizar una metodología de análisis y gestión de riesgos, y su omisión constituye una infracción grave. En Ecuador, 16 161 instituciones educativas y 280 instituciones de educación superior están sujetas a esa obligación, mientras que los delegados de protección de datos registrados en abril de 2025 equivalían como máximo al 7,0 % de ellas y no existe una medición oficial del cumplimiento de las universidades. El objetivo general fue diseñar una metodología de diagnóstico y gestión de riesgos para el tratamiento de datos personales de estudiantes y docentes en instituciones de educación superior, integrando la guía de gestión de riesgos de la Superintendencia de Protección de Datos Personales con la norma ISO/IEC 27005:2022. Se siguió la investigación en ciencia del diseño, con enfoque mixto, aplicada al proceso de admisión y matrícula de la Universidad Tecnológica Indoamérica, sede Quito. La metodología comprende una fase de preparación, una de diagnóstico de madurez y cuatro de gestión (identificación, evaluación, mitigación y monitoreo), equivalentes a ISO/IEC 27035-1:2023 y NIST SP 800-61r3; estima la probabilidad anual y el impacto sobre el titular mediante un panel Delphi calibrado con el puntaje de Brier, y asigna el nivel de riesgo con una tabla de decisión que impide ocultar daños graves tras probabilidades bajas. Se determinaron diez requisitos para ejecutar el diagnóstico, trece escenarios candidatos trazables a la ley y una plantilla de matriz cuyas 1 057 fórmulas se evalúan sin errores y que supera seis casos de prueba. Los resultados de la aplicación en la institución y de la validación por expertos dependen de la autorización institucional y quedan identificados como pendientes. Se concluye que la metodología está completamente especificada y que su validez se juzgará con doce indicadores con metas definidos de antemano.

**DESCRIPTORES:** evaluación de impacto, gestión de riesgos, instituciones de educación superior, protección de datos personales

**UNIVERSIDAD INDOAMÉRICA**

**FACULTY OF ENGINEERING**

**BACHELOR'S DEGREE IN INFORMATION TECHNOLOGY ENGINEERING**

**TOPIC: METHODOLOGY FOR RISK DIAGNOSIS AND MANAGEMENT IN PERSONAL DATA PROCESSING**

**AUTHOR:** Ramon Alejandro Manzaba Castro

**ADVISOR:** María Cristina Jiménez Hernández, MSc.

## ABSTRACT

Ecuador's Organic Law on Personal Data Protection requires every data controller to use a risk analysis and management methodology, and failing to do so is a serious infringement. In Ecuador, 16,161 educational institutions and 280 higher education institutions are subject to this obligation, while the data protection officers registered in April 2025 amounted to at most 7.0 % of them, and there is no official measurement of universities' compliance. The general objective was to design a methodology for diagnosing and managing risks in the processing of personal data of students and faculty in higher education institutions, integrating the risk management guide of the Superintendency of Personal Data Protection with ISO/IEC 27005:2022. Design science research with a mixed approach was followed, applied to the admission and enrollment process of Universidad Tecnológica Indoamérica, Quito campus. The methodology comprises a preparation phase, a maturity diagnosis phase and four management phases (identification, assessment, mitigation and monitoring), mapped to ISO/IEC 27035-1:2023 and NIST SP 800-61r3; it estimates annual likelihood and impact on data subjects through a Delphi panel calibrated with the Brier score, and assigns risk levels with a decision table that prevents severe harm from being hidden behind low likelihood. As verified results, ten requirements for performing the diagnosis, thirteen candidate scenarios traceable to the law, and a matrix template whose 1,057 formulas evaluate without errors and which passes six test cases were obtained. The results of the institutional application and of expert validation depend on institutional authorization and are identified as pending. It is concluded that the methodology is fully specified and that its validity will be judged against twelve indicators with targets defined in advance.

**KEYWORDS:** data protection impact assessment, higher education institutions, personal data protection, risk management

# CAPÍTULO I

# INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de integración curricular aborda el tema *Metodología para el diagnóstico y gestión de riesgos en el tratamiento de datos personales*, circunscrito a los datos personales de estudiantes y docentes que tratan las instituciones de educación superior (IES) ecuatorianas en el marco de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP).

La tesis que sostiene este trabajo es que las IES ecuatorianas no pueden cumplir la LOPDP con políticas escritas o con controles de seguridad aislados, sino que necesitan una metodología sistemática que diagnostique su situación real, valore los riesgos desde la perspectiva de los titulares y documente las decisiones de tratamiento conforme a las etapas definidas por la Superintendencia de Protección de Datos Personales (SPDP). Para sostener esta afirmación, el capítulo expone primero la evidencia sobre la exposición del sector, contrasta después las soluciones existentes en la literatura y concluye con el problema, los objetivos y los fundamentos que orientan la propuesta, que se aplica al proceso de admisión y matrícula de la Universidad Tecnológica Indoamérica.

## 1.1 Contextualización

### 1.1.1 Contexto macro: la exposición del sector educativo a nivel mundial

La educación superior se ha consolidado como uno de los sectores con mayor exposición a incidentes que comprometen datos personales. La edición 2024 del estudio *The State of Ransomware in Education*, basada en una encuesta a 5 000 responsables de tecnología de 14 países, de los cuales 600 pertenecían a organizaciones educativas, reportó que el 66 % de las IES había sufrido un ataque de *ransomware* en el último año, que el 77 % de esos ataques terminó con el cifrado de datos y que el costo medio de recuperación en el subsector alcanzó 4,02 millones de dólares [1]. Estas cifras ubican a las universidades por encima del promedio intersectorial y muestran que el problema no se limita a la disponibilidad de los sistemas, sino que afecta de forma directa la confidencialidad de los registros de estudiantes y docentes.

La literatura académica coincide en ese diagnóstico. La revisión de Ulven y

Wangen [2] sintetizó los activos críticos, eventos de amenaza y vulnerabilidades frecuentes en la educación superior, concluyó en nueve riesgos estratégicos de ciberseguridad para el sector y advirtió que ya se han producido brechas de datos graves que probablemente se repetirán sin una gestión de riesgos adecuada; los autores señalan, además, que la investigación empírica sobre riesgos en este sector es escasa y presenta vacíos importantes. En la misma línea, Li et al. [3] partieron de que los entornos digitales universitarios, complejos y dinámicos, son altamente vulnerables a brechas de datos y, con una muestra de universidades chinas, encontraron que la divulgación pública de vulnerabilidades incrementa la frecuencia de brechas, mientras que la adopción de servicios en la nube la reduce; es decir, la exposición depende de decisiones de gestión sobre vulnerabilidades y plataformas, lo que refuerza la necesidad de un enfoque de gestión de riesgos y no solo de controles técnicos puntuales.

El crecimiento de las plataformas digitales de aprendizaje amplía la superficie de tratamiento. Liu y Khalil [4], en una revisión sistemática sobre analítica del aprendizaje, identificaron ocho problemas interrelacionados de privacidad y protección de datos a lo largo del ciclo de vida de esos datos, desde la recolección hasta la explotación de resultados. Por su parte, Fernandes et al. [5] estudiaron la implementación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en universidades públicas portuguesas y determinaron dieciséis factores críticos de éxito, entre los que destacan el compromiso de la alta dirección y la cultura organizacional de protección de datos; su hallazgo sugiere que, incluso en jurisdicciones con larga tradición normativa, la adecuación de las IES depende más de la gestión que de la tecnología disponible.

### 1.1.2 Contexto meso: América Latina y Ecuador

En América Latina, los incidentes en universidades han pasado de ser casos aislados a eventos con consecuencias públicas visibles. En marzo de 2023, la Universidad Nacional de Colombia sufrió un ataque de *ransomware* que cifró parte de su información y obligó a aislar sus sistemas financiero, académico y de talento humano mientras se restablecían los servicios [6]. En octubre de 2024, la Universidad Técnica Federico Santa María, en Chile, registró un incidente atribuido al grupo RansomHub, tras el cual se publicaron en la *dark web* alrededor de 14 GB de información que incluía listados de estudiantes con su número de identificación, carrera y año de ingreso, así como datos de deudores del fondo de crédito estudiantil [7]. En el ámbito académico, Zappelini et al. [8] mostraron que, en Brasil, el uso de medios digitales para la docencia y la evaluación remota en IES plantea riesgos

específicos cuando los titulares son adolescentes, situación análoga al régimen de categorías especiales que establece la normativa ecuatoriana.

Ecuador cuenta con un antecedente nacional que evidenció la magnitud del problema antes de la existencia de una ley específica. En septiembre de 2019 se reportó la exposición de una base de datos de una empresa privada de mercadeo y analítica que contenía información de alrededor de 20 millones de personas, incluidos cerca de 6,7 millones de niños, con campos como nombres, fecha de nacimiento, domicilio, teléfonos y nivel de educación [9]. Ese caso aceleró el debate legislativo que culminó con la expedición de la LOPDP, publicada en el Quinto Suplemento del Registro Oficial N.º 459 el 26 de mayo de 2021 [10]. Su reglamento general fue expedido mediante el Decreto Ejecutivo N.º 904 y publicado en el Tercer Suplemento del Registro Oficial N.º 435 el 13 de noviembre de 2023 [11].

La LOPDP establece obligaciones que inciden directamente en la gestión de riesgos. El artículo 37 exige al responsable identificar la probabilidad de riesgos e implementar un proceso de verificación, evaluación y valoración continua de las medidas de seguridad; el artículo 40 obliga a utilizar una metodología de análisis de riesgos, amenazas y vulnerabilidades que considere las particularidades del tratamiento, de las partes involucradas y las categorías y volumen de datos; y el artículo 42 vuelve obligatoria la evaluación de impacto cuando exista tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos [10, arts. 37, 40 y 42]. A ello se suma la obligación de notificar las vulneraciones de seguridad, cuyos plazos se verificaron en el texto oficial porque suelen confundirse. El responsable debe notificar a la autoridad tan pronto sea posible y, a más tardar, en el término de cinco días contados desde que tuvo constancia de la vulneración; el encargado debe avisar al responsable en el término de dos días [10, art. 43], y el titular debe ser notificado sin dilación, dentro del término de tres días desde que se conoció el riesgo [10, art. 46]. La Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Ciberseguridad, publicada el 22 de mayo de 2026, sustituyó el primer inciso del artículo 43 para que la notificación se dirija a la autoridad de protección de datos, al organismo de regulación y control competente y, con fines informativos y de coordinación técnica, al CSIRT correspondiente, sin modificar el término de cinco días [12, art. 14]. El plazo de 72 horas, en cambio, no pertenece a la LOPDP: lo introdujo esa misma ley en el artículo 20-G de la Ley Orgánica de Transformación Digital y Audiovisual para los incidentes de ciberseguridad, se cuenta desde la detección del incidente y obliga a las entidades públicas y a los operadores de infraestructura crítica digital [12]. La Disposición Transitoria Primera difirió por dos años la vigencia del régimen sancionatorio, con lo que el periodo de adecuación concluyó en mayo de 2023 [10].

La Superintendencia de Protección de Datos Personales (SPDP) comenzó a emitir normativa técnica entre 2025 y 2026. Mediante la Resolución N.º SPDP-SPD-2025-0003-R, del 29 de abril de 2025, publicada en el Cuarto Suplemento del Registro Oficial N.º 41 el 19 de mayo de 2025, expidió la *Guía de Gestión de Riesgos y Evaluación de Impacto del Tratamiento de Datos Personales*, cuyo capítulo I es de cumplimiento obligatorio y cuyo capítulo II ofrece metodologías referenciales [13, 14]; posteriormente, mediante la Resolución N.º SPDP-SPD-2026-0012-R, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N.º 254 el 30 de marzo de 2026, expidió la segunda versión (V.2) de la guía [15]. Asimismo, la Resolución N.º SPDP-SPD-2026-0005-R, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N.º 231 el 25 de febrero de 2026, definió el Modelo Técnico de Gran Escala y estableció que constituyen tratamiento a gran escala, de forma directa, los tratamientos relativos a la salud y a otras categorías especiales, así como el tratamiento sistemático de datos de niñas, niños y adolescentes en entornos educativos; esa calificación vuelve obligatorias la evaluación de impacto previa y la designación de un delegado de protección de datos [16, arts. 12 y 14].

La autoridad ya ha ejercido su potestad sancionadora. El 1 de diciembre de 2025 se dieron a conocer las primeras sanciones por infracciones graves de la LOPDP, impuestas a la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador y a la Federación Ecuatoriana de Fútbol por un total cercano a 454 500 dólares, con fundamento en el artículo 68 de la ley y por no implementar medidas administrativas, técnicas y físicas suficientes para garantizar un tratamiento adecuado [17, 18]. Aunque ninguno de esos casos corresponde a una IES, demuestran que las obligaciones de la ley son exigibles. Debe subrayarse, además, que el mismo artículo 68 tipifica como infracción grave del responsable, en su numeral 4, no utilizar metodologías de análisis y gestión de riesgos adaptadas a la naturaleza de los datos personales, a las particularidades del tratamiento y a las partes involucradas [10, art. 68], de modo que la ausencia de una metodología constituye, por sí misma, una conducta sancionable. La aplicación de este régimen es reciente: hasta septiembre de 2025 la SPDP había recibido 191 denuncias sin haber impuesto sanción alguna, porque la ley prevé que ante una infracción grave se ordenen primero medidas correctivas y solo se sancione si estas no se cumplen [19]. En las fuentes públicas consultadas no se identificó, a la fecha de redacción, un procedimiento sancionador contra una IES, por lo que para estas instituciones el riesgo jurídico se mantiene latente y aún no se ha materializado.

### 1.1.3 El sector educativo ecuatoriano en cifras

La magnitud del problema se aprecia mejor con cifras. Todos los valores de esta sección se tomaron de fuentes oficiales o, cuando estas no publican el dato, de medios que citan expresamente a la fuente oficial, y cada uno se acompaña de su fecha de corte; los datos que no se hallaron publicados se señalan como pendientes en lugar de estimarse. La Tabla 1 reúne el universo de instituciones educativas que, como se argumenta enseguida, son responsables del tratamiento de datos personales en los términos de la LOPDP.

**Tabla 1:** Instituciones del sistema educativo ecuatoriano que tratan datos personales.

| **Nivel** | **Cifra** | **Fecha de corte** | **Fuente** |
|---|---|---|---|
| Educación inicial, básica y bachillerato (todos los sostenimientos) | 16 161 instituciones; 4 370 420 estudiantes; 209 471 docentes | Ciclo 2024–2025 | Ministerio de Educación, citado en [20] |
| Ídem, inicio del ciclo siguiente | 15 400 instituciones | Ciclo 2025–2026 (septiembre de 2025) | Ministerio de Educación, citado en [20] |
| Ídem, por sostenimiento (fiscal, fiscomisional, municipal, particular) | [PENDIENTE: desglose] | — | Registro AMIE del Ministerio de Educación |
| Centros de desarrollo infantil (CDI) en convenio con GAD y organizaciones sociales | 1 861 centros | Levantamiento de 2024, informe de noviembre de 2025 | [21] |
| CDI de atención directa del MIES | [PENDIENTE: número] | — | Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| Niñas y niños menores de 3 años atendidos por el MIES | Cerca de 293 000 (cobertura cercana al 22 %) | Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional 2021–2025 | [21] |
| Universidades y escuelas politécnicas | 64 (36 públicas, 20 particulares autofinanciadas, 8 particulares cofinanciadas) | Consulta del 27 de octubre de 2026 (el portal no indica fecha de corte) | [22] |
| Institutos técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores | 216 (62 públicos, 154 particulares) | Consulta del 27 de octubre de 2026 | [22] |

**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Elaboración propia a partir de [20, 21, 22]

Todas estas instituciones están obligadas a proteger los datos personales que tratan, y no por analogía, sino por el texto de la ley. La LOPDP se aplica al tratamiento

de datos personales contenidos en cualquier tipo de soporte, automatizado o no [10, art. 2], y define como responsable a la persona natural o jurídica, pública o privada, que decide sobre la finalidad y el tratamiento [10, art. 4]; toda escuela, colegio, centro infantil, instituto o universidad que matricula estudiantes, registra calificaciones o contrata docentes cumple esa definición. La ley añade deberes específicos para el sector: los datos de niñas, niños y adolescentes son una categoría especial [10, art. 25]; las entidades educativas deben proveer información y capacitación sobre el tratamiento de esos datos a sus titulares y representantes [10, art. 24], y el sistema educativo, incluida la educación superior, debe garantizar la educación digital de estudiantes y docentes [10, art. 23]. Las instituciones fiscales y las universidades públicas, por pertenecer al sector público, deben designar un delegado de protección de datos [10, art. 48, num. 1]. A ello se suma la Resolución SPDP-SPD-2026-0005-R, que califica directamente como tratamiento a gran escala el tratamiento sistemático de datos de niñas, niños y adolescentes en entornos educativos, con la consiguiente obligación de realizar una evaluación de impacto previa y de designar un delegado [16, arts. 12 y 14]. Por último, la reforma de 2026 dispuso que escuelas, colegios y universidades incorporen progresivamente contenidos de protección de datos personales en su oferta educativa [12, art. 8].

Frente a ese universo de obligados, las cifras disponibles sobre la capacidad de cumplimiento son escasas. En abril de 2025 se informaba que más de 1 150 delegados de protección de datos estaban registrados ante la SPDP, sumando todos los sectores de la economía [23]. Aun si todos ellos trabajaran en educación, cubrirían como máximo el 7,0 % de las 16 441 instituciones educativas y de educación superior de la Tabla 1 (1 150 / 16 441), sin contar los CDI. La cifra es anterior al plazo de registro de delegados del sector privado fijado por la normativa de la SPDP [24], por lo que debe actualizarse [PENDIENTE: número oficial de delegados registrados ante la SPDP y su distribución por sector, con corte a 2026; solicitud de acceso a la información a la SPDP]. En cuanto a la actividad de control, la SPDP había recibido 85 denuncias en abril de 2025 [23] y 191 en septiembre de 2025 [19], e impuso sus dos primeras sanciones por infracciones graves en diciembre de 2025 [17]. Aunque la ley ordena a la autoridad llevar un registro estadístico de vulneraciones [10, art. 76, num. 14], no se halló una estadística pública de vulneraciones notificadas por el sector educativo [PENDIENTE: número de vulneraciones notificadas a la SPDP por instituciones educativas]. Tampoco existe un informe oficial que indique qué porcentaje de universidades ha implementado la LOPDP: el estudio nacional más reciente describe una adopción desigual de políticas, pero no la cuantifica [25] [PENDIENTE: porcentaje de universidades con política de protección de datos,

delegado y registro de actividades de tratamiento; fuente sugerida: solicitud a la SPDP, al CES o al CACES, o revisión de los sitios web de las 64 universidades].

En síntesis, las cifras dibujan una brecha medible: más de 16 000 instituciones educativas obligadas por la ley —todas las de educación inicial, básica y bachillerato tratan de forma sistemática datos de niñas, niños y adolescentes y se sitúan, por tanto, en el supuesto de gran escala—, frente a poco más de un millar de delegados registrados en todo el país, unas primeras sanciones que solo llegaron en diciembre de 2025 y ninguna estadística oficial sobre el cumplimiento del sector. Esa distancia entre una obligación universal y una capacidad escasa y no medida es la que justifica una metodología específica, aplicable con los recursos de una institución educativa.

### 1.1.4 Contexto micro: las IES ecuatorianas y la unidad de análisis

En el sistema de educación superior ecuatoriano, la evidencia disponible indica que la adecuación a la LOPDP es heterogénea. Álvarez-Carrión y Hernández-Sotomayor [26] analizaron la protección de datos en plataformas educativas digitales y concluyeron que, aunque la ley ofrece un marco sólido, su implementación enfrenta brechas de infraestructura y de capacitación en ciberseguridad; al revisar vulneraciones documentadas en universidades del país, identificaron los fallos técnicos y el error humano como causas principales. Piray Rodríguez et al. [25], mediante revisión documental y análisis normativo, encontraron diferencias marcadas entre instituciones en la adopción de políticas internas de protección de datos y observaron que solo un número limitado de universidades las aplica de manera destacada. A nivel de gestión de riesgos, López-Vasco et al. [27] documentaron la aplicación de ISO/IEC 27001 en institutos tecnológicos de educación superior del Ecuador, lo que constituye un antecedente de diagnóstico y planificación de controles en el sector, aunque centrado en la seguridad de la información y no en los derechos de los titulares.

La unidad de análisis de este trabajo es la Universidad Tecnológica Indoamérica (UTI), creada mediante la Ley N.º 112, publicada en el Registro Oficial N.º 373 del 31 de julio de 1998, como entidad de derecho privado con domicilio principal en Ambato y cuyo patrimonio incluye los recursos provenientes de matrículas, pensiones y aranceles [28]. La universidad cuenta además con una sede en Quito, en la que se desarrolla este trabajo. Como toda IES, la UTI trata datos de estudiantes, aspirantes, graduados, docentes y personal administrativo en procesos como admisión y matrícula, registro de calificaciones, becas, bienestar estudiantil, aula virtual y titulación, y varios de esos procesos involucran categorías especiales en los términos del artículo 25 de la LOPDP, como datos de salud, de discapacidad o

de adolescentes que ingresan a la universidad [10, art. 25]. El caso de estudio es el **proceso de admisión y matrícula de la sede Quito**, elegido porque concentra en pocas semanas la recolección masiva de datos de personas que aún no tienen vínculo con la institución. La información institucional se obtendrá con autorización formal de la universidad y se tratará de forma anonimizada o agregada, sin datos personales reales ni identificación de funcionarios.

En síntesis, la evidencia de los tres niveles converge en una misma conclusión: la exposición del sector es alta y creciente, la obligación jurídica de gestionar el riesgo es exigible desde 2023 y la normativa técnica que la concreta es reciente, mientras que la adecuación de las universidades ecuatorianas es todavía desigual. Esa combinación convierte la gestión de riesgos sobre datos personales en una necesidad inmediata para instituciones como la UTI y no en una mejora opcional.

## 1.2 Estado del Arte

La revisión de antecedentes se realizó en bases de datos académicas (IEEE Xplore, ScienceDirect, SpringerLink, Scopus, SciELO y Google Académico) y en los sitios oficiales de autoridades de protección de datos y de organismos de normalización. Se priorizaron publicaciones de 2019 en adelante, sin excluir los trabajos seminales, y solo se incluyeron fuentes con DOI o con publicación oficial verificable. Los criterios de inclusión fueron tres: que el trabajo propusiera o evaluara un método de gestión de riesgos o de evaluación de impacto sobre datos personales, que abordara el tratamiento de datos en instituciones de educación superior, o que aportara evidencia normativa o empírica del contexto latinoamericano y ecuatoriano. Los trabajos seleccionados se organizaron en cinco ejes: (1) marcos de referencia para la evaluación de impacto y el riesgo de privacidad; (2) métodos de estimación del riesgo; (3) gestión de riesgos de seguridad de la información en el sector público y educativo; (4) protección de datos personales en IES, y (5) antecedentes latinoamericanos y ecuatorianos. Las Tablas 2 y 3 resumen los trabajos académicos analizados y la Tabla 4 compara los principales marcos metodológicos con los requisitos de este proyecto.

### 1.2.1 Marcos de referencia para la evaluación de impacto y el riesgo de privacidad

Los marcos normativos y de autoridades de control constituyen el primer referente para cualquier metodología. La norma ISO/IEC 29134:2023 ofrece directrices para el proceso de evaluación de impacto en la privacidad y para la estructura y

**Tabla 2:** Trabajos relacionados con los marcos, la estimación y la gestión de riesgos (ejes 1 a 3).

| Eje | Trabajo | Enfoque y aporte | Limitación respecto de este proyecto |
|---|---|---|---|
| 1 | Deng et al. [29] | Marco LINDDUN de modelado de amenazas a la privacidad con siete categorías y árboles de amenaza. | Orientado al diseño de software; no estima probabilidad ni impacto. |
| 1 | Bieker et al. [30] | Proceso adaptable de EIPD derivado de los requisitos del RGPD. | Marco europeo; sin aplicación sectorial. |
| 1 | Vemou y Karyda [31] | Comparación de métodos PIA de autoridades, normas y academia; criterios de buenas prácticas. | Criterios generales, sin aplicación a un caso. |
| 1 | Wairimu et al. [32] | Revisión sistemática de metodologías PIA y PRA y de la forma en que se han evaluado. | No se centra en un sector ni en la normativa ecuatoriana. |
| 1 | Iwaya et al. [33] | *Scoping review* sobre la aplicación práctica de las PIA/EIPD, sus beneficios y dificultades. | Evidencia mayoritariamente europea; no aborda IES. |
| 1 | Wairimu et al. [34] | Percepción de profesionales sobre el uso de categorías de daño a la privacidad en la evaluación de riesgos. | No propone escalas de impacto aplicables a un sector. |
| 2 | Wang et al. [35] | Implementación del modelo FAIR mediante redes bayesianas para estimar frecuencia y magnitud de pérdidas. | Perspectiva financiera del responsable; no considera el daño a titulares. |
| 3 | Patiño et al. [36] | Metodología de gestión de riesgos TIC basada en ISO/IEC 27005 para entidades gubernamentales ecuatorianas. | Orientada a activos de información, no a derechos de titulares. |
| 3 | Ulven y Wangen [2] | Revisión sistemática de riesgos de ciberseguridad en educación superior; nueve riesgos estratégicos. | Identifica riesgos, pero no define un proceso de gestión. |
| 3 | Li et al. [3] | Factores que explican las brechas de datos en universidades chinas. | Análisis explicativo; no ofrece una metodología. |
| 3 | López-Vasco et al. [27] | Diagnóstico y plan de controles ISO/IEC 27001 en institutos tecnológicos de Ecuador. | Enfoque de seguridad de la información; no integra la LOPDP. |

**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Elaboración propia a partir de las fuentes citadas

**Tabla 3:** Trabajos relacionados con la protección de datos personales en IES y antecedentes regionales (ejes 4 y 5).

| Eje | Trabajo | Enfoque y aporte | Limitación respecto de este proyecto |
|---|---|---|---|
| 4 | Gursoy et al. [37] | Técnicas de anonimización y privacidad diferencial para analítica del aprendizaje. | Controles técnicos aislados de un proceso de riesgos. |
| 4 | Habbabeh et al. [38] | Instrumento de 44 controles para medir la alineación de una IES con el RGPD. | Mide cumplimiento, no riesgo; no distingue riesgo inherente y residual. |
| 4 | Vanezi et al. [39] | Cumplimiento del RGPD desde el diseño en una plataforma de *e-learning*. | Limitado a una plataforma; no abarca la institución. |
| 4 | Tsai et al. [40] | Expectativas y conductas de privacidad de estudiantes frente a la analítica del aprendizaje. | Estudio de percepción; no evalúa riesgos. |
| 4 | Fernandes et al. [5] | Factores críticos de éxito para implementar el RGPD en universidades públicas. | Marco europeo; no propone una metodología de riesgos. |
| 4 | Liu y Khalil [4] | Revisión sistemática de problemas de privacidad en el ciclo de vida de la analítica del aprendizaje. | Catálogo de problemas, sin valoración del riesgo. |
| 4 | Maguraushe et al. [41] | Encuesta diagnóstica de conciencia, expectativas y confianza de estudiantes sobre privacidad. | Diagnóstico de percepción; no cubre procesos ni controles. |
| 5 | Guerrero Argote [42] | Adopción de *e-proctoring* y riesgos para la privacidad en universidades de Argentina, Chile y Perú. | Estudio exploratorio; análisis jurídico preliminar. |
| 5 | Zappelini et al. [8] | Datos de adolescentes en IES brasileñas bajo la LGPD; docencia y evaluación remota. | Análisis jurídico; sin método de riesgos. |
| 5 | Álvarez-Carrión y Hernández-Sotomayor [26] | Protección de datos en plataformas educativas de IES ecuatorianas. | Diagnóstico normativo; no define un proceso de gestión de riesgos. |
| 5 | Piray Rodríguez et al. [25] | Garantías de privacidad y políticas internas en IES ecuatorianas. | Revisión documental; sin aplicación de un método de riesgos. |

**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Elaboración propia a partir de las fuentes citadas

el contenido del informe resultante, aplicables a organizaciones de cualquier tipo y tamaño [43]. En el ámbito iberoamericano, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) publicó en 2021 una guía que unifica la gestión del riesgo y la evaluación de impacto, aplicable a cualquier tratamiento con independencia de su nivel de riesgo y que, para los tratamientos de alto riesgo, orienta la realización de la EIPD y la eventual consulta previa a la autoridad [44]. El NIST Privacy Framework, por su parte, es una herramienta voluntaria basada en riesgos y resultados, organizada en un núcleo, perfiles y niveles de implementación, que no está ligada a un sector ni a una jurisdicción concretos [45]. Para la valoración del impacto de una vulneración, ENISA propuso una metodología de severidad que combina el contexto del tratamiento, la facilidad de identificación de los titulares y las circunstancias de la vulneración [46], criterios que resultan útiles para graduar el impacto sobre los titulares.

Desde la academia, LINDDUN aporta un marco sistemático para identificar amenazas a la privacidad a partir de un modelo de flujos de información del sistema, con siete categorías —vinculabilidad, identificabilidad, no repudio, detectabilidad, divulgación de información, desconocimiento e incumplimiento— y catálogos de árboles de amenaza asociados a tecnologías de mejora de la privacidad [29]. Bieker et al. [30] analizaron las disposiciones del RGPD sobre la EIPD y propusieron un proceso adaptable que integra los requisitos ya establecidos con los nuevos de la regulación. Las revisiones posteriores matizan la madurez de este campo: Wairimu et al. [32] muestran que existe una amplia variedad de metodologías PIA y PRA, pero que su validación empírica es limitada y heterogénea, lo que dificulta elegir una de ellas sin adaptación; Iwaya et al. [33], tras sintetizar 45 estudios sobre evaluaciones de impacto aplicadas en organizaciones reales, constatan que aún falta evidencia empírica sobre su adopción y efectividad; y Vemou y Karyda [31] proponen criterios para valorar la calidad de un método PIA, útiles como referencia para evaluar la metodología que este trabajo diseñe. Finalmente, Wairimu et al. [34] concluyen que las categorías de daño a la privacidad son un complemento crítico de las metodologías PIA, EIPD y PRA, aunque recomiendan priorizarlas para distribuir adecuadamente el tiempo y los recursos de la evaluación; este hallazgo respalda la definición de escalas de impacto centradas en el titular.

### 1.2.2 Métodos de estimación del riesgo

La forma de estimar la probabilidad y el impacto es uno de los puntos más débiles de las metodologías de uso corriente. La mayoría de marcos emplea escalas ordinales y matrices de calor, mientras que los enfoques cuantitativos, como el modelo FAIR,

estiman la frecuencia y la magnitud de las pérdidas; Wang et al. [35] implementaron y ampliaron FAIR mediante redes bayesianas, lo que permite incorporar dependencias causales y actualizar las estimaciones con nueva evidencia. La segunda versión de la guía de la SPDP recoge esta discusión y fija reglas que condicionan el diseño de la metodología: toda estimación de probabilidad o impacto debe acompañarse de su justificación (*rationale*); una escala de 1 a 3 o de 1 a 5 no constituye un análisis cuantitativo, sino un conjunto de etiquetas; las matrices de calor sirven para representar el riesgo, no para calibrarlo; la probabilidad debe referirse a un lapso definido, y la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad deben modelarse por separado [15]. Cuando no se dispone de datos históricos suficientes, la guía admite la opinión de expertos calibrada, por ejemplo mediante el método Delphi, y su validación con métricas como el *Brier score* [15]. Ninguno de los trabajos aplicados al sector educativo revisados incorpora estas exigencias.

### 1.2.3 Gestión de riesgos de seguridad de la información en el sector público y educativo

Patiño et al. [36] constituyen el antecedente ecuatoriano más directo de adaptación de ISO/IEC 27005 a un contexto institucional, mediante una guía por pasos para entidades del sector público. López-Vasco et al. [27] trasladan ese tipo de enfoque a la educación superior tecnológica, con un diagnóstico y un plan de controles basados en ISO/IEC 27001. En el plano internacional, la revisión de Ulven y Wangen [2] sintetiza los activos críticos, las amenazas y las vulnerabilidades más frecuentes en universidades y concluye en nueve riesgos estratégicos, mientras que Li et al. [3] identifican factores organizacionales que explican la ocurrencia de brechas de datos en universidades, como la divulgación de vulnerabilidades y el uso de servicios en la nube. Estos trabajos proporcionan catálogos de amenazas y evidencia útil para estimar la probabilidad, pero valoran el riesgo desde la perspectiva de los activos de la organización y no desde el daño a los titulares, que es el eje de la LOPDP y de la guía de la SPDP.

### 1.2.4 Protección de datos personales en instituciones de educación superior

Un conjunto de estudios aborda la protección de datos en las IES desde el cumplimiento normativo. Habbabeh et al. [38] constataron que la literatura ofrecía escasa orientación para que las universidades verificaran su cumplimiento del RGPD y, siguiendo los lineamientos de la ciencia del diseño, construyeron un instrumento de 44 controles cuya puntuación total indica el grado de alineación de la institución con el reglamento y que puede emplearse como herramienta de gestión para el

seguimiento de medidas. Fernandes et al. [5] identificaron dieciséis factores críticos de éxito para implementar el RGPD en universidades públicas portuguesas, entre ellos el compromiso de la alta dirección y la cultura de protección de datos. Vanezi et al. [39] documentaron la incorporación de requisitos del RGPD desde el diseño en una plataforma de aprendizaje en línea.

Otro grupo de trabajos se concentra en los tratamientos derivados de la analítica del aprendizaje. Gursoy et al. [37] examinaron técnicas de anonimización y de privacidad diferencial aplicadas a datos educativos; Tsai et al. [40] analizaron la brecha entre las expectativas de privacidad de los estudiantes y su conducta efectiva, con énfasis en la transparencia y la confianza; y Liu y Khalil [4] identificaron ocho problemas interrelacionados de privacidad a lo largo del ciclo de vida de esos datos. Desde la perspectiva de los titulares, Maguraushe et al. [41] aplicaron una encuesta diagnóstica sobre conciencia, expectativas y confianza de los estudiantes en materia de privacidad en el sector de educación superior de un país en desarrollo, instrumento que puede adaptarse a la fase de diagnóstico. En conjunto, estos estudios aportan controles, factores de éxito e instrumentos de medición, pero miden el cumplimiento o la percepción y no el riesgo, por lo que no distinguen entre riesgo inherente y residual ni priorizan el tratamiento.

### 1.2.5 Antecedentes latinoamericanos y ecuatorianos

En América Latina, Guerrero Argote [42] mapeó 267 universidades de Argentina, Chile y Perú y encontró que 46 utilizaban *software* de supervisión remota de exámenes (*e-proctoring*), con mayor adopción en las universidades privadas; ocho de los nueve productos identificados incorporaban reconocimiento facial y trataban imágenes, voz, rasgos faciales y datos de navegación, y el autor reportó un bajo cumplimiento de las obligaciones de registro de bases de datos. Zappelini et al. [8] mostraron que, en Brasil, el uso de medios digitales para la docencia y la evaluación remota plantea riesgos específicos cuando los titulares son adolescentes. En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio presentó en 2026 una guía sobre el tratamiento de datos personales en el contexto universitario, que recuerda que las IES son responsables del tratamiento de los datos de su comunidad, exige separar las finalidades necesarias para el servicio educativo de las opcionales y recomienda designar un oficial de protección de datos y reforzar la seguridad de la información sensible [47]. Estos antecedentes confirman que los riesgos identificados en Europa se reproducen en la región, con el agravante de marcos de control aún en consolidación.

En Ecuador, Álvarez-Carrión y Hernández-Sotomayor [26] concluyeron que

la LOPDP ofrece un marco sólido, pero que su implementación en plataformas educativas enfrenta brechas de infraestructura y de capacitación, con fallos técnicos y error humano como causas principales de las vulneraciones documentadas; Piray Rodríguez et al. [25] observaron una adopción desigual de políticas internas de protección de datos entre universidades. La normativa técnica de la SPDP —la guía de gestión de riesgos en sus dos versiones y la norma de gran escala— es posterior a la mayoría de estos estudios [13, 15, 16], por lo que ningún antecedente nacional la ha incorporado todavía.

### 1.2.6 Análisis comparativo y brecha identificada

La Tabla 4 contrasta los marcos y trabajos más cercanos con seis criterios que se derivan de la LOPDP y de la guía de la SPDP: la valoración del riesgo desde la perspectiva de los titulares; la cobertura del ciclo completo de gestión (contexto, identificación, análisis, evaluación y tratamiento); la integración de la EIPD; la exigencia de estimaciones justificadas; la aplicación al sector de la educación superior, y la alineación con la normativa ecuatoriana.

**Tabla 4:** Comparación de marcos y trabajos relacionados con los requisitos del proyecto.

| Marco o trabajo | Enfoque titulares | Ciclo completo | EIPD | Estimación justificada | Sector IES | Normativa Ecuador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO/IEC 27005:2022 [48] | No | Sí | No | Parcial | No | No |
| ISO/IEC 29134:2023 [43] | Sí | Parcial | Sí | No | No | No |
| AEPD (2021) [44] | Sí | Sí | Sí | Parcial | No | No |
| NIST Privacy Framework [45] | Sí | Parcial | No | No | No | No |
| LINDDUN [29] | Sí | Parcial | No | No | No | No |
| FAIR bayesiano [35] | No | Parcial | No | Sí | No | No |
| Guía SPDP V.2 [15] | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
| Patiño et al. [36] | No | Sí | No | No | No | Sí |
| López-Vasco et al. [27] | No | Parcial | No | No | Sí | Sí |
| Habbabeh et al. [38] | Parcial | No | No | No | Sí | No |
| **Metodología propuesta** | **Sí** | **Sí** | **Sí** | **Sí** | **Sí** | **Sí** |

**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Elaboración propia a partir de las fuentes citadas

La comparación muestra que ningún marco ni trabajo revisado satisface a la vez los seis criterios. Los marcos internacionales de privacidad adoptan la perspectiva de los titulares, pero no responden a la normativa ecuatoriana ni a las particularidades

de una IES; los modelos de seguridad de la información aplicados en el país cubren el ciclo de gestión, pero sobre activos de la organización; los estudios sectoriales miden el cumplimiento o la percepción, no el riesgo; y la guía de la SPDP, aunque fija el marco obligatorio, es deliberadamente general y no ofrece una aplicación al sector educativo. El vacío que se identifica, por tanto, es la ausencia de una metodología que integre la evaluación de riesgos sobre los derechos de los titulares, las obligaciones de la LOPDP y de su reglamento, y las etapas y reglas de estimación definidas por la SPDP en el contexto específico de una IES ecuatoriana. Este trabajo se orienta a cubrir ese vacío.

## 1.3 Planteamiento del Problema

Las IES tratan grandes volúmenes de datos personales académicos, administrativos y de salud sin contar necesariamente con procesos sistemáticos de diagnóstico y gestión de riesgos alineados a la LOPDP, lo que genera exposición legal y vulnerabilidad de la información. La normativa exige una metodología de análisis de riesgos y, en los casos de tratamiento a gran escala de categorías especiales, una evaluación de impacto previa [10, 16]; no obstante, la evidencia nacional muestra una adopción desigual de políticas y brechas de capacidad técnica y humana en las universidades [26, 25]. En términos cuantitativos, el problema afecta a 64 universidades y escuelas politécnicas y a 216 institutos superiores [22], dentro de un sistema educativo de 16 161 instituciones en el ciclo 2024–2025 [20], mientras que los delegados de protección de datos registrados ante la SPDP no superaban los 1 150 en abril de 2025 [23] y no existe una medición oficial del grado de implementación de la ley en las universidades (Sección 1.1.3).

### 1.3.1 Análisis crítico

El análisis del problema se estructuró mediante un árbol de problemas que relaciona sus causas con el problema central y con los efectos que produce. La Tabla 5 presenta esa relación y la Figura 1 la representa de forma gráfica.

La primera causa es la falta de un inventario de tratamientos. Sin conocer qué procesos tratan datos, qué categorías intervienen y cuántos titulares se ven afectados, no es posible aplicar los criterios del artículo 40 de la LOPDP ni calcular si un tratamiento alcanza el umbral de gran escala definido por la SPDP [16]. La segunda causa es de enfoque: los modelos aplicados en el sector, como los descritos por Patiño et al. [36] y López-Vasco et al. [27], valoran el riesgo sobre los activos de la organización, mientras que la LOPDP pone en el centro los derechos y libertades

**Tabla 5:** Árbol de problemas: causas, problema central y efectos.

| Causas | Problema central | Efectos |
|---|---|---|
| C1. Ausencia de un inventario o registro de actividades de tratamiento que identifique procesos, datos y titulares. | **Las IES tratan grandes volúmenes de datos personales sin procesos sistemáticos de diagnóstico y gestión de riesgos alineados a la LOPDP, lo que genera exposición legal y vulnerabilidad de la información.** | E1. Exposición a sanciones por infracciones graves (arts. 68 y 72 de la LOPDP). |
| C2. Enfoque de seguridad centrado en activos tecnológicos y no en los derechos de los titulares. | | E2. Vulnerabilidad de la información ante incidentes de confidencialidad, integridad y disponibilidad. |
| C3. Desconocimiento de la normativa técnica reciente de la SPDP (guía de riesgos, gran escala). | | E3. Evaluaciones de impacto omitidas o realizadas sin las etapas previas exigidas. |
| C4. Brechas de capacitación y cultura de protección de datos en el personal. | | E4. Incapacidad de notificar vulneraciones dentro del término legal de cinco días. |
| C5. Uso creciente de plataformas en la nube y servicios de terceros sin evaluación de riesgos. | | E5. Pérdida de confianza de estudiantes y docentes y daño reputacional. |

**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Elaboración propia con base en [10, 16, 26, 2]

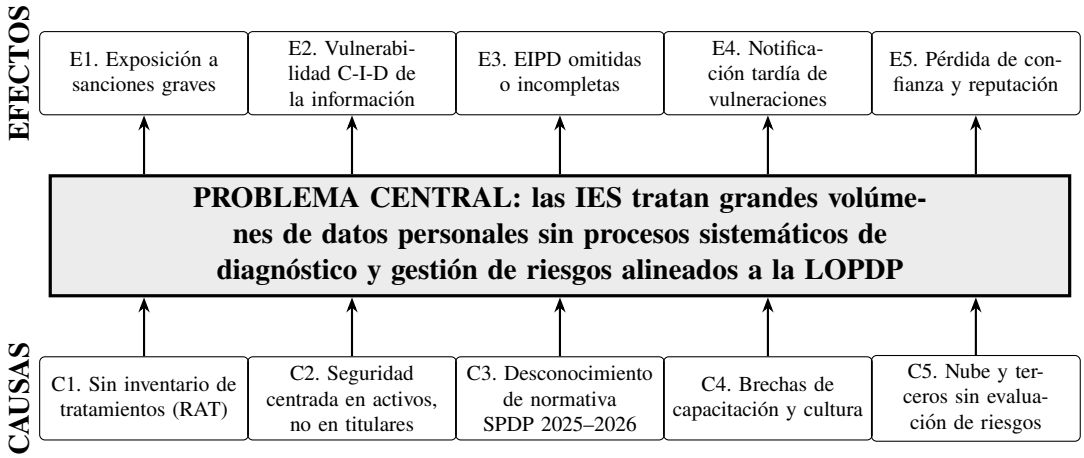



**Figura 1:** Árbol de problemas.
**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Elaboración propia

de los titulares. La tercera causa obedece a la velocidad del cambio normativo, pues entre 2025 y 2026 la SPDP expidió la guía de riesgos, su segunda versión y la norma de gran escala, lo que supone una carga de actualización para las IES. La cuarta causa, vinculada al factor humano, coincide con el hallazgo de Álvarez-Carrión y Hernández-Sotomayor [26] sobre el peso del error humano en los incidentes de universidades ecuatorianas y con la relevancia que Fernandes et al. [5] asignan a la capacitación y a la cultura de protección de datos. La quinta causa responde a la migración de servicios académicos hacia plataformas de terceros, en las que la IES sigue siendo responsable del tratamiento.

Entre los efectos destaca la exposición legal, que en este caso es directa: carecer de una metodología de análisis y gestión de riesgos ya configura la infracción grave del artículo 68, numeral 4. Para una IES particular, las infracciones graves se sancionan con multas de entre el 0,7 % y el 1 % de su volumen de negocio del ejercicio anterior [10, art. 72], y las primeras sanciones impuestas por la SPDP demuestran que la autoridad ya aplica ese régimen [17]. A ello se suman la vulnerabilidad técnica, con la consecuente afectación a titulares, y la incapacidad de responder a tiempo ante una vulneración, dado que el plazo de notificación es breve y presupone que la institución ha identificado de antemano sus escenarios de riesgo.

### 1.3.2 Prognosis

De no abordarse el problema, las IES continuarían tratando datos de estudiantes y docentes sin conocer con certeza cuáles de sus tratamientos son de alto riesgo ni cuáles exigen una evaluación de impacto previa, con lo que quedarían en situación de incumplimiento frente a los artículos 40 y 42 de la LOPDP y a la Resolución SPDP-SPD-2026-0005-R. En un escenario de incidente, la ausencia de escenarios de riesgo y de un procedimiento de respuesta dificultaría cumplir el término de notificación de cinco días del artículo 43, lo que agravaría la responsabilidad de la institución. La tendencia regional de ataques contra universidades [7, 6, 1] permite prever que la probabilidad de un incidente no disminuirá por sí sola, y la actividad sancionadora de la SPDP [17] indica que las consecuencias jurídicas de no gestionar el riesgo serán cada vez más tangibles. En el plano institucional, cada unidad seguiría aplicando criterios propios y no comparables, lo que impediría priorizar inversiones en controles y demostrar responsabilidad proactiva ante la autoridad.

### 1.3.3 Formulación del problema

¿Cómo diagnosticar y gestionar de forma sistemática los riesgos del tratamiento de datos personales de estudiantes y docentes en una institución de educación

superior, de modo que se cumplan las exigencias de la LOPDP y de la normativa técnica de la SPDP?

### 1.3.4 Preguntas directrices

La investigación se orienta mediante cuatro preguntas directrices, cada una vinculada a un objetivo específico (OE). ¿Qué requisitos, información, instrumentos y actores se necesitan para diagnosticar el tratamiento de datos personales del proceso de admisión y matrícula de la UTI, y qué línea base de cumplimiento arroja ese diagnóstico? (OE1). ¿En qué situación se encuentra la implementación de la protección de datos personales en las universidades ecuatorianas y qué referentes nacionales e internacionales deben orientar las fases y los criterios de la metodología? (OE2). ¿Qué escenarios de riesgo, niveles de riesgo inherente y residual y medidas de tratamiento resultan de implementar la metodología en el proceso de admisión y matrícula de la UTI? (OE3). ¿Qué validez y aplicabilidad atribuyen a la metodología los expertos calibrados y los indicadores definidos, y qué mejoras se derivan de esa evaluación? (OE4).

### 1.3.5 Delimitación

En cuanto al contenido, el estudio pertenece al campo de las tecnologías de la información, en el área de gobernanza y seguridad de la información, y se centra en la gestión de riesgos sobre el tratamiento de datos personales de estudiantes y docentes conforme a la LOPDP, su reglamento y la normativa técnica de la SPDP. En lo espacial, se desarrolla en la Universidad Tecnológica Indoamérica, sede Quito, sobre el proceso de admisión y matrícula. En lo temporal, se ejecuta durante el periodo académico B26, con una duración prevista de seis meses de dedicación completa, y considera la normativa vigente hasta la fecha de cierre del trabajo.

El planteamiento permite concluir que el problema no es la falta de normas, sino la falta de un procedimiento que las convierta en decisiones verificables dentro de la institución. Por ello, la pregunta de investigación no se limita a qué controles aplicar, sino a cómo diagnosticar y gestionar el riesgo de forma sistemática, trazable y centrada en los titulares.

## 1.4 Justificación

La importancia del trabajo radica en que la gestión de riesgos ha dejado de ser una buena práctica opcional para convertirse en una obligación jurídica. La LOPDP exige

al responsable una metodología de análisis de riesgos y un proceso de evaluación continua de sus medidas de seguridad [10, arts. 37 y 40], y la SPDP ha concretado esa exigencia mediante una guía con un capítulo de cumplimiento obligatorio [13] y una norma que califica directamente como de gran escala los tratamientos de datos de salud y de adolescentes en entornos educativos [16]. Las IES, que tratan estos datos de forma habitual, requieren una herramienta que traduzca esas obligaciones a su realidad operativa. La necesidad es cuantificable: el sistema de educación superior cuenta con 280 instituciones —64 universidades y escuelas politécnicas y 216 institutos y conservatorios— [22], todas responsables del tratamiento de datos de su comunidad, mientras que el número de delegados de protección de datos registrados en todo el país, en abril de 2025, equivalía como máximo al 7,0 % de las instituciones educativas obligadas (Sección 1.1.3). Para una IES particular, además, una infracción grave se sanciona con una multa de entre el 0,7 % y el 1 % de su volumen de negocio del ejercicio anterior [10, art. 72], y las dos primeras multas impuestas por la SPDP sumaron cerca de 454 500 dólares [17].

La novedad del aporte reside en la integración de elementos que la literatura aborda por separado. Los antecedentes revisados ofrecen metodologías generales de evaluación de impacto [33, 32] o modelos de seguridad de la información centrados en activos [27, 36], pero no una metodología específica para IES ecuatorianas que adopte la perspectiva de los titulares exigida por la LOPDP y siga las etapas de la guía de la SPDP. Este vacío coincide con la escasez de investigación empírica sobre riesgos en la educación superior señalada por Ulven y Wangen [2].

La utilidad del proyecto se expresa en sus productos: un documento metodológico por fases y una matriz de riesgos aplicada, concebida como plantilla reutilizable en hoja de cálculo, que la institución podrá emplear para priorizar controles, documentar su responsabilidad proactiva y preparar evaluaciones de impacto. La factibilidad es técnica, operativa y económica, porque el trabajo se apoya en normas de acceso público, en herramientas ofimáticas de uso común y en el acceso a información institucional bajo las debidas autorizaciones, sin requerir infraestructura adicional.

Los beneficiarios directos son la institución, en su calidad de responsable del tratamiento, y las unidades académicas y administrativas que intervienen en el caso de estudio; los beneficiarios indirectos son los estudiantes y docentes, cuyos derechos se protegen mejor cuando los riesgos se identifican y tratan de forma anticipada, así como otras IES que podrán replicar la metodología. El impacto esperado es la reducción de la exposición legal y de la vulnerabilidad de la información, junto con una mejora de la confianza de la comunidad universitaria.

El trabajo se inscribe en la línea de investigación Gestión de la Información,

sublínea Gobernanza y seguridad de la información, y en el eje de aplicación Tecnologías para la educación. Asimismo, contribuye a las competencias del perfil de egreso PE-CP-06, que consiste en evaluar proyectos de TI en el ámbito de las buenas prácticas y en concordancia con el marco legal vigente; PE-MI-04, relativa a gestionar proyectos de TI aplicando conceptos éticos, legales, económicos y financieros para la toma de decisiones; PE-IS-04, referida a realizar proyectos de investigación sobre problemas técnicos de la profesión siguiendo una metodología científica; y PE-PP-05, que corresponde a implementar sistemas de seguridad informática bajo políticas organizacionales y estándares aceptados, con ética y responsabilidad.

Podría objetarse que la guía de la SPDP ya ofrece a las instituciones todo lo necesario y que, por tanto, una metodología adicional resulta redundante. La objeción no se sostiene por dos razones. Primero, la guía es deliberadamente general: fija etapas y reglas de estimación aplicables a cualquier responsable, pero no indica qué procesos, titulares, amenazas ni controles son característicos de una universidad. Segundo, la propia guía exige que la metodología se adapte a la naturaleza del tratamiento y a las partes involucradas, como también lo hace el artículo 40 de la LOPDP [10, art. 40]. En consecuencia, el trabajo no duplica la guía, sino que la vuelve operativa para el contexto de una IES, y en ello reside su justificación.

## 1.5 Objetivos

### 1.5.1 Objetivo General

Diseñar una metodología de diagnóstico y gestión de riesgos para el tratamiento de datos personales de estudiantes y docentes en instituciones de educación superior, mediante la integración de las etapas de la guía de gestión de riesgos y evaluación de impacto de la SPDP con la norma ISO/IEC 27005:2022, para contribuir al cumplimiento de las obligaciones de análisis de riesgos y evaluación de impacto establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (2021) y en su Reglamento General (2023).

### 1.5.2 Objetivos Específicos

1. **Diagnóstico.** Diagnosticar el tratamiento de datos personales del proceso de admisión y matrícula de la Universidad Tecnológica Indoamérica, sede Quito, mediante la determinación precisa de los requisitos normativos, la información, los instrumentos, las fuentes y los actores necesarios, y su aplicación en revisión documental, entrevistas semiestructuradas y un cuestionario de

madurez, para establecer la línea base de cumplimiento respecto de la LOPDP (2021) y su Reglamento General (2023).

2. **Universidades.** Analizar la situación de implementación de la protección de datos personales en las universidades ecuatorianas y los referentes normativos y metodológicos nacionales e internacionales, mediante la revisión de fuentes oficiales, estudios indexados y marcos de gestión de riesgos, para fundamentar las fases y los criterios de la metodología.

3. **Implementación.** Implementar la metodología en el proceso de admisión y matrícula de la Universidad Tecnológica Indoamérica, sede Quito, mediante la identificación de escenarios de riesgo, su estimación con criterio de expertos y su registro en una matriz de riesgos inherentes y residuales, para formular un plan de tratamiento con controles, responsables, plazos e indicadores trazables a la LOPDP.

4. **Evaluación.** Evaluar la metodología mediante un panel Delphi con expertos calibrados, juicio de expertos e indicadores con metas, para determinar su validez y aplicabilidad y formular recomendaciones de mejora continua alineadas a la LOPDP y a la normativa de la SPDP.

Los cuatro objetivos guardan una secuencia lógica con el objetivo general: el primero establece qué se necesita saber y cuál es el punto de partida; el segundo sitúa la propuesta frente a la realidad de las universidades y a los referentes disponibles; el tercero pone a prueba el diseño en un proceso real, y el cuarto determina, con evidencia documentada, si la metodología es válida y cómo mejorarla.

## 1.6 Alcance del Proyecto

El alcance del proyecto comprende cuatro componentes, uno por objetivo específico: (1) la determinación de los requisitos del diagnóstico y su ejecución sobre las actividades de tratamiento del proceso de admisión y matrícula de la UTI; (2) el análisis de la situación de las universidades ecuatorianas y de los referentes normativos y metodológicos, que fundamenta una metodología con una fase de preparación, una fase de diagnóstico de madurez y fases de identificación, evaluación, mitigación y monitoreo articuladas con las etapas de la guía de la SPDP; (3) la implementación de la metodología en el proceso de admisión y matrícula de la UTI, sede Quito, con su matriz de riesgos inherentes y residuales en una plantilla reutilizable y su plan de tratamiento, y (4) la evaluación de la metodología mediante un panel

Delphi calibrado, juicio de expertos e indicadores con metas, de la que se derivan las recomendaciones de mejora continua.

El proyecto excluye de manera expresa tres aspectos. En primer lugar, no incluye la certificación legal formal ante la autoridad de protección de datos, por lo que sus resultados no constituyen una declaración de cumplimiento ante la SPDP. En segundo lugar, no cubre la implementación completa de todas las medidas correctivas recomendadas, que corresponderá a la institución según sus prioridades y recursos. En tercer lugar, no abarca una auditoría externa independiente; las revisiones que se realicen tendrán carácter interno y académico.

Entre las limitaciones se reconoce, primero, que el acceso a información institucional depende de la autorización formal de la universidad y de la disponibilidad de los responsables del proceso; toda evidencia se tratará de forma anonimizada o agregada y ningún dato personal real se incorporará al documento. Segundo, la estimación de probabilidades e impactos se apoyará en criterio de expertos, con la incertidumbre propia de ese tipo de juicio, aunque cada valor se acompañará de su justificación conforme exige la guía de la SPDP. Tercero, la normativa técnica de la SPDP se encuentra en evolución, por lo que la metodología se ajustará a la vigente a la fecha de cierre del trabajo.

Delimitar de este modo el alcance no debilita el aporte, sino que lo hace verificable: el trabajo se compromete con lo que puede demostrar —un método, una herramienta y su aplicación en un proceso real— y deja expresamente fuera aquello que corresponde a la institución o a la autoridad.

## 1.7 Fundamentación Teórica

La fundamentación parte de una premisa: una metodología de gestión de riesgos sobre datos personales solo es aplicable si quienes la usan comprenden con precisión los términos legales, el lugar de cada norma en el ordenamiento y la etapa en que se encuentra su aplicación en el país. Por ello, esta sección define primero los términos legales, explica después cómo opera una ley en Ecuador, sitúa la etapa actual con fecha de corte, contrasta el régimen ecuatoriano con el de otros países y detalla el régimen de vulneraciones, antes de presentar los fundamentos de la gestión de riesgos.

### 1.7.1 Términos legales

La Tabla 6 define los términos legales que emplea la metodología con la cita del artículo que los establece. Las definiciones se parafrasean del texto oficial de la

LOPDP y de su Reglamento General.

En una IES, la institución actúa como responsable, los proveedores de plataformas académicas suelen actuar como encargados y el delegado actúa como asesor y supervisor independiente, no como ejecutor de la gestión de riesgos. Esta distinción tiene consecuencias metodológicas: la metodología asigna las decisiones de tratamiento del riesgo a la máxima autoridad y a los responsables de proceso, y reserva al delegado la emisión de observaciones previas.

### 1.7.2 Cómo funciona una ley en el ordenamiento ecuatoriano

La Constitución establece el orden jerárquico de aplicación de las normas: la Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones, y los demás actos de los poderes públicos; en caso de conflicto, prevalece la norma de mayor jerarquía [49, art. 425]. La protección de datos personales es un derecho constitucional [49, art. 66, num. 19], y por eso se regula mediante una ley orgánica, categoría que la Constitución reserva, entre otras materias, a la regulación del ejercicio de los derechos constitucionales [49, art. 133].

En el caso concreto, la cadena normativa funciona en cuatro niveles. La LOPDP fija principios, derechos, obligaciones, infracciones y sanciones, y entró en vigencia con su publicación en el Registro Oficial [10, disposición final]. El Reglamento General, expedido por el Presidente de la República mediante decreto ejecutivo, desarrolla la ley sin poder contradecirla ni limitar los derechos que reconoce [10, art. 6], [11]. La SPDP, como autoridad de control, emite normativa general o técnica para el ejercicio de sus competencias [10, art. 76, num. 5], y lo hace mediante resoluciones, como la guía de gestión de riesgos o la norma de gran escala. Por último, las normas técnicas internacionales —ISO/IEC o NIST— no son obligatorias por sí mismas, pero la ley permite a los responsables acogerse a estándares internacionales de gestión de riesgos [10, art. 37] y la guía de la SPDP recomienda ISO/IEC 27005 [15].

El tiempo también forma parte del funcionamiento de una ley. La LOPDP previó un régimen transitorio: sus disposiciones sobre medidas correctivas y régimen sancionatorio entraron en vigencia dos años después de su publicación, plazo durante el cual responsables y encargados debían adecuarse, y los tratamientos anteriores a la ley también contaban con dos años para ajustarse [10, disposiciones transitorias primera y segunda]. En consecuencia, desde mayo de 2023 la ley es plenamente exigible, y cada resolución posterior de la SPDP rige desde su publicación en el

**Tabla 6:** Términos legales de la protección de datos personales en Ecuador.

| Término | Definición y alcance | Base legal |
|---|---|---|
| Dato personal | Dato que identifica o hace identificable a una persona natural, directa o indirectamente. | LOPDP, art. 4 |
| Datos sensibles | Datos relativos a etnia, identidad de género, identidad cultural, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición migratoria, orientación sexual, salud, datos biométricos y genéticos, y aquellos cuyo tratamiento indebido pueda originar discriminación. | LOPDP, art. 4 |
| Categorías especiales | Datos sensibles; datos de niñas, niños y adolescentes; datos de salud, y datos de personas con discapacidad y de sus sustitutos. | LOPDP, art. 25 |
| Datos de niñas, niños y adolescentes | Categoría especial. Los adolescentes pueden consentir por sí mismos desde los 15 años si se les especifican con claridad los fines; entre los 12 y los 15 años, y en el caso de niñas y niños, ejercen sus derechos mediante su representante legal. | LOPDP, arts. 21, 24 y 25 |
| Titular | Persona natural cuyos datos son objeto de tratamiento. | LOPDP, art. 4 |
| Tratamiento | Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, automatizada o no: recogida, registro, conservación, consulta, comunicación, supresión, destrucción y, en general, cualquier uso. | LOPDP, art. 4 |
| Responsable del tratamiento | Persona natural o jurídica, pública o privada, autoridad u organismo que, solo o con otros, decide sobre la finalidad y el tratamiento. | LOPDP, art. 4 |
| Encargado del tratamiento | Persona natural o jurídica, pública o privada, que trata datos a nombre y por cuenta del responsable; su relación se rige por un contrato escrito. | LOPDP, art. 4; RLOPDP, art. 41 |
| Delegado de protección de datos (DPD) | Persona natural que informa al responsable o al encargado sobre sus obligaciones, supervisa el cumplimiento y coopera con la autoridad como punto de contacto. Es obligatorio en el sector público, cuando las actividades requieren un control permanente y sistematizado, en el tratamiento a gran escala de categorías especiales y en otros casos que fije la autoridad. Entre sus funciones está asesorar en el análisis de riesgos y la evaluación de impacto. Requiere título de tercer nivel en Derecho, Sistemas de Información, Comunicación o Tecnologías y al menos cinco años de experiencia profesional. | LOPDP, arts. 4, 48 y 49; RLOPDP, arts. 48 y 55 |
| Vulneración de la seguridad de los datos | Incidente de seguridad que afecta la confidencialidad, la disponibilidad o la integridad de los datos personales. | LOPDP, art. 4 |
| Evaluación de impacto (EIPD) | Análisis preventivo con el que el responsable valora los impactos del tratamiento; es obligatoria, entre otros casos, en el tratamiento a gran escala de categorías especiales y debe realizarse antes del inicio del tratamiento. | LOPDP, art. 42; RLOPDP, arts. 29 a 32 |
| Registro de actividades de tratamiento (RAT) | Registro escrito o electrónico de los fines, titulares, categorías de datos, destinatarios, transferencias, bases de legitimación, plazos de conservación y medidas de seguridad. Obligatorio con cien o más trabajadores y, con | RLOPDP, arts. 38 y 39 |

Registro Oficial, salvo que disponga otra cosa.

### 1.7.3 Etapa actual de la protección de datos en Ecuador

Para responder en qué etapa se encuentra el país, la Tabla 7 reconstruye la cronología normativa e institucional con fecha de corte al 27 de octubre de 2026. Solo se incluyen hitos verificados en el Registro Oficial, en documentos de la autoridad o en fuentes que citan esos documentos.

**Tabla 7:** Cronología de la protección de datos personales en Ecuador (corte: 27 de octubre de 2026).

| Fecha | Hito | Fuente |
|---|---|---|
| 20-10-2008 | La Constitución reconoce el derecho a la protección de datos de carácter personal (art. 66, num. 19). | [49] |
| 26-05-2021 | Publicación de la LOPDP en el Quinto Suplemento del Registro Oficial N.º 459. | [10] |
| Mayo de 2023 | Vencen los dos años de adecuación; entran en vigencia las medidas correctivas y el régimen sancionatorio. | [10] |
| 13-11-2023 | Publicación del Reglamento General (Decreto Ejecutivo N.º 904). | [11] |
| 28-03-2024 | El CPCCS designa al primer Superintendente de Protección de Datos Personales. | [50] |
| 19-05-2025 | Publicación de la Guía de Gestión de Riesgos y Evaluación de Impacto (Res. SPDP-SPD-2025-0003-R). | [13, 14] |
| 2025 | Reglamento del delegado de protección de datos (Res. SPDP-SPD-2025-0028-R). | [24] |
| Diciembre de 2025 | Primeras sanciones por infracciones graves (cerca de 454 500 dólares en total). | [17] |
| 25-02-2026 | Norma de tratamiento a gran escala (Res. SPDP-SPD-2026-0005-R). | [16] |
| 30-03-2026 | Segunda versión de la guía de gestión de riesgos (Res. SPDP-SPD-2026-0012-R). | [15] |
| 22-05-2026 | La Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Ciberseguridad reforma el art. 43 de la LOPDP (notificación al CSIRT) e introduce el plazo de 72 horas para incidentes de ciberseguridad. | [12] |
| 24-09-2026 | Norma técnica de notificación de vulneraciones (Res. SPDP-SPD-2026-0040-R), con canal digital SISPDP. | [51] |

**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Elaboración propia a partir de las fuentes citadas

La cronología permite caracterizar la etapa actual como de *consolidación regulatoria con aplicación incipiente*. La fase legislativa concluyó en 2021 y la de adecuación en 2023; la autoridad de control existe desde 2024 y, entre 2025 y 2026, expidió la normativa secundaria que vuelve operativas las obligaciones de gestión de riesgos, evaluación de impacto, delegado y notificación de vulneraciones. Sin

embargo, la aplicación efectiva apenas comienza: las primeras sanciones son de diciembre de 2025 y no existen estadísticas públicas sobre el cumplimiento de los sectores regulados (Sección 1.1.3). Para las instituciones educativas, esto significa que las reglas ya están definidas y son exigibles, pero aún no existen prácticas sectoriales consolidadas que les sirvan de referencia.

### 1.7.4 Contraste con otros países

La Tabla 8 compara el régimen ecuatoriano con los de la Unión Europea (con la particularidad de España), Colombia, Perú, Chile y Brasil en seis criterios relevantes para una institución educativa. Los datos se tomaron de los textos legales o de las autoridades de cada país; los que no pudieron contrastarse con el texto oficial se señalan para su verificación.

**Tabla 8:** Comparación de regímenes de protección de datos personales.

| País y norma (año) | Autoridad | Delegado (DPD) | Notificación de vulneraciones | Sanción máxima | Menores y educación |
|---|---|---|---|---|---|
| Unión Europea: RGPD (2016, aplicable desde 2018); España: LOPDGDD (2018) [52, 53] | Autoridad nacional de control (en España, la AEPD) | Obligatorio en autoridades públicas y en tratamientos a gran escala de categorías especiales o de observación sistemática (RGPD, art. 37); en España, obligatorio para centros docentes y universidades públicas y privadas (LOPDGDD, art. 34) | 72 horas desde que se tiene constancia (RGPD, art. 33) | 20 millones de euros o 4 % del volumen de negocio anual mundial (RGPD, art. 83) | Consentimiento propio desde los 16 años, que cada Estado puede reducir hasta 13 (RGPD, art. 8); en España, 14 años (LOPDGDD, art. 7) |
| Colombia: Ley 1581 (2012) [54, 55] | Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) | No previsto como figura general en la ley [VERIFICAR: obligación reglamentaria de designar una persona o área responsable] | 15 días hábiles desde la detección, por instrucción de la SIC | 2 000 salarios mínimos mensuales (art. 23) | Tratamiento proscrito salvo datos de naturaleza pública, con respeto de los derechos prevalentes (art. 7) |
| Perú: Ley 29733 (2011); reglamento D.S. 016-2024-JUS [56, 57] | Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales | Oficial de datos personales exigido por el nuevo reglamento [VERIFICAR: supuestos y gradualidad] | 48 horas desde que se toma conocimiento (reglamento, art. 34) | [VERIFICAR: tope en UIT] | [VERIFICAR: edad de consentimiento y reglas para menores] |
| Chile: Ley 21.719 (2024; vigencia desde el 1-12-2026) [58] | Agencia de Protección de Datos Personales | Voluntario: el responsable "podrá designar" un delegado (art. 50) | "Por los medios más expeditos posibles y sin dilaciones indebidas" (art. 14 sexies), sin plazo en horas | 20 000 UTM; en reincidencia de empresas que no son de menor tamaño, hasta el 4 % de los ingresos anuales | Niños menores de 14 años: consentimiento de sus padres; datos sensibles de adolescentes menores de 16 años: igual regla; prima el interés superior (art. 16 quáter) |
| Brasil: LGPD (2018) [59, 60] | Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) | Obligatorio el encargado (*encarregado*) (art. 41) [VERIFICAR: dispensas reglamentarias para agentes de pequeño porte] | 3 días hábiles desde que se conoce que el incidente afectó datos personales (Res. CD/ANPD 15/2024) | 2 % de la facturación en Brasil, con un tope de 50 millones de reales por infracción (art. 52) | Tratamiento en el mejor interés del menor [VERIFICAR: reglas de consentimiento del art. 14] |
| Ecuador: LOPDP (2021) [10, 12, 16] | Superintendencia de Protección de Datos Personales (SPDP) | Obligatorio en el sector público, con control permanente y sistematizado y en gran escala de categorías especiales (art. 48); los entornos educativos con datos de menores son gran escala (Res. 0005-R) | Término de 5 días a la SPDP, al organismo de control y al CSIRT (art. 43); 3 días a los titulares (art. 46) | Privados: 0,7 % a 1 % del volumen de negocio por infracción grave (art. 72) | Categoría especial (art. 25); consentimiento propio desde los 15 años (art. 21); deberes de las entidades educativas (arts. 23 y 24) |

**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Elaboración propia a partir de las fuentes citadas

El contraste arroja tres conclusiones. Primero, el término ecuatoriano de cinco días para notificar a la autoridad es más amplio que el europeo (72 horas), el peruano (48 horas) y el brasileño (3 días hábiles), lo que no reduce la exigencia: presupone que la institución ha identificado sus escenarios de riesgo de antemano para poder evaluar y notificar dentro de ese término. Segundo, de acuerdo con los textos revisados, Ecuador se sitúa, junto con España, entre los regímenes que vinculan expresamente el tratamiento de datos de menores en el ámbito educativo con obligaciones reforzadas —gran escala, evaluación de impacto y delegado—, lo que coloca a las instituciones educativas ecuatorianas en el nivel más alto de exigencia de la región. Tercero, mientras Chile mantiene el delegado como figura voluntaria y Colombia carece de un plazo legal en horas, Ecuador combina un delegado obligatorio en los supuestos educativos con plazos legales fijos, de modo que la metodología debe producir evidencia verificable de cumplimiento y no solo buenas prácticas.

### 1.7.5 Régimen de vulneraciones: plazos, SISPDP y comunicación a los titulares

La Tabla 9 sintetiza los plazos verificados en los textos oficiales, con el sujeto obligado, el destinatario y el momento en que empieza a correr cada plazo. Su lectura conjunta despeja una confusión frecuente: el plazo de 72 horas no es de protección de datos, sino de ciberseguridad, y no obliga a una universidad particular salvo que sea operadora de infraestructura crítica digital.

El Reglamento General precisa tres elementos que la metodología incorpora. Primero, la notificación procede cuando es probable que la vulneración constituya un riesgo para los derechos de las personas, y se presume ese riesgo cuando los datos fueron destruidos o dejaron de estar disponibles, fueron alterados o quedaron incompletos, el responsable perdió su control o acceso, o el tratamiento no fue autorizado o es ilícito [11, art. 24]. Segundo, la notificación debe contener la naturaleza y el tipo de vulneración, los titulares afectados, el detalle inicial de los sistemas vulnerados, la causa presunta, el volumen y los tipos de datos comprometidos, las medidas adoptadas y previstas, la evaluación del riesgo para los titulares y otros aspectos que determine la autoridad [11, art. 26]. Tercero, la comunicación al titular contiene la misma información, en lenguaje claro y sencillo [11, art. 28]. La ley exceptúa la comunicación al titular cuando el responsable aplicó medidas que se demuestran efectivas sobre los datos afectados, cuando adoptó medidas que garantizan que el riesgo no se materializará —ambas excepciones deben ser calificadas por la autoridad— o cuando la comunicación individual exige un esfuerzo desproporcionado, caso en que procede una comunicación pública [10, art. 46].

**Tabla 9:** Plazos de notificación de vulneraciones e incidentes vigentes en Ecuador (corte: 27 de octubre de 2026).

| Obligación | Sujeto obligado | Destinatario | Plazo | Inicio del cómputo | Base legal |
|---|---|---|---|---|---|
| Notificar la vulneración | Responsable del tratamiento | SPDP; organismo de regulación y control competente; CSIRT correspondiente (con fines informativos y de coordinación) | Tan pronto sea posible; máximo término de 5 días | Desde que tuvo constancia de la vulneración | LOPDP, art. 43, reformado por la LOFC, art. 14 |
| Notificar al responsable | Encargado del tratamiento | Responsable | Tan pronto sea posible; máximo término de 2 días | Desde que tuvo conocimiento | LOPDP, art. 43; RLOPDP, art. 27 |
| Notificar al titular | Responsable del tratamiento | Titulares afectados | Sin dilación; término de 3 días | Desde que tuvo conocimiento del riesgo | LOPDP, art. 46; RLOPDP, art. 28 |
| Notificar un incidente de ciberseguridad | Entidades públicas y operadores de infraestructura crítica digital | Ente rector de la ciberseguridad (a través del órgano de control especializado, si lo hay) | De inmediato; máximo 72 horas | Desde la detección del incidente | Ley Orgánica de Transformación Digital y Audiovisual, art. 20-G, incorporado por la LOFC, art. 6 |

**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Elaboración propia a partir de [10, 11, 12]

La Resolución SPDP-SPD-2026-0040-R concretó el procedimiento: la notificación se presenta por medios digitales a través del Sistema Nacional de Registro de Datos Personales (SISPDP), y su omisión constituye una infracción grave; las vulneraciones se clasifican según la dimensión afectada —confidencialidad, integridad o disponibilidad— y según su carácter temporal, permanente o irreversible; y la comunicación a los titulares debe informar la naturaleza del incidente, las fechas estimadas, las medidas de mitigación y las recomendaciones de protección [51] [VERIFICAR: criterios y niveles de clasificación en el texto oficial de la Res. SPDP-SPD-2026-0040-R, R.O. 1.er Supl. 376]. Para la metodología, estas reglas convierten la fase de monitoreo en un procedimiento con plazos verificables: la clasificación de la vulneración reutiliza la separación por dimensiones de la matriz, y la evaluación del riesgo exigida en la notificación reutiliza las escalas de impacto sobre el titular.

### 1.7.6 Gestión de riesgos y evaluación de impacto

La gestión de riesgos se entiende como el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo [61]. La norma ISO/IEC 27005:2022 desarrolla ese marco para la seguridad de la información mediante un proceso que comprende el establecimiento del contexto, la identificación, el análisis, la evaluación y el tratamiento de riesgos, junto con su comunicación y seguimiento [48]; la guía de la SPDP adopta esas mismas etapas y las orienta hacia la protección de los derechos de los titulares [13]. La norma ISO/IEC 27701:2025 complementa el enfoque con requisitos para un sistema de gestión de la información de privacidad [62].

La evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD) es el análisis previo de un tratamiento que probablemente conlleve un alto riesgo para los derechos y libertades de los titulares [10, art. 42]. La literatura la distingue del análisis de riesgos de seguridad porque su objeto es el daño a las personas y no la pérdida para la organización [32]. En cuanto a la estimación del riesgo, coexisten enfoques cualitativos, basados en escalas y criterio de expertos, y enfoques cuantitativos como el modelo FAIR, que estima la frecuencia y la magnitud de las pérdidas mediante simulación y redes bayesianas [35]. Distinguir entre riesgo inherente, previo a los controles, y riesgo residual, posterior a ellos, permite medir el efecto de las medidas propuestas, que es precisamente lo que el artículo 37 de la LOPDP exige evidenciar.

De estos fundamentos se desprende la premisa conceptual de todo el trabajo: en materia de datos personales, el riesgo relevante no es la pérdida que sufre la organización, sino el daño que puede sufrir el titular. Una metodología que no adopte esa premisa podrá proteger sistemas, pero no cumplirá la LOPDP. Sobre esa

base se construye el diseño metodológico que se presenta en el capítulo siguiente.

# CAPÍTULO II

# METODOLOGÍA

Este capítulo sostiene que una metodología de gestión de riesgos sobre datos personales solo es válida si parte de la práctica real de la institución, se construye con un método de investigación verificable y traduce cada exigencia normativa en una actividad concreta. Para demostrarlo, se caracteriza primero la situación de partida de la Universidad Tecnológica Indoamérica (UTI) en el proceso de admisión y matrícula de la sede Quito; se justifica después el enfoque de ciencia del diseño y las técnicas de recolección; y se presentan, por último, los requisitos y el diseño de la metodología propuesta. La información institucional se obtiene con autorización formal de la universidad y se trata de forma anonimizada, de acuerdo con las limitaciones declaradas en el Capítulo I.

## 2.1 Diagnóstico de la Situación Actual

Un diagnóstico honesto no puede presuponer las deficiencias de la institución que analiza. Por ello, esta sección distingue con claridad entre lo que se conoce de la UTI por fuentes públicas verificables, lo que se sabe del proceso de admisión y matrícula por la literatura y la práctica del sector, y lo que solo podrá establecerse con la aplicación de los instrumentos de la fase de diagnóstico (OE1), cuyos resultados se presentan en el Capítulo III.

### 2.1.1 Caracterización de la institución

La Tabla 10 reúne la información pública verificada de la UTI y señala los datos que se levantarán con autorización institucional. Los valores marcados como pendientes no se estiman ni se suponen, porque de ellos dependen criterios de impacto exigidos por la guía de la SPDP, como el número de titulares afectados y la presencia de categorías especiales [15].

**Tabla 10:** Caracterización de la Universidad Tecnológica Indoamérica para el caso de estudio.

| **Parámetro** | **Valor** | **Fuente** |
|---|---|---|
| Creación | Ley N.º 112, Registro Oficial N.º 373, 31 de julio de 1998 | [28] |
| Naturaleza jurídica | Entidad de derecho privado, con personería jurídica y autonomía administrativa y financiera | [28] |
| Domicilio principal | Ambato, provincia de Tungurahua | [28] |
| Financiamiento | Recursos propios, matrículas, pensiones y aranceles, legados y donaciones | [28] |
| Sede del caso de estudio | Quito | Información institucional |
| Estudiantes matriculados en la sede Quito | [PENDIENTE] | Secretaría Académica |
| Aspirantes por periodo y proporción de menores de edad | [PENDIENTE] | Admisiones |
| Estudiantes con beca, arancel diferenciado o discapacidad declarada | [PENDIENTE] | Bienestar Estudiantil |
| Unidades que intervienen en el proceso | [PENDIENTE: validar el modelo de la Tabla 11] | Entrevistas |
| Sistemas de información y encargados del tratamiento | [PENDIENTE] | Dirección de TI |
| Política de protección de datos y delegado de protección de datos | [PENDIENTE: no se localizaron en la búsqueda pública realizada en octubre de 2026] | Área jurídica |
| Autorización formal de la universidad para el estudio | [PENDIENTE: oficio de autorización, instancia que lo emite y fecha (Anexo L)] | Rectorado o instancia que la UTI designe |

**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Elaboración propia con base en [28]

### 2.1.2 Descripción del proceso de admisión y matrícula

El proceso de admisión y matrícula se eligió porque concentra, en un periodo breve, la recolección masiva de datos de personas que aún no tienen vínculo con la institución, incluye previsiblemente categorías especiales de datos —discapacidad, condición socioeconómica y datos de adolescentes— e involucra a varias unidades y proveedores externos. Esta combinación lo vuelve representativo de los riesgos que la LOPDP pretende controlar [10, arts. 25 y 40] y lo sitúa potencialmente dentro de los supuestos de tratamiento a gran escala definidos por la SPDP, que incluyen el tratamiento sistemático de datos de niñas, niños y adolescentes en entornos educativos [16].

La Tabla 11 propone un modelo de referencia del proceso en seis subprocesos, construido a partir de la estructura habitual de los procesos de admisión en las IES. El modelo no describe todavía la práctica de la UTI: es el punto de partida de las entrevistas, en las que cada responsable confirmará, corregirá o completará los datos, los sistemas y los terceros que intervienen en su subproceso.

### 2.1.3 Aspectos críticos a verificar

La literatura permite anticipar dónde suelen concentrarse los riesgos en procesos de este tipo, aunque no permite afirmar que existan en una institución concreta. Las revisiones de Ulven y Wangen [2] y de Álvarez-Carrión y Hernández-Sotomayor [26] señalan como causas recurrentes de incidentes en universidades el error humano, los fallos técnicos y la gestión deficiente de accesos, mientras que Li et al. [3] vinculan la ocurrencia de brechas con decisiones organizacionales sobre vulnerabilidades y plataformas, y Piray Rodríguez et al. [25] documentan una adopción desigual de políticas de protección de datos en las universidades del país. Sobre esa base, el diagnóstico de la UTI verificará, con evidencia de la práctica efectiva y no solo de la política escrita, los siguientes aspectos:

1. La existencia y actualización de un registro de actividades de tratamiento (RAT) del proceso.

2. La base de legitimación de cada actividad y la separación, en los formularios, de las finalidades necesarias para la admisión y las finalidades de difusión.

3. El modo de recepción, almacenamiento y acceso de los certificados de discapacidad y la información socioeconómica.

4. La asignación y revisión de los perfiles de acceso a los sistemas, en especial del personal temporal.

**Tabla 11:** Modelo de referencia del proceso de admisión y matrícula (a validar en la UTI).

| **Subproceso** | **Datos personales previsibles** | **Titulares** | **Sistemas y terceros previsibles** |
|---|---|---|---|
| SP1. Registro y postulación | Identificación, contacto, fecha de nacimiento, colegio de procedencia, fotografía | Aspirantes; representantes de menores | Portal web; herramienta de gestión de postulantes |
| SP2. Admisión y nivelación | Calificaciones de bachillerato, resultados de evaluaciones de admisión | Aspirantes | Sistema de gestión académica; correo institucional |
| SP3. Becas y aranceles diferenciados | Información socioeconómica del hogar, certificados de discapacidad, datos de salud en casos de excepción | Aspirantes y su núcleo familiar | Formularios y almacenamiento institucional |
| SP4. Pago de matrícula | Datos de facturación y de medios de pago del pagador | Estudiantes; pagadores | Sistema financiero; proveedor de pagos |
| SP5. Legalización de la matrícula | Expediente completo, creación de cuentas institucionales | Estudiantes | Sistema de gestión académica; servicios en la nube; aula virtual |
| SP6. Reportes y archivo | Datos para reportes a organismos de control; expedientes de aspirantes no admitidos | Estudiantes y aspirantes | Sistema de gestión académica; archivo |

**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Elaboración propia

5. Los plazos de conservación y eliminación de los expedientes, incluidos los de aspirantes no admitidos.

6. Las cláusulas de protección de datos en los contratos con los encargados del tratamiento.

7. La existencia de un procedimiento de gestión y notificación de vulneraciones que permita cumplir el término de cinco días del artículo 43 de la LOPDP [10, art. 43].

8. El grado en que la gestión de la seguridad considera el impacto de los incidentes sobre los titulares.

En consecuencia, el diagnóstico no parte de suponer deficiencias en la UTI, sino de una lista explícita de aspectos que la evidencia confirmará o descartará. Esta decisión protege la validez del trabajo y evita atribuir a la institución hallazgos que no se han comprobado.

### 2.1.4 Requisitos para ejecutar el diagnóstico

El primer objetivo específico exige saber con precisión qué se necesita para diagnosticar, antes de diagnosticar. La Tabla 12 enumera los requisitos de información, su fuente o informante, el instrumento con que se obtienen, su fundamento y su estado a la fecha de corte del documento. El detalle operativo —qué documento solicitar, a quién y con qué formato— se mantiene en el archivo de control `REQUISITOS_DIAGNOSTICO.md` del repositorio del proyecto.

Los requisitos D01 a D10 no son equivalentes: D01 condiciona a todos los demás, porque sin autorización no puede accederse a la información institucional, y D03 y D04 condicionan la determinación de gran escala y, con ella, la obligatoriedad de la evaluación de impacto. Por ese motivo, el protocolo de aplicación del Capítulo III los ordena en ese mismo sentido.

## 2.2 Área de Estudio

La Tabla 13 sintetiza el dominio, el área y el objeto de estudio del proyecto.

La delimitación del área confirma que el trabajo pertenece a la gobernanza de la información y no solo a la seguridad técnica: su objeto es un proceso institucional con implicaciones jurídicas y no un sistema aislado.

**Tabla 12:** Requisitos para ejecutar el diagnóstico del proceso de admisión y matrícula (OE1).

| N.º | Requisito | Fuente o informante | Instrumento | Fundamento | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| D01 | Autorización formal de la universidad y designación de un enlace institucional | Rectorado o instancia designada | Oficio (Anexo L) | Ética del estudio; LOPDP, art. 7 | [PENDIENTE: oficio] |
| D02 | Requisitos normativos aplicables al proceso | LOPDP, RLOPDP, resoluciones de la SPDP | Lista de verificación (Anexo A) | LOPDP, arts. 37 y 40 | Disponible |
| D03 | Inventario de actividades de tratamiento y flujos de datos de SP1 a SP6: finalidades, categorías, titulares, destinatarios, encargados, transferencias y conservación | Responsables de Admisiones, Secretaría, Bienestar, Financiero y TI | Guía de entrevista (Anexo B); formato RAT (Tabla 28) | RLOPDP, arts. 38 y 39 | [PENDIENTE: entrevistas] |
| D04 | Volumen de titulares por periodo y proporción de aspirantes menores de edad | Admisiones; Secretaría Académica | Solicitud de datos agregados | Res. SPDP-SPD-2026-0005-R (gran escala) | [PENDIENTE: datos agregados] |
| D05 | Documentos vigentes: política y avisos de privacidad, formularios, contratos con encargados, tabla de conservación, matriz de accesos, procedimiento de incidentes | Área jurídica; Secretaría; TI | Lista de verificación (Anexo A) | LOPDP, arts. 34, 37, 43 y 47 | [PENDIENTE: documentos] |
| D06 | Controles técnicos y organizacionales existentes y evidencia de su práctica efectiva | Dirección de TI | Auditoría de procesos (Anexo A) | LOPDP, art. 41; guía SPDP | [PENDIENTE: evidencia] |
| D07 | Nivel de madurez por dominio | Responsables de las unidades | Cuestionario de madurez (Anexo C) | Fase 0 de la metodología | [PENDIENTE: respuestas] |
| D08 | Historial agregado de incidentes de los últimos tres años | Dirección de TI | Entrevista; registro de incidentes | LOPDP, art. 41, num. 4 | [PENDIENTE: historial] |
| D09 | Existencia de delegado de protección de datos y su registro ante la SPDP | Área jurídica | Entrevista; consulta documental | LOPDP, art. 48 | [PENDIENTE: confirma-ción] |
| D10 | Panel de al menos cinco expertos con coeficiente de competencia determinado | Profesionales externos al caso | Autoevaluación de competencia (Anexo F) | Guía SPDP (Delphi) | [PENDIENTE: panel] |

**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Elaboración propia con base en [10, 11, 15, 16]

**Tabla 13:** Área de estudio.

| | |
|---|---|
| **Dominio:** | Gobernanza de la información y protección de datos personales |
| **Línea de investigación:** | Gestión de la información |
| **Sublínea de investigación:** | Gobernanza y seguridad de la información. |
| **Campo:** | Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) |
| **Área:** | Gestión de riesgos sobre el tratamiento de datos personales y evaluación de impacto |
| **Aspectos:** | Inventario de tratamientos, identificación de amenazas y vulnerabilidades, estimación de probabilidad e impacto sobre los titulares, tratamiento del riesgo, monitoreo y cumplimiento de la LOPDP, su reglamento y la normativa técnica de la SPDP |
| **Objeto de estudio:** | Proceso de admisión y matrícula de la Universidad Tecnológica Indoamérica, sede Quito |
| **Periodo de estudio:** | Periodo académico B26, con una duración de seis meses a partir de la aprobación de la propuesta (2026–2027) |

**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Elaboración propia

## 2.3 Metodología de Desarrollo o Implementación

### 2.3.1 Enfoque y tipo de investigación

La investigación es de tipo aplicado, porque busca resolver un problema concreto de cumplimiento normativo en las IES, y de alcance descriptivo-propositivo, porque describe la situación de un proceso de tratamiento y propone un artefacto metodológico para gestionarlo. Se adopta un enfoque mixto: el diagnóstico y la validación combinan información cualitativa, obtenida mediante revisión documental, entrevistas y juicio de expertos, con información cuantitativa, como los niveles de madurez, las estimaciones de probabilidad y las métricas de calibración. El diseño es no experimental, dado que no se manipulan variables, sino que se observa y modela un proceso en su contexto [63].

### 2.3.2 Ciencia del diseño como marco metodológico

Dado que el producto principal del trabajo es un artefacto —una metodología acompañada de una matriz de riesgos reutilizable—, el desarrollo se rige por la investigación en ciencia del diseño (*Design Science Research*, DSR). Hevner et al. [64] establecen que la ciencia del diseño en sistemas de información produce artefactos, como constructos, modelos, métodos e instanciaciones, que deben ser rigurosamente evaluados en función de su utilidad para resolver un problema relevante. Peffers et al. [65] operacionalizaron este paradigma en un proceso de seis actividades: identificación del problema y motivación, definición de los objetivos de la solución, diseño y desarrollo, demostración, evaluación y comunicación. La Tabla 14 relaciona esas actividades con las fases de la investigación definidas en la propuesta, los objetivos específicos y los entregables.

### 2.3.3 Unidad de análisis, población y muestra

La unidad de análisis es el proceso de admisión y matrícula de la UTI, sede Quito, desagregado en los seis subprocesos de la Tabla 11. El estudio no recolecta datos personales de estudiantes ni de aspirantes: la información se refiere a procesos, sistemas, controles y volúmenes agregados.

Se distinguen dos grupos de informantes. El primero está formado por los responsables de las unidades que intervienen en el proceso —Admisiones, Secretaría Académica, Bienestar Estudiantil, Dirección Financiera y Dirección de Tecnologías de la Información, o sus equivalentes en la estructura de la UTI—, seleccionados de forma intencional por su conocimiento directo del subproceso a su cargo. El

**Tabla 14:** Relación entre las actividades DSR, las fases de la investigación y los objetivos específicos.

| Actividad DSR | Fase de la investigación | OE | Entregable |
|---|---|---|---|
| 1. Identificación del problema y motivación | Diagnóstico situacional | OE1, OE2 | Cifras del sector (Sección 1.1.3); requisitos del diagnóstico; caracterización del proceso, RAT preliminar e informe de madurez |
| 2. Definición de los objetivos de la solución | Diagnóstico situacional | OE2 | Situación de las universidades, referentes comparados y requisitos de la metodología (Sección 2.5) |
| 3. Diseño y desarrollo | Diseño metodológico | OE2 | Metodología por fases, criterios de estimación y plantilla de matriz (Sección 2.6) |
| 4. Demostración | Aplicación en el caso de estudio | OE3 | Expediente anonimizado del caso, matriz de riesgos inherentes y residuales y plan de tratamiento |
| 5. Evaluación | Validación metodológica | OE4 | Calibración, rondas Delphi, juicio de expertos, indicadores con metas y recomendaciones de mejora continua |
| 6. Comunicación | Documentación final | OE4 | Trabajo de integración curricular y anexos |

**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Elaboración propia con base en [65]

segundo es un panel de expertos, cuya población está constituida por profesionales con experiencia en protección de datos personales, seguridad de la información, gestión académica o derecho informático. La muestra es no probabilística e intencional [63], compuesta por un panel de al menos cinco expertos, número mínimo que la guía de la SPDP establece para la estimación mediante el método Delphi [15]. Los criterios de selección son: (a) título de tercer nivel en tecnologías de la información, sistemas, derecho o afines; (b) al menos tres años de experiencia en seguridad de la información, protección de datos o gestión de procesos académicos en IES, y (c) ausencia de conflicto de interés con el caso. Los expertos se identifican mediante códigos (E01, E02, . . . ) y participan con consentimiento informado.

En suma, el diseño metodológico responde a la naturaleza del problema: un artefacto que debe ser útil se construye y evalúa con ciencia del diseño, y un juicio sobre riesgos que carece de datos históricos se obtiene de expertos seleccionados con criterios explícitos.

## 2.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información

La Tabla 15 resume las técnicas e instrumentos previstos, los informantes o fuentes y el objetivo al que tributa cada uno. Los instrumentos se presentan en los Anexos A a I, y la plantilla de la matriz de riesgos, en el Anexo J.

**Tabla 15:** Técnicas e instrumentos de recolección de información.

| Técnica | Instrumento | Fuente o informante | OE |
|---|---|---|---|
| Revisión documental | Lista de verificación de requisitos de la LOPDP, su reglamento y la normativa de la SPDP aplicables al proceso | Normativa vigente; documentos institucionales autorizados (políticas, formularios, contratos) | OE1 |
| Entrevista semiestructurada | Guía de entrevista por subproceso (finalidades, datos, accesos, conservación, terceros, incidentes) | Responsables de las unidades del proceso | OE1 |
| Encuesta | Cuestionario de madurez en protección de datos, con escala de cinco niveles por dominio | Responsables de las unidades; validación de contenido por expertos | OE1 |
| Auditoría de procesos | Lista de verificación jurídica, organizacional y técnica orientada a la práctica efectiva y no solo a la política escrita | Evidencia del proceso recopilada con autorización | OE1, OE3 |
| Análisis documental comparado | Matriz de fuentes oficiales y estudios sobre universidades; tabla comparativa de regímenes | Registro Oficial, SPDP, CES, autoridades extranjeras, artículos indexados | OE2 |
| Autoevaluación de competencia | Cuestionario de coeficiente de competencia experta ($K$) | Candidatos al panel | OE4 |
| Método Delphi | Cuestionarios iterativos de estimación de probabilidad e impacto con justificación (*rationale*) | Panel de al menos cinco expertos | OE3, OE4 |
| Juicio de expertos | Instrumento de validación de la metodología (pertinencia, claridad, suficiencia y coherencia), escala de Likert de cinco puntos | Panel de expertos | OE4 |
| Simulacro de vulneración | Protocolo de ejercicio de mesa con tiempos de notificación | Responsables del proceso y de TI | OE4 |

**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Elaboración propia

### 2.4.1 Método Delphi y calibración de las estimaciones

El método Delphi es una técnica estructurada de consulta a expertos que se desarrolla en rondas sucesivas, de forma anónima y con retroalimentación controlada, hasta alcanzar un nivel aceptable de consenso [66]. En este trabajo se emplea para

estimar la probabilidad anual y el impacto de cada escenario de riesgo cuando no existen datos históricos suficientes, que es la situación habitual en las IES que inician su gestión de riesgos. Cada experto registra su estimación y su justificación; tras cada ronda se le devuelve la mediana y el rango intercuartílico del panel, junto con los argumentos anonimizados, y se le permite revisar su respuesta. Se prevén como máximo tres rondas.

**Selección por competencia.** Además de los criterios de perfil, cada candidato responde una autoevaluación (Anexo F) con la que se calcula su coeficiente de competencia experta [67], según la Ecuación 1:

$$K = \tfrac{1}{2}\,(K_c + K_a) \tag{1}$$

donde $K_c$ es el coeficiente de conocimiento, igual a la autovaloración del experto en una escala de 0 a 10 multiplicada por 0,1, y $K_a$ es el coeficiente de argumentación, que suma los pesos de las fuentes que sustentan su criterio (análisis teóricos, experiencia práctica, trabajos nacionales e internacionales, conocimiento del estado del tema e intuición). La competencia se considera alta si $K > 0{,}8$, media si $0{,}5 \leq K \leq 0{,}8$ y baja si $K < 0{,}5$ [67]. Se admiten en el panel los candidatos de competencia alta y, solo si no se alcanza el mínimo de cinco, los de competencia media, lo que se declara en los resultados.

**Criterio de consenso.** Para cada escenario y variable se considera alcanzado el consenso cuando se cumplen a la vez dos condiciones: el rango intercuartílico es menor o igual que 1 y al menos el 70 % de los expertos se sitúa a no más de un nivel de la mediana. Como medida complementaria del acuerdo del panel sobre el orden de prioridad de los escenarios, se calcula en cada ronda el coeficiente de concordancia $W$ de Kendall [68], cuya significación se contrasta con el estadístico $\chi^2 = m(n-1)W$, con $n-1$ grados de libertad, siendo $m$ el número de expertos y $n$ el número de escenarios. El umbral del 70 % es una decisión de diseño de esta metodología, que el panel puede revisar en la primera ronda.

Para cumplir la exigencia de la guía de la SPDP de validar las estimaciones [15], los expertos responden además una batería de preguntas de calibración con respuesta conocida, expresando su grado de confianza como una probabilidad. La calidad de esas respuestas se mide con el puntaje de Brier [69], definido en la Ecuación 2:

$$BS = \frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N}(f_t - o_t)^2 \tag{2}$$

donde $N$ es el número de preguntas, $f_t$ es la probabilidad asignada por el experto a la pregunta $t$ y $o_t$ toma el valor 1 si el evento ocurrió (o la afirmación es verdadera) y 0 en caso contrario. El puntaje varía entre 0, que corresponde a una calibración perfecta, y 1; un experto que respondiera siempre con una probabilidad de 0,5 obtendría 0,25, valor que se adopta como umbral de referencia. Las estimaciones de los expertos calibrados se emplean para ponderar las respuestas del panel conforme a la Ecuación 3, que es la que implementa la hoja *Delphi* de la plantilla:

$$\hat{x} = \frac{\sum_{e=1}^{m} w_e \, x_e}{\sum_{e=1}^{m} w_e}, \qquad w_e = \begin{cases} 1 - BS_e & \text{si } BS_e \leq 0{,}25 \\ 0 & \text{si } BS_e > 0{,}25 \end{cases} \tag{3}$$

donde $x_e$ es la estimación ordinal (1 a 5) del experto $e$ y $BS_e$ su puntaje de Brier. La mediana sigue siendo el valor de referencia del consenso; la media ponderada se informa como contraste, y si ambas difieren en más de un nivel, el escenario vuelve a ronda.

### 2.4.2 Juicio de expertos sobre la metodología

La validez de contenido de la metodología se valora con el instrumento del Anexo G, que agrupa sus enunciados en cuatro criterios —pertinencia, claridad, suficiencia y coherencia— calificados en una escala de 1 a 5. Para cada enunciado se calcula la V de Aiken [70], según la Ecuación 4:

$$V = \frac{S}{n\,(c-1)}, \qquad S = \sum_{i=1}^{n} (x_i - l) \tag{4}$$

donde $x_i$ es la calificación del juez $i$, $l = 1$ es el valor mínimo de la escala, $c = 5$ es el número de categorías y $n$ el número de jueces. Un enunciado se considera validado cuando $V \geq 0{,}70$ y la mediana del panel es igual o mayor que 4; un criterio se considera validado cuando lo están todos sus enunciados. El umbral de 0,70 es una decisión de diseño que se declara para que el resultado sea verificable; la significación estadística de cada $V$ se informa además con las tablas de probabilidad del propio Aiken [70].

### 2.4.3 Consideraciones éticas

El trabajo se rige por las siguientes reglas: (a) la recolección de información en la UTI requiere la autorización formal de la universidad, a través de la instancia que esta determine, que se incorpora como Anexo L y sin la cual no se aplica ningún

instrumento; (b) no se incorporan al documento ni al repositorio del proyecto datos personales reales: la evidencia se registra en forma anonimizada, seudonimizada o agregada; (c) los informantes y los expertos se identifican con códigos (E01, E02, . . . ) y firman un consentimiento informado que describe la finalidad, el uso de la información y su derecho a retirarse; (d) los hallazgos se redactan en términos de procesos y controles, nunca de personas, y (e) el autor declara que desempeña funciones de administración de sistemas en la infraestructura de la UTI; si alguno de los sistemas que administra forma parte del proceso, se declarará expresamente y solo se utilizará la información que la institución autorice, sin aprovechar el acceso privilegiado del autor.

Estas reglas no son un trámite accesorio: una investigación sobre protección de datos que no protegiera los datos de sus propios informantes contradiría su objeto. Por ello, la ética del estudio se trata como parte del método y no como un apartado formal.

## 2.5 Requerimientos del Proyecto

Dado que el artefacto es una metodología y no un sistema informático, los requerimientos se expresan como requisitos que la metodología debe satisfacer. Los requisitos funcionales describen lo que la metodología debe permitir hacer y se derivan de la LOPDP y de la guía de la SPDP; los no funcionales describen las cualidades que debe tener para ser adoptada por una IES.

### 2.5.1 Requerimientos Funcionales

La Tabla 16 enumera los requisitos funcionales y su fundamento normativo.

### 2.5.2 Requerimientos No Funcionales

La Tabla 17 presenta los requisitos no funcionales.

Los requisitos cumplen una función argumentativa precisa: fijan, antes del diseño, el criterio con el que se juzgará si la metodología es adecuada. Así, la evaluación del Capítulo III no depende de la opinión del autor, sino del cumplimiento verificable de cada requisito.

**Tabla 16:** Requisitos funcionales de la metodología.

| ID | Requisito | Fundamento |
|---|---|---|
| RF01 | Diagnosticar el nivel de madurez de la institución en protección de datos antes de iniciar la gestión de riesgos. | LOPDP art. 37; fase 0 propuesta |
| RF02 | Inventariar las actividades de tratamiento (RAT) con finalidades, categorías de datos, titulares, destinatarios, encargados y plazos de conservación. | LOPDP art. 40; guía SPDP (contexto) |
| RF03 | Identificar vulnerabilidades de cuatro tipos: jurídicas, organizacionales, técnicas y relativas a grupos vulnerables de titulares. | Guía SPDP |
| RF04 | Construir escenarios de riesgo con comunidad de amenaza, vector, vulnerabilidades e impacto primario y secundario, desde la perspectiva del titular y del responsable. | Guía SPDP |
| RF05 | Estimar la probabilidad referida a un lapso anual y el impacto, con justificación documentada de cada valor. | Guía SPDP |
| RF06 | Modelar por separado la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, además de la licitud del tratamiento. | Guía SPDP; LOPDP art. 37 |
| RF07 | Ponderar el impacto con los criterios de categorías especiales, grupos vulnerables, número de titulares, naturaleza de la vulneración y volumen de datos. | LOPDP arts. 25 y 40; guía SPDP |
| RF08 | Determinar el nivel de riesgo inherente y residual con una regla explícita para los escenarios de baja probabilidad y muy alto impacto. | Guía SPDP |
| RF09 | Determinar la necesidad de una evaluación de impacto (EIPD) a partir de las etapas previas. | LOPDP art. 42; Res. SPDP-SPD-2026-0005-R |
| RF10 | Seleccionar opciones de tratamiento (mitigar, transferir, evitar, aceptar) y controles con responsable, plazo e indicador. | LOPDP art. 37; ISO/IEC 27005 |
| RF11 | Definir indicadores de monitoreo y un procedimiento de respuesta que permita notificar vulneraciones en el término legal. | LOPDP arts. 37 y 43 |

**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Elaboración propia con base en [10, 15, 16, 48]

**Tabla 17:** Requisitos no funcionales de la metodología.

| ID | Atributo | Descripción |
|---|---|---|
| RNF01 | Trazabilidad | Cada actividad y cada campo de la matriz se vinculan con un objetivo específico, una etapa de la guía de la SPDP y un artículo de la LOPDP. |
| RNF02 | Reutilización | La matriz se entrega como plantilla de hoja de cálculo con listas desplegables, fórmulas y formato condicional, aplicable a otros procesos de la institución. |
| RNF03 | Usabilidad | La metodología puede ser aplicada por personal de TI, jurídico o de gestión sin formación especializada en análisis cuantitativo de riesgos. |
| RNF04 | Escalabilidad | Puede aplicarse a un proceso, a una unidad o a toda la institución sin cambiar su estructura. |
| RNF05 | Bajo costo | Se apoya en normas de acceso público y en herramientas ofimáticas de uso común. |
| RNF06 | Confidencialidad | Los expedientes de aplicación usan datos seudonimizados o agregados y registran el acceso a la evidencia. |
| RNF07 | Mantenibilidad | Las escalas, catálogos y criterios se mantienen en hojas separadas para actualizarlos ante cambios normativos. |

**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Elaboración propia

## 2.6 Diseño de la Solución

### 2.6.1 Insumos del análisis de universidades y referentes

El segundo objetivo específico no termina en un diagnóstico del sector, sino en decisiones de diseño. La Tabla 18 muestra cómo cada hallazgo del análisis de las universidades y de los referentes nacionales e internacionales (Capítulo I) se traduce en un componente concreto de la metodología.

### 2.6.2 Estructura general de la metodología

La metodología propuesta se compone de una fase de preparación (fase P), una fase de diagnóstico de madurez (fase 0) y cuatro fases de gestión: identificación, evaluación, mitigación y monitoreo. La fase de preparación se incorporó porque tanto la gestión de incidentes de ISO/IEC 27035-1:2023 como la guía de respuesta de NIST SP 800-61r3 sitúan antes de cualquier evaluación las condiciones que la hacen posible: compromiso de la dirección, roles, criterios, procedimientos y capacidades [71, 72, 73]. Sin ellas, la institución no podría, por ejemplo, notificar una vulneración dentro del término legal. Las fases se articulan con las etapas obligatorias de la guía de la SPDP, que a su vez sigue el proceso de ISO/IEC 27005:2022 [15, 48], y se apoyan en dos actividades transversales: la comunicación y consulta con las partes interesadas, y el registro documental de cada decisión y de

**Tabla 18:** De los hallazgos sobre universidades y referentes a las decisiones de diseño (OE2).

| Hallazgo | Decisión de diseño | Componente |
|---|---|---|
| La adopción de políticas de protección de datos en las universidades es desigual y no existe una medición oficial de su implementación [25] | Diagnosticar la madurez antes de gestionar el riesgo y verificar la práctica efectiva, no solo la política escrita | Fase 0; Anexos A y C |
| Los delegados registrados equivalían como máximo al 7,0 % de las instituciones educativas (Sección 1.1.3) | La metodología debe poder aplicarse sin un especialista dedicado y asignar las observaciones al área jurídica cuando no exista delegado | RNF03; regla RA-5 |
| El tratamiento de datos de menores en entornos educativos es gran escala por disposición directa [16] | Incorporar el Modelo Técnico de Gran Escala como agravante y como disparador de la EIPD | Agravante (b); RF09; regla RA-4 |
| Los plazos de notificación son de 5 días a la autoridad y 3 días a los titulares, y 72 horas para incidentes de ciberseguridad en entidades públicas (Sección 1.7.5) | Preparar el procedimiento de respuesta antes de evaluar y comprobarlo con un simulacro | Fase P; fase 4; escenario de validación V2 |
| El compromiso de la alta dirección es un factor crítico de éxito en universidades [5] | Exigir autorización y patrocinio de la máxima autoridad como primera actividad | Fase P |
| Ningún marco revisado combina enfoque en el titular, ciclo completo, EIPD, estimación justificada, sector IES y normativa ecuatoriana (Tabla 4) | Integrar la guía de la SPDP con ISO/IEC 27005, ISO/IEC 27035 y NIST SP 800-61r3, con escalas de impacto centradas en el titular | Estructura de fases; Tabla 20 |
| España exige delegado a todas las universidades; Chile lo mantiene voluntario; Ecuador lo exige en el sector público y en gran escala (Tabla 8) | Tratar la existencia del delegado como dato del diagnóstico y no como supuesto | Requisito D09 |

**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Elaboración propia

su justificación. La Figura 2 representa esta estructura.

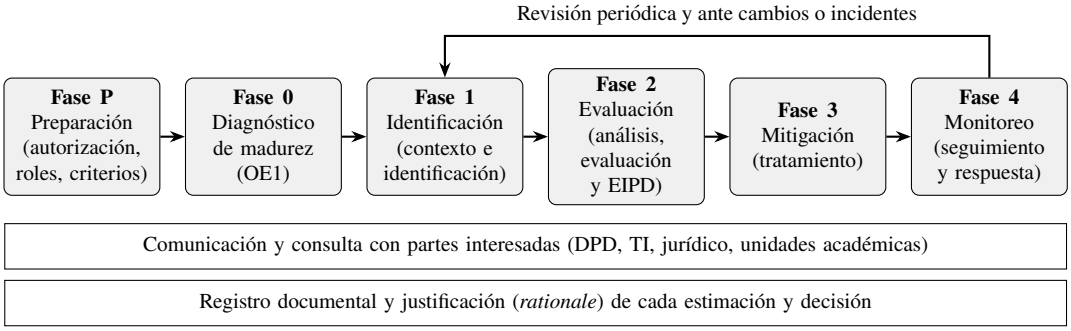



**Figura 2:** Estructura de la metodología propuesta.
**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Elaboración propia con base en [15, 48]

La Tabla 19 detalla, para cada fase, las actividades principales, los productos, la etapa correspondiente de la guía de la SPDP y el fundamento en la LOPDP. Este detalle se aplica al proceso de admisión y matrícula de la UTI en el Capítulo III.

**Tabla 19:** Fases, actividades y productos de la metodología.

| Fase | Actividades principales | Productos | Etapa SPDP / LOPDP |
|---|---|---|---|
| P. Preparación | Obtener la autorización y el patrocinio de la máxima autoridad; definir alcance, roles (responsable de proceso, DPD, TI, jurídico) y criterios de aceptación; conformar y calibrar el panel; establecer el procedimiento de respuesta a vulneraciones y los canales de notificación (SISPDP, organismo de control, CSIRT). | Autorización; plan de trabajo con roles; panel calibrado; procedimiento de respuesta aprobado | Contexto (criterios) / arts. 37, 43, 46 y 47 |
| 0. Diagnóstico de madurez | Definir alcance; aplicar el cuestionario de madurez; revisar documentos y práctica efectiva; entrevistar a responsables. | Informe de madurez; RAT preliminar; brechas prioritarias | Previa al contexto / art. 37 |
| 1. Identificación | Establecer el contexto interno, externo y normativo; completar el RAT; identificar activos, amenazas y vulnerabilidades de los cuatro tipos; construir escenarios de riesgo. | RAT; catálogo de amenazas y vulnerabilidades; escenarios de riesgo | Contexto e identificación / arts. 25 y 40 |
| 2. Evaluación | Estimar probabilidad anual e impacto con justificación (Delphi); determinar el nivel inherente; contrastar con los criterios de aceptación; decidir si se requiere EIPD. | Matriz de riesgo inherente; mapa de calor; dictamen de EIPD | Análisis y evaluación / arts. 40 y 42 |
| 3. Mitigación | Elegir la opción de tratamiento; seleccionar controles jurídicos, organizacionales y técnicos; estimar el riesgo residual; aprobar el riesgo residual. | Plan de tratamiento; matriz de riesgo residual | Tratamiento / art. 37 |
| 4. Monitoreo | Definir indicadores; revisar periódicamente los escenarios; gestionar y notificar vulneraciones; actualizar la matriz y retroalimentar la fase 1. | Tablero de indicadores; procedimiento de respuesta; registro de revisiones | Monitoreo y comunicación / arts. 37 y 43 |

**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Elaboración propia con base en [10, 15, 48]

### 2.6.3 Equivalencia con marcos de gestión de riesgos e incidentes

La Tabla 20 muestra la correspondencia de cada fase con las etapas del proceso de gestión del riesgo de ISO 31000 e ISO/IEC 27005, que adopta la guía de la SPDP; con las cinco fases de gestión de incidentes de ISO/IEC 27035-1:2023 —planificar y preparar, detectar y reportar, evaluar y decidir, responder y aprender lecciones—, y con las funciones del CSF 2.0 en que NIST SP 800-61r3 organiza la respuesta a incidentes. Esta última revisión, publicada en abril de 2025, sustituyó el ciclo de cuatro fases de la revisión 2 por las funciones Gobernar, Identificar, Proteger, Detectar, Responder y Recuperar, y agrupa las tres primeras como preparación y las tres últimas como respuesta [73].

**Tabla 20:** Equivalencia de las fases de la metodología con ISO 31000/ISO/IEC 27005, ISO/IEC 27035-1 y NIST SP 800-61r3.

| **Fase de la metodología** | **Guía SPDP / ISO 31000 / ISO/IEC 27005:2022** | **ISO/IEC 27035-1:2023** | **NIST SP 800-61r3 (funciones CSF 2.0)** |
|---|---|---|---|
| P. Preparación | Alcance, contexto y criterios; comunicación y consulta | Planificar y preparar | Gobernar (GV); Proteger (PR) en lo relativo a capacidades de respuesta |
| 0. Diagnóstico de madurez | Establecimiento del contexto (interno) | Planificar y preparar (evaluación de capacidades) | Identificar (ID), incluida la mejora (ID.IM) |
| 1. Identificación | Contexto e identificación del riesgo | — (insumo para detectar y reportar) | Identificar (ID.AM, ID.RA) |
| 2. Evaluación | Análisis y evaluación del riesgo; EIPD | Evaluar y decidir (criterios de severidad) | Identificar (ID.RA) |
| 3. Mitigación | Tratamiento del riesgo | — (controles preventivos) | Proteger (PR) |
| 4. Monitoreo y respuesta | Seguimiento y revisión; registro e informe | Detectar y reportar; evaluar y decidir; responder; aprender lecciones | Detectar (DE); Responder (RS); Recuperar (RC); Identificar, mejora (ID.IM) |

**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Elaboración propia con base en [61, 48, 15, 71, 72, 73]

La equivalencia muestra que la metodología no reemplaza a estos marcos, sino que los integra: de ISO/IEC 27005 toma el proceso de gestión del riesgo, de ISO/IEC 27035 y NIST SP 800-61r3 toma la preparación y la respuesta, y añade lo que ninguno de ellos aporta por sí solo, que es la valoración del daño a los titulares y los plazos de la normativa ecuatoriana.

### 2.6.4 Modelo de estimación del riesgo

El modelo de estimación respeta las reglas de la guía de la SPDP: cada escenario se analiza por separado para la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y la licitud; la probabilidad se refiere a un lapso anual; cada valor se acompaña de su justificación, y las escalas se tratan como etiquetas ordinales, no como magnitudes que puedan multiplicarse [15]. Las escalas que se proponen a continuación constituyen la versión inicial que el panel Delphi revisará y calibrará.

La Tabla 21 define la escala de probabilidad. Cada nivel se asocia con un intervalo de frecuencia anual esperada, lo que obliga a que la estimación tenga un referente verificable y permite contrastarla en el futuro con el registro de incidentes.

**Tabla 21:** Escala de probabilidad (lapso anual).

| **Nivel** | **Frecuencia anual esperada** | **Descripción orientativa** |
|---|---|---|
| Muy baja | Menos de una vez cada 10 años | No hay antecedentes en la institución ni en el sector; la amenaza requiere capacidades poco comunes. |
| Baja | Una vez cada 2 a 10 años | Hay antecedentes en el sector, pero los controles existentes dificultan su materialización. |
| Media | Aproximadamente una vez cada 1 a 2 años | Hay antecedentes en IES similares y controles parciales. |
| Alta | Entre 1 y 5 veces por año | El evento ha ocurrido en la institución o la vulnerabilidad es conocida y explotable. |
| Muy alta | Más de 5 veces por año | El evento es recurrente o la vulnerabilidad se explota con facilidad. |

**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Elaboración propia con base en [15]

El impacto se valora en primer lugar desde la perspectiva del titular, conforme al enfoque de derechos de la LOPDP, y en segundo lugar desde la del responsable (sanciones, costos y reputación). La Tabla 22 define la escala de impacto sobre el titular, adaptada de los niveles de severidad propuestos por ENISA [46].

El nivel de impacto inicial se ajusta con los criterios agravantes que exige la guía de la SPDP [15]: (a) si el escenario involucra categorías especiales de datos o datos de grupos vulnerables, en particular de adolescentes [10, art. 25], el impacto sube un nivel; (b) si el tratamiento afectado alcanza el umbral de gran escala del Modelo Técnico de Gran Escala de la SPDP o encaja en uno de sus supuestos directos [16], o supera el umbral de titulares que la institución haya definido como masivo, el impacto sube un nivel; (c) si la vulneración es intencional o los datos pueden combinarse para identificar a los titulares con facilidad, el impacto sube un nivel. El ajuste acumulado no puede superar el nivel muy alto y cada ajuste debe justificarse.

**Fuentes de información de cada estimación.** La guía de la SPDP exige que todo valor tenga una justificación [15]; para que esa justificación no dependa del criterio del analista, la Tabla 23 fija de antemano qué fuente respalda cada variable y en qué orden de preferencia se usan.

Formalmente, el impacto ajustado se obtiene con la Ecuación 5, en la que los niveles se codifican de 1 (muy bajo) a 5 (muy alto) solo para aplicar el tope, no para

**Tabla 22:** Escala de impacto sobre el titular.

| Nivel | Consecuencias para el titular |
|---|---|
| Muy bajo | Molestias menores que el titular supera sin dificultad (por ejemplo, reingresar información). |
| Bajo | Inconvenientes que el titular supera con algún esfuerzo (costos menores, tiempo, molestias). |
| Medio | Consecuencias significativas que el titular puede superar con dificultad (pérdida de oportunidades académicas, cargos indebidos reversibles, temor o estrés). |
| Alto | Consecuencias graves, difíciles de superar (fraude o suplantación de identidad, discriminación, exclusión de beneficios, daño reputacional). |
| Muy alto | Consecuencias irreversibles o que afectan derechos fundamentales, la salud o la integridad del titular (exposición de datos de salud o discapacidad, afectación a menores de edad). |

**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Elaboración propia adaptada de [46]

**Tabla 23:** Fuentes de información y reglas para cada variable de la estimación.

| Variable | Fuentes, en orden de preferencia | Regla de asignación |
|---|---|---|
| Probabilidad anual ($P$) | (1) Registro de incidentes de la institución (D08); (2) estado de los controles verificado en el diagnóstico (D06); (3) antecedentes sectoriales documentados [1, 2, 3]; (4) estimación Delphi calibrada | Se asigna el nivel cuya frecuencia anual (Tabla 21) contiene la frecuencia estimada; si las fuentes discrepan, prevalece la de mayor preferencia y se registra la discrepancia |
| Impacto sobre el titular ($I_0$) | (1) Categorías de datos y titulares del RAT (D03); (2) criterios de severidad de ENISA [46]; (3) estimación Delphi calibrada | Se asigna el nivel cuyo descriptor (Tabla 22) corresponde a la consecuencia más grave razonablemente previsible para el titular |
| Agravantes ($a_1, a_2, a_3$) | RAT (D03); volumen y proporción de menores (D04); Modelo Técnico de Gran Escala [16] | Cada agravante vale 0 o 1 según se cumpla o no el criterio (a), (b) o (c) |
| Impacto sobre el responsable | Régimen sancionatorio [10, arts. 71 y 72]; volumen de negocio; costos de respuesta | Se registra como información para la decisión; no modifica el nivel, que se determina por el impacto sobre el titular |

**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Elaboración propia con base en [15, 46, 16, 10]

operar con ellos como magnitudes:

$$I_{aj} = \min\left(5,\ I_0 + a_1 + a_2 + a_3\right), \qquad a_k \in \{0, 1\} \tag{5}$$

### 2.6.5 Determinación del nivel de riesgo y criterios de aceptación

Para evitar que el nivel de riesgo se obtenga multiplicando etiquetas, práctica que la guía de la SPDP desaconseja [15], el nivel no se calcula con una fórmula aritmética, sino con una función de decisión $N = T(P, I_{aj})$, donde $T$ es la Tabla 24. La tabla otorga mayor peso al impacto que a la probabilidad y contiene una regla explícita para los escenarios de baja probabilidad y alto impacto: todo escenario con impacto muy alto sobre el titular se clasifica, como mínimo, en nivel alto, con independencia de su probabilidad. El mapa de calor resultante se utiliza solo para representar los resultados, no para calibrarlos.

**Tabla 24:** Tabla de decisión del nivel de riesgo.

| **Probabilidad / Impacto** | **Muy bajo** | **Bajo** | **Medio** | **Alto** | **Muy alto** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Muy alta** | Medio | Alto | Alto | Muy alto | Muy alto |
| **Alta** | Bajo | Medio | Alto | Muy alto | Muy alto |
| **Media** | Bajo | Medio | Medio | Alto | Muy alto |
| **Baja** | Muy bajo | Bajo | Medio | Alto | Alto |
| **Muy baja** | Muy bajo | Muy bajo | Bajo | Medio | Alto |

**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Elaboración propia con base en [15]

Los criterios de aceptación del riesgo se expresan como reglas numeradas, de modo que cualquier revisor pueda verificar su aplicación:

- **RA-1.** Nivel muy bajo o bajo: aceptable, con registro de la decisión y revisión al cierre de cada periodo de admisión.
- **RA-2.** Nivel medio: se trata dentro del plan anual, con un plazo máximo de doce meses, salvo que la dirección acepte formalmente el riesgo con su justificación.
- **RA-3.** Nivel alto o muy alto: no aceptable; requiere tratamiento prioritario, con plazo máximo de noventa días para iniciar los controles.
- **RA-4.** Nivel alto o muy alto en escenarios con categorías especiales o en tratamientos a gran escala: activa la evaluación de impacto [10, art. 42].

- **RA-5.** Impacto ajustado muy alto ($I_{aj} = 5$): ningún riesgo residual puede aceptarse sin las observaciones previas del delegado de protección de datos y del área jurídica y sin la aprobación de la máxima autoridad.

Los plazos de las reglas RA-2 y RA-3 son parámetros de diseño propuestos por esta metodología; la institución puede ajustarlos en la fase de preparación, siempre que lo documente.

### 2.6.6 Estructura de la matriz de riesgos

La matriz de riesgos se implementa como una hoja de cálculo con una fila por escenario y por dimensión (confidencialidad, integridad, disponibilidad o licitud). Sus campos se agrupan en seis bloques, que se resumen en la Tabla 25. Hojas adicionales contienen las escalas de probabilidad e impacto, la tabla de decisión, los criterios de aceptación, el catálogo de amenazas, el catálogo de controles referidos a ISO/IEC 27002:2022 [74], los resultados del panel Delphi y el cálculo del puntaje de Brier.

**Tabla 25:** Bloques de campos de la matriz de riesgos.

| **Bloque** | **Campos** |
|---|---|
| Identificación del tratamiento | ID, subproceso, actividad de tratamiento, categorías de datos, categoría especial (sí/no), tipo y número estimado de titulares, grupo vulnerable, activo o sistema |
| Escenario de riesgo | Dimensión (C/I/D/licitud), comunidad de amenaza, vector, vulnerabilidad y su tipo (jurídica, organizacional, técnica, titulares), artículo de la LOPDP o norma de la SPDP, control existente |
| Riesgo inherente | Probabilidad anual y su justificación; impacto sobre el titular, impacto sobre el responsable y su justificación; agravantes aplicados; nivel inherente |
| Tratamiento | Opción (mitigar, transferir, evitar, aceptar), control propuesto con referencia a ISO/IEC 27002, responsable, plazo |
| Riesgo residual | Probabilidad residual, impacto residual, nivel residual, aceptación |
| Monitoreo | Indicador, frecuencia de revisión, estado, fecha de la última revisión |

**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Elaboración propia

El diseño, en conjunto, responde a cada requisito funcional con una actividad, un criterio o un campo de la matriz. Su rasgo distintivo frente a los modelos revisados en el Capítulo I es que el titular ocupa el centro de la valoración y que ninguna estimación queda sin justificación documentada.

## 2.7 Justificación Técnica

La selección de los componentes de la metodología responde a cinco decisiones.

**Marco de proceso.** Se adoptan las etapas de la guía de la SPDP, alineadas con ISO/IEC 27005:2022, porque la guía es la referencia normativa vigente en Ecuador y su capítulo I es de cumplimiento obligatorio [13, 15]; ISO/IEC 27005 aporta el detalle operativo del proceso y facilita la integración con un sistema de gestión de seguridad de la información [48]. Se descartó adoptar un marco extranjero completo, como el de la AEPD o el NIST Privacy Framework, porque ninguno responde a la LOPDP y su adaptación exigiría el mismo esfuerzo que construir la metodología sobre la guía nacional [44, 45].

**Enfoque centrado en el titular.** A diferencia de los modelos aplicados en el sector público y educativo ecuatoriano, centrados en activos [36, 27], la escala de impacto principal se refiere al daño al titular. La literatura reciente respalda incorporar categorías de daño a la privacidad en las evaluaciones de riesgo [34].

**Estimación cualitativa calibrada.** Los modelos cuantitativos como FAIR requieren datos de frecuencia y pérdidas que una IES rara vez posee [35]. Por ello se opta por escalas ordinales ancladas en frecuencias anuales, estimadas mediante un panel Delphi y validadas con el puntaje de Brier, opción que la propia guía de la SPDP admite cuando se documenta la justificación de cada valor [15]. La estructura de la matriz permite migrar a estimaciones cuantitativas cuando la institución acumule datos históricos.

**Herramienta de soporte.** La matriz se implementa en una hoja de cálculo, compatible con Microsoft Excel y LibreOffice Calc, en lugar de una plataforma comercial de gobierno, riesgo y cumplimiento. Esta decisión reduce el costo de adopción, facilita la revisión por parte de unidades no técnicas y cumple los requisitos de reutilización y mantenibilidad (RNF02, RNF05 y RNF07).

**Marco de investigación.** La ciencia del diseño es el paradigma adecuado porque el resultado es un artefacto cuya utilidad debe demostrarse y evaluarse [64]; el proceso de Peffers et al. [65] ofrece una secuencia verificable que coincide con las fases de la investigación declaradas en la propuesta.

Podría sostenerse que una metodología cualitativa es menos rigurosa que un modelo cuantitativo. Sin embargo, el rigor no depende del tipo de escala, sino de que cada valor esté justificado, referido a un lapso y contrastado con evidencia, tres condiciones que el diseño propuesto exige. En conclusión, las decisiones adoptadas producen una metodología que cumple la normativa ecuatoriana, es aplicable con los recursos de una IES y deja abierta la evolución hacia estimaciones cuantitativas a medida que la institución acumule datos. El capítulo siguiente pone a prueba esa

afirmación en el proceso de admisión y matrícula de la UTI.

# CAPÍTULO III

# IMPLEMENTACIÓN, PRUEBAS Y RESULTADOS

Este capítulo sostiene que la metodología propuesta es aplicable a una IES ecuatoriana y que su herramienta de soporte produce resultados correctos y trazables. La demostración se desarrolla en dos planos que conviene distinguir. El primero, ya verificado, corresponde a los productos del diseño —la plantilla de matriz, los instrumentos y las reglas de decisión—, cuyo funcionamiento se comprueba con pruebas controladas. El segundo corresponde a la aplicación en el proceso de admisión y matrícula de la Universidad Tecnológica Indoamérica (UTI), sede Quito, cuyos resultados dependen de la información que la universidad autorice y del panel de expertos; por ello, este capítulo presenta el protocolo de aplicación, los escenarios candidatos derivados de la literatura y las tablas en las que se registrarán los resultados, marcados como pendientes hasta su levantamiento. Ningún dato de la UTI se estima ni se supone. El capítulo responde al tercer objetivo específico —implementar la metodología— en las Secciones de proceso de implementación y trazabilidad, y prepara el cuarto —evaluarla— en una sección de validación que se separa expresamente de las pruebas técnicas de la plantilla, porque el correcto funcionamiento de las fórmulas no demuestra por sí solo que la metodología sea válida.

## 3.1 Descripción de la Solución

La solución es un artefacto metodológico compuesto por cuatro productos:

1. **Documento metodológico**: fases P y 0 a 4, escalas, tabla de decisión y criterios de aceptación (Sección 2.6).

2. **Plantilla reutilizable de matriz de riesgos**: archivo `matriz/Plantilla_Matriz_Riesgos_LOPDP.xlsx`, con diez hojas, listas desplegables, fórmulas y formato condicional (Anexo J).

3. **Instrumentos de recolección**: lista de verificación normativa, guía de entrevista, cuestionario de madurez, cuestionario Delphi, afirmaciones de calibración, instrumento de validación y consentimiento informado (Anexos A

a I).

4. **Matriz preliminar de la UTI**: archivo `matriz/Matriz_UTI_preliminar.xlsx`, que contiene los trece escenarios candidatos del proceso de admisión y matrícula con sus campos de identificación completos y los de evaluación por registrar.

La plantilla y la matriz preliminar se generan con un programa en JavaScript (`scripts/build_matriz.js`) que construye el libro de cálculo, evalúa todas sus fórmulas con un motor de cálculo independiente y reporta los resultados. Esta forma de construcción garantiza que las cifras que se incorporen al documento procedan de las fórmulas de la matriz y no de cálculos manuales.

## 3.2 Proceso de Implementación

La aplicación en la UTI sigue las fases de la metodología. Para cada una se describe el procedimiento, se presentan los productos que ya pueden elaborarse con información pública o con el diseño, y se identifican los resultados que se registrarán tras el levantamiento autorizado.

### 3.2.1 Fase P: preparación

La fase de preparación se ejecuta en el orden que fijan los requisitos del diagnóstico (Tabla 12): (a) obtener la autorización formal de la universidad y la designación de un enlace institucional (D01), sin la cual no se aplica ningún instrumento; (b) identificar a los informantes de cada subproceso, codificados como E01, E02, . . . ; (c) conformar el panel de al menos cinco expertos con su coeficiente de competencia (D10) y calibrarlo con el puntaje de Brier; (d) acordar con la institución los roles y los parámetros de las reglas de aceptación, y (e) verificar o, si no existe, proponer el procedimiento de respuesta a vulneraciones con los canales de notificación vigentes. Las entrevistas se programan fuera de las semanas de mayor carga del proceso de admisión, para no interferir con su operación.
[PENDIENTE: fecha y referencia del oficio de autorización (Anexo L); número de informantes por subproceso; composición del panel (perfil, años de experiencia y coeficiente $K$ de cada experto, sin nombres)]

### 3.2.2 Fase 0: diagnóstico de madurez

La fase se ejecuta con el cuestionario de madurez (Anexo C), aplicado a los responsables de cada unidad, y con la lista de verificación normativa (Anexo A),

contrastada con documentos y con la práctica efectiva. El nivel de cada dominio se calcula como la mediana de sus enunciados y el nivel global, como la mediana de los dominios. La Tabla 26 es el formato de registro de los resultados.

**Tabla 26:** Nivel de madurez por dominio en el proceso de admisión y matrícula de la UTI.

| **Dominio** | **Enunciados** | **Nivel** | **Hallazgo principal** |
|---|---|---|---|
| Gobernanza | 1–3 | [PEND.] | [PENDIENTE] |
| Inventario y licitud | 4–6 | [PEND.] | [PENDIENTE] |
| Gestión de riesgos | 7–9 | [PEND.] | [PENDIENTE] |
| Seguridad | 10–12 | [PEND.] | [PENDIENTE] |
| Terceros | 13–14 | [PEND.] | [PENDIENTE] |
| Ciclo de vida | 15–16 | [PEND.] | [PENDIENTE] |
| Derechos e incidentes | 17–18 | [PEND.] | [PENDIENTE] |
| Cultura | 19–20 | [PEND.] | [PENDIENTE] |
| **Nivel global (mediana)** | | [PEND.] | [PENDIENTE] |

**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Aplicación del Anexo C en la UTI

La Tabla 27 es el formato de registro del resultado de la lista de verificación normativa, agrupado por bloque de requisitos.

**Tabla 27:** Resultado de la lista de verificación normativa en el proceso de admisión y matrícula de la UTI.

| **Bloque de requisitos** | **Cumple** | **Parcial** | **No cumple** | **No aplica** |
|---|---|---|---|---|
| Licitud, consentimiento y transparencia | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| Categorías especiales y datos de menores | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| Seguridad, análisis de riesgos y evaluación de impacto | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| Encargados, terceros y transferencias | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| Vulneraciones y derechos de los titulares | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| Gobernanza (delegado, RAT, políticas) | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| **Total** | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |

**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Aplicación del Anexo A en la UTI

[PENDIENTE: resultados del cuestionario de madurez y de la lista de verificación, con los hallazgos principales redactados en términos de procesos y controles]

El valor de esta fase reside en que fija la línea base contra la cual se medirá cualquier mejora posterior. Sin ella, la institución no podría demostrar ante la autoridad que sus controles responden a un diagnóstico y no a decisiones aisladas.

### 3.2.3 Fase 1: identificación

**Establecimiento del contexto.** El contexto externo y el normativo pueden establecerse con fuentes públicas. En el plano externo, el sector educativo presenta una elevada exposición al *ransomware* [1] y antecedentes regionales de exfiltración de datos de estudiantes [7, 6]. En el plano normativo, rigen la LOPDP, su reglamento, la guía de gestión de riesgos de la SPDP y la norma de tratamiento a gran escala [10, 11, 15, 16]. El contexto interno —unidades, sistemas, encargados y volúmenes— se establece con las entrevistas y completa la Tabla 10.

**Registro de actividades de tratamiento.** La Tabla 28 es el formato del RAT del proceso. La columna de finalidad y la de categorías especiales se prellenan con el modelo de referencia de la Tabla 11; las demás columnas se completan con la información que proporcionen los responsables.

**Tabla 28:** Registro de actividades de tratamiento (RAT) del proceso de admisión y matrícula de la UTI.

| Subproceso | Finalidad | Categorías especiales previsibles | Base de legitimación | Encargados | Conservación |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 Registro y postulación | Gestionar la postulación del aspirante | Datos de adolescentes | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| SP2 Admisión y nivelación | Evaluar y decidir la admisión | Datos de adolescentes | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| SP3 Becas y aranceles | Asignar becas y aranceles diferenciados | Discapacidad, salud, condición socioeconómica | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| SP4 Pago de matrícula | Cobrar y facturar | Ninguna previsible | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| SP5 Legalización | Formalizar la matrícula y crear cuentas | Ninguna previsible | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| SP6 Reportes y archivo | Reportar a organismos de control y archivar | Según el reporte | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |

**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Elaboración propia; columnas pendientes según entrevistas en la UTI

**Determinación de gran escala.** La Resolución SPDP-SPD-2026-0005-R califica como tratamiento a gran escala, de forma directa, los tratamientos relativos a la salud y a otras categorías especiales, así como el tratamiento sistemático de datos de niñas, niños y adolescentes en entornos educativos, y esa calificación vuelve obligatorias la evaluación de impacto previa y la designación de un delegado de protección de datos [16, arts. 12 y 14]. En consecuencia, si las entrevistas confirman que el proceso de admisión de la UTI recibe de manera sistemática postulaciones de aspirantes menores de edad (SP1 y SP2) o certificados de discapacidad y datos de salud (SP3), la conclusión será que la EIPD y el delegado son obligatorios para la institución. [PENDIENTE: confirmación de ambos supuestos con los datos

agregados del requisito D04 y dictamen de gran escala]

**Escenarios de riesgo candidatos.** A partir del catálogo de amenazas de la plantilla y de las causas de incidentes documentadas en la literatura [2, 26, 3], se construyeron trece escenarios candidatos, cada uno referido a una sola dimensión (Tabla 29). Se trata de hipótesis de identificación y no de hallazgos: en el diagnóstico, cada escenario se confirmará, se reformulará o se descartará según la práctica efectiva de la UTI, y podrán añadirse escenarios no previstos.

**Tabla 29:** Escenarios de riesgo candidatos del proceso de admisión y matrícula.

| ID | SP | Escenario candidato | Dimensión | Tipo de vulnerabilidad |
|---|---|---|---|---|
| R-01 | SP3 | Exposición de certificados de discapacidad y fichas socioeconómicas por repositorios compartidos sin restricción | Confidencialidad | Organizacional |
| R-02 | SP1 | Compromiso de cuentas del personal de admisiones por *phishing* y acceso a los datos de postulantes | Confidencialidad | Técnica |
| R-03 | SP2 | Publicación de listados de admitidos con número de identificación y puntaje | Licitud | Organizacional |
| R-04 | SP1 | Uso de datos de aspirantes para difusión sin consentimiento específico | Licitud | Jurídica |
| R-05 | SP5 | Consultas indebidas al sistema académico por privilegios excesivos | Confidencialidad | Organizacional |
| R-06 | SP2 | Alteración de resultados de admisión mediante una cuenta privilegiada comprometida | Integridad | Técnica |
| R-07 | SP4 | Tratamiento por el proveedor de pagos sin garantías contractuales | Confidencialidad | Jurídica |
| R-08 | SP5 | Interrupción del sistema académico por *ransomware* durante la matrícula | Disponibilidad | Técnica |
| R-09 | SP3 | Exfiltración de expedientes de becas en un ataque de doble extorsión | Confidencialidad | Técnica |
| R-10 | SP6 | Conservación de expedientes de aspirantes no admitidos sin finalidad vigente | Licitud | Jurídica |
| R-11 | SP3 | Transferencia internacional a servicios en la nube sin evaluación de garantías | Licitud | Jurídica |
| R-12 | SP6 | Vulneración no notificada dentro del término legal | Licitud | Organizacional |
| R-13 | SP1 | Indisponibilidad del portal en el cierre de postulaciones | Disponibilidad | Técnica |

**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Matriz preliminar de la UTI

Los escenarios candidatos cubren las cuatro dimensiones y los cuatro tipos de vulnerabilidad que exige la guía de la SPDP [15]: cinco tienen origen técnico, cuatro jurídico y cuatro organizacional, y ocho involucran a titulares de grupos vulnerables. Esta cobertura demuestra que la fase de identificación, aplicada con los catálogos de la metodología, produce un conjunto de partida equilibrado, que evita concentrar el análisis en los riesgos técnicos y omitir los jurídicos, como ocurre en los modelos centrados en activos.

### 3.2.4 Fase 2: evaluación

Para cada escenario confirmado, el panel de expertos estima la probabilidad anual y el impacto sobre el titular con las escalas de la Sección 2.6, previa calibración con

el puntaje de Brier, y registra las rondas en las hojas *Brier* y *Delphi* de la matriz. Con esos valores, la matriz aplica los agravantes y determina el impacto ajustado, el nivel inherente y la necesidad de EIPD. La Tabla 30 es el formato de reporte.

**Tabla 30:** Riesgo inherente de los escenarios del proceso de admisión y matrícula de la UTI.

| ID | Probabilidad | Impacto (titular) | Agravantes | Impacto ajustado | Nivel inherente | EIPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-01 | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| R-02 | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| R-03 | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| R-04 | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| R-05 | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| R-06 | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| R-07 | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| R-08 | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| R-09 | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| R-10 | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| R-11 | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| R-12 | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| R-13 | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |

[PENDIENTE: valores del panel Delphi, calculados por la matriz; cada valor con su *rationale* en la hoja Matriz]
**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Matriz de la UTI

**Evaluación de impacto.** Si se confirma la calificación de gran escala, la EIPD se elabora para los subprocesos que concentren los escenarios de nivel alto o muy alto con categorías especiales o titulares vulnerables. La Tabla 31 define la estructura del informe, conforme a la LOPDP, la guía de la SPDP y la norma ISO/IEC 29134 [10, 15, 43].

**Tabla 31:** Estructura del informe de EIPD.

| Elemento | Contenido | Estado |
|---|---|---|
| Descripción del tratamiento | Finalidad, datos, titulares, volúmenes, sistemas y encargados del subproceso | [PEND.] |
| Necesidad y proporcionalidad | Análisis de si cada dato es necesario para la finalidad y del plazo de conservación | [PEND.] |
| Riesgos para los titulares | Escenarios de nivel alto o muy alto y su justificación | [PEND.] |
| Medidas previstas | Controles jurídicos, organizacionales y técnicos del plan de tratamiento | [PEND.] |
| Riesgo residual | Nivel residual por escenario y criterio de aceptación | [PEND.] |
| Conclusión | Decisión sobre la continuidad del tratamiento, observaciones del delegado y aprobación | [PEND.] |

**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Elaboración propia con base en [10, 15, 43]

La fase de evaluación se apoya en una idea central de la metodología: el nivel de riesgo no es una opinión del analista, sino el resultado de una regla explícita

aplicada a estimaciones justificadas y calibradas. Por eso sus resultados solo se registran cuando el panel ha concluido.

### 3.2.5 Fase 3: mitigación

Para cada escenario se elige una opción de tratamiento (mitigar, transferir, evitar o aceptar), se seleccionan controles con referencia a ISO/IEC 27002:2022 [74] y se estima el riesgo residual bajo el supuesto de que los controles se implementen. La Tabla 32 presenta los controles candidatos asociados a cada escenario, que sirven de punto de partida para el plan; la opción definitiva y el riesgo residual se determinarán tras la evaluación. Conforme a las exclusiones del proyecto, la implementación de las medidas corresponde a la institución.

**Tabla 32:** Controles candidatos por escenario.

| ID | Controles candidatos (ISO/IEC 27002:2022) | Riesgo residual |
|---|---|---|
| R-01 | 5.12 clasificación; 5.15 control de acceso; 8.5 autenticación multifactor; 8.12 prevención de fuga; minimización | [PEND.] |
| R-02 | 8.5 autenticación multifactor; 6.3 concienciación; 5.18 revisión de accesos; minimización del formulario | [PEND.] |
| R-03 | 8.11 enmascaramiento: publicar solo un código de postulante | [PEND.] |
| R-04 | 5.34 consentimiento por finalidad y aviso de privacidad; 5.31 requisitos legales | [PEND.] |
| R-05 | 5.15 acceso por función; 5.18 revisión por periodo; 8.15 registro de accesos | [PEND.] |
| R-06 | 8.2 cuentas privilegiadas nominativas; 8.5 autenticación multifactor; 8.15 registro de cambios | [PEND.] |
| R-07 | 5.19 y 5.20 cláusulas de protección de datos y notificación de incidentes | [PEND.] |
| R-08 | 8.13 respaldos aislados y probados; 8.8 vulnerabilidades técnicas; 8.7 malware; 5.24 y 5.26 incidentes | [PEND.] |
| R-09 | 8.24 cifrado en reposo; 8.12 prevención de fuga; 8.16 monitoreo; 8.10 eliminación | [PEND.] |
| R-10 | 8.10 eliminación periódica según tabla de conservación; 5.9 inventario | [PEND.] |
| R-11 | 5.19 y 5.20 acuerdos con el proveedor; 5.31 evaluación de la transferencia | [PEND.] |
| R-12 | 5.24 y 5.26 procedimiento de respuesta y notificación; simulacro anual | [PEND.] |
| R-13 | 8.6 gestión de la capacidad; acuerdo de nivel de servicio | [PEND.] |

**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Matriz preliminar de la UTI

Asociar controles candidatos desde la identificación tiene una ventaja práctica: cuando el panel concluya la evaluación, la institución dispondrá de inmediato de opciones de tratamiento referidas a una norma reconocida, en lugar de iniciar una búsqueda de controles después de conocer sus riesgos.

**Riesgo residual.** Una vez elegida la opción de tratamiento, el panel estima la probabilidad y el impacto residuales bajo el supuesto de que los controles se implementen, y la matriz aplica la misma tabla de decisión y las reglas de aceptación RA-1 a RA-5. La Tabla 33 es el formato de reporte; se presenta separada de la de riesgo inherente para que la diferencia entre ambos —el efecto esperado de los controles— sea visible escenario por escenario.

**Tabla 33:** Riesgo residual de los escenarios del proceso de admisión y matrícula de la UTI.

| ID | Opción | Prob. residual | Impacto residual | Nivel residual | Regla aplicada | ¿Aceptable? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-01 | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| R-02 | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| R-03 | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| R-04 | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| R-05 | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| R-06 | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| R-07 | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| R-08 | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| R-09 | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| R-10 | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| R-11 | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| R-12 | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| R-13 | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |

[PENDIENTE: opción de tratamiento y estimación residual del panel, calculadas por la matriz]
**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Matriz de la UTI

### 3.2.6 Trazabilidad del plan de tratamiento

La Tabla 34 vincula cada escenario con el requisito normativo que protege, el control propuesto, el rol responsable, la regla que fija el plazo y el mecanismo de seguimiento. Los responsables se expresan como roles y no como personas, conforme a las reglas éticas del estudio, y deben ser confirmados por la institución; el plazo concreto se deriva del nivel de riesgo que resulte de la evaluación, mediante las reglas RA-2 y RA-3.

La trazabilidad responde a una exigencia que la sola matriz no satisface: demostrar ante la autoridad que cada control existe porque protege un derecho concreto, que alguien responde por él y que su efecto se mide. Sin esa cadena, el plan de tratamiento sería una lista de buenas prácticas; con ella, se convierte en evidencia de responsabilidad proactiva.

### 3.2.7 Fase 4: monitoreo

La Tabla 35 propone los indicadores de monitoreo asociados a los escenarios candidatos, con su meta y su frecuencia de revisión. Los indicadores definitivos se ajustarán a los escenarios que se confirmen.

Las metas de la Tabla 35 son valores objetivo propuestos por la metodología para el seguimiento de los controles; la institución puede ajustarlos en la fase de preparación.

El procedimiento de respuesta a vulneraciones integra los plazos verificados en la Sección 1.7.5 y se estructura en seis pasos: (1) detección y registro del incidente, con la hora de detección, que es el inicio del cómputo de los plazos; (2) contención y

**Tabla 34:** Trazabilidad de los escenarios: requisito, control, responsable, plazo y seguimiento.

| ID | Requisito normativo | Control propuesto (ISO/IEC 27002) | Responsable (rol propuesto) | Plazo | Seguimiento (indicador y frecuencia) |
|---|---|---|---|---|---|
| R-01 | LOPDP, arts. 25, 26 y 37 | 5.12; 5.15; 8.5; 8.12 | Bienestar Estudiantil; Dirección de TI | Según nivel (RA-2/RA-3) | Enlaces públicos detectados en repositorios restringidos; mensual |
| R-02 | LOPDP, art. 37 | 8.5; 6.3; 5.18 | Dirección de TI | Según nivel | Cuentas con autenticación multifactor; tasa de clics en simulaciones; mensual y por periodo |
| R-03 | LOPDP, arts. 7 y 10, lit. e | 8.11 | Admisiones | Según nivel | Publicaciones con identificadores personales; por periodo |
| R-04 | LOPDP, arts. 7 y 8 | 5.34; 5.31 | Admisiones; área jurídica | Según nivel | Formularios con consentimiento por finalidad; por periodo |
| R-05 | LOPDP, art. 37 | 5.15; 5.18; 8.15 | Secretaría Académica; Dirección de TI | Según nivel | Perfiles revisados al cierre del periodo; por periodo académico |
| R-06 | LOPDP, art. 37 | 8.2; 8.5; 8.15 | Dirección de TI | Según nivel | Cuentas privilegiadas con autenticación multifactor; mensual |
| R-07 | LOPDP, arts. 34 y 47, num. 10; RLOPDP, art. 41 | 5.19; 5.20 | Dirección Financiera; área jurídica | Según nivel | Encargados con cláusulas de protección de datos; semestral |
| R-08 | LOPDP, arts. 37 y 43 | 8.13; 8.8; 8.7; 5.24; 5.26 | Dirección de TI | Según nivel | Tiempo de restauración en la prueba de respaldo; trimestral |
| R-09 | LOPDP, arts. 25, 37, 43 y 46 | 8.24; 8.12; 8.16; 8.10 | Dirección de TI; Bienestar Estudiantil | Según nivel | Repositorios sensibles cifrados; trimestral |
| R-10 | LOPDP, art. 10, lit. i; RLOPDP, art. 38 | 8.10; 5.9 | Secretaría Académica | Según nivel | Expedientes vencidos sin eliminar; semestral |
| R-11 | LOPDP, arts. 55 a 58; RLOPDP, arts. 71 a 78 | 5.19; 5.20; 5.31 | Dirección de TI; área jurídica | Según nivel | Transferencias internacionales con garantía documentada; semestral |
| R-12 | LOPDP, arts. 43, 46 y 68, nums. 7 y 8; Res. SPDP-SPD-2026-0040-R | 5.24; 5.26 | Delegado o área jurídica; Dirección de TI | Según nivel | Vulneraciones notificadas dentro del término; por incidente y simulacro anual |
| R-13 | LOPDP, art. 37 | 8.6 | Dirección de TI | Según nivel | Disponibilidad del portal durante la ventana de postulación; por periodo |

**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Elaboración propia con base en [10, 11, 74, 51]

**Tabla 35:** Indicadores de monitoreo propuestos.

| Escenarios | Indicador | Meta | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| R-01 | Enlaces públicos detectados en repositorios restringidos | 0 | Mensual |
| R-02, R-06 | Porcentaje de cuentas con autenticación multifactor | 100 % | Mensual |
| R-02 | Tasa de clics en simulaciones de *phishing* | < 5 % | Por periodo de admisión |
| R-05 | Porcentaje de perfiles revisados al cierre de cada periodo | 100 % | Por periodo académico |
| R-07, R-11 | Porcentaje de encargados con cláusulas de protección de datos | 100 % | Semestral |
| R-08 | Tiempo de restauración en la prueba de respaldo | < 24 h | Trimestral |
| R-09 | Porcentaje de repositorios sensibles cifrados | 100 % | Trimestral |
| R-10 | Expedientes vencidos sin eliminar | 0 | Semestral |
| R-12 | Vulneraciones notificadas dentro del término legal | 100 % | Por incidente; simulacro anual |
| R-13 | Disponibilidad del portal durante la ventana de postulación | ≥ 99,5 % | Por periodo de admisión |

**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Matriz preliminar de la UTI

evaluación inicial, en las primeras 24 horas, para determinar si hay datos personales afectados y si concurre alguna de las causales del artículo 24 del Reglamento General que hacen presumir un riesgo para los titulares [11, art. 24]; (3) clasificación de la vulneración por dimensión —confidencialidad, integridad o disponibilidad— y por su carácter temporal, permanente o irreversible, y valoración del riesgo para los titulares con las escalas de la metodología [51]; (4) notificación a la SPDP a través del SISPDP, al organismo de regulación y control competente y, con fines informativos, al CSIRT, tan pronto sea posible y dentro del término de cinco días, con el contenido mínimo del artículo 26 del Reglamento General [10, art. 43], [11, art. 26]; si la universidad fuera calificada como operadora de infraestructura crítica digital, la notificación del incidente de ciberseguridad al ente rector se haría dentro de 72 horas [12]; (5) comunicación a los titulares sin dilación y dentro del término de tres días, en lenguaje claro, salvo las excepciones del artículo 46 de la LOPDP [10, art. 46], y (6) análisis posterior, registro de lecciones aprendidas, actualización de la matriz y retroalimentación a la fase de identificación. La meta interna de la metodología es completar los pasos 1 a 4 en un máximo de 72 horas, de modo que el término legal funcione como límite y no como objetivo. La matriz se revisa, además, al cierre de cada periodo de admisión y ante cualquier cambio relevante de sistemas, proveedores o normativa. Con esta fase, la metodología cierra su ciclo: lo que se aprende de cada incidente y de cada revisión vuelve a la identificación, y la gestión

del riesgo deja de ser un ejercicio puntual para convertirse en un proceso continuo.

## 3.3 Pruebas y Validación

Esta sección distingue dos tipos de evidencia que no deben confundirse. Las *pruebas técnicas* comprueban que la plantilla calcula lo que el diseño dice que debe calcular; la *validación metodológica* comprueba que la metodología, aplicada por personas en un proceso real, produce resultados útiles y válidos a juicio de expertos calibrados. La primera es condición necesaria de la segunda, pero no la sustituye.

### 3.3.1 Pruebas técnicas de la plantilla

Una metodología que delega sus cálculos en una hoja de cálculo solo es confiable si esas fórmulas son correctas. Por ello, las fórmulas de la plantilla se evaluaron con un motor de cálculo independiente (HyperFormula) en el momento de generar cada archivo: la plantilla y la matriz preliminar de la UTI contienen 1 057 fórmulas cada una y ninguna produjo errores; las cuatro celdas que emplean la función `QUARTILE`, que ese motor no implementa, se verificaron con un cálculo equivalente en JavaScript. Además, se diseñaron seis casos de prueba con datos sintéticos para comprobar las reglas de decisión. La Tabla 36 muestra que todos produjeron el resultado esperado.

**Tabla 36:** Casos de prueba de las reglas de decisión de la plantilla.

| Caso | Regla verificada | Entrada | Resultado obtenido | Estado |
|---|---|---|---|---|
| T-01 | Impacto muy alto con probabilidad muy baja no desciende de nivel alto | P = Muy baja; I = Muy alto | Nivel inherente: Alto | Correcto |
| T-02 | Probabilidad muy alta con impacto muy bajo no se trata como riesgo alto | P = Muy alta; I = Muy bajo | Nivel inherente: Medio | Correcto |
| T-03 | Los agravantes no superan el nivel muy alto | I = Alto; 3 agravantes | Impacto ajustado: Muy alto | Correcto |
| T-04 | Una fila incompleta no genera nivel ni errores | Sin probabilidad | Celdas de resultado vacías | Correcto |
| T-05 | Riesgo residual alto sin categoría especial no es aceptable | PR = Media; IR = Alto | Nivel residual: Alto; “No aceptable: tratamiento prioritario” | Correcto |
| T-06 | Impacto residual muy alto exige aprobación reforzada | PR = Muy baja; IR = Muy alto | Nivel residual: Alto; requiere DPD/jurídico y máxima autoridad | Correcto |

**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Ejecución de `scripts/build_matriz.js` con los casos de prueba

Las pruebas T-01 y T-06 tienen un significado que va más allá de lo técnico: demuestran que la herramienta impide, por construcción, que un daño muy grave para el titular quede oculto detrás de una probabilidad baja, que es la regla de la guía de la SPDP que los modelos basados en la multiplicación de etiquetas no garantizan.

### 3.3.2 Verificación de los requisitos en el diseño

La Tabla 37 contrasta los requisitos funcionales de la Sección 2.5 con la evidencia disponible. Se distingue entre los requisitos que el diseño y la plantilla ya satisfacen y los que requieren, además, la evidencia de la aplicación en la UTI.

**Tabla 37:** Verificación de los requisitos funcionales.

| Requisito | Evidencia en el diseño y la plantilla | Evidencia de aplicación en la UTI |
|---|---|---|
| RF01 | Cuestionario de madurez y cálculo por dominio (Anexo C) | [PENDIENTE] |
| RF02 | Formato de RAT por subproceso (Tabla 28) | [PENDIENTE] |
| RF03 | Cuatro tipos de vulnerabilidad en lista desplegable; presentes en los escenarios candidatos | [PENDIENTE] |
| RF04 | Campos de comunidad de amenaza, vector, vulnerabilidad e impacto doble en la matriz | [PENDIENTE] |
| RF05 | Escala anual y campos obligatorios de justificación | [PENDIENTE] |
| RF06 | Una fila por escenario y dimensión | Cumple en los escenarios candidatos |
| RF07 | Agravantes con tope en nivel muy alto (T-03) | [PENDIENTE] |
| RF08 | Tabla de decisión y regla de alto impacto (T-01, T-06) | [PENDIENTE] |
| RF09 | Columna de EIPD y estructura del informe (Tabla 31) | [PENDIENTE] |
| RF10 | Campos de opción, control, responsable y plazo; controles candidatos (Tabla 32) | [PENDIENTE] |
| RF11 | Indicadores y procedimiento de respuesta (Tabla 35) | [PENDIENTE] |

**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Elaboración propia

Las pruebas técnicas permiten afirmar que la herramienta es correcta y que el diseño atiende cada requisito. No permiten afirmar todavía que la metodología sea válida: esa afirmación corresponde a la sección siguiente.

## 3.4 Validación Metodológica

### 3.4.1 Diseño de la validación: dos escenarios

La metodología se valida en dos escenarios complementarios, cada uno orientado a una pregunta distinta:

- **Escenario V1: aplicación real.** Aplicación completa de las fases P a 4 al proceso de admisión y matrícula de la UTI, sede Quito. Responde a la pregunta de si la metodología puede aplicarse con los recursos de una IES y produce una matriz completa, justificada y trazable.
- **Escenario V2: simulacro de vulneración.** Ejercicio de mesa sobre el escenario R-09 (exfiltración de expedientes de becas en un ataque de doble extorsión), conducido con los responsables del proceso y de TI conforme al protocolo del Anexo H. Responde a la pregunta de si la fase de preparación

y el procedimiento de respuesta permiten clasificar, notificar y comunicar la vulneración dentro de los plazos legales.

En ambos escenarios, el panel Delphi calibrado estima los valores que requiere la matriz y, al final, valora la metodología mediante juicio de expertos.

### 3.4.2 Indicadores de validación con metas

La Tabla 38 define los indicadores con los que se decide si la metodología supera la validación. Las metas son decisiones de diseño que se fijan antes de conocer los resultados, para que la evaluación no se ajuste a ellos. Los tres primeros indicadores corresponden a las pruebas técnicas y ya tienen resultado; los demás dependen de la aplicación y quedan pendientes.

**Tabla 38:** Indicadores de validación de la metodología.

| ID | Indicador | Fórmula | Meta | Resultado | ¿Cumple? |
|---|---|---|---|---|---|
| IV01 | Requisitos funcionales atendidos por el diseño | RF con evidencia de diseño / 11 | 100 % | 11/11 (100 %) | Sí |
| IV02 | Fórmulas de la plantilla sin error | Fórmulas sin error / total | 100 % | 1 057/1 057 (100 %) | Sí |
| IV03 | Casos de prueba superados | Casos correctos / 6 | 100 % | 6/6 (100 %) | Sí |
| IV04 | Escenarios con justificación documentada de probabilidad e impacto (V1) | Escenarios con *rationale* / escenarios evaluados | 100 % | [PEND.] | [PEND.] |
| IV05 | Escenarios con trazabilidad completa confirmada por la institución (V1) | Escenarios con los seis campos de la Tabla 34 confirmados / escenarios confirmados | 100 % | [PEND.] | [PEND.] |
| IV06 | Escenarios con consenso Delphi en tres rondas o menos | Escenarios con consenso / escenarios evaluados | $\geq$ 80 % | [PEND.] | [PEND.] |
| IV07 | Expertos calibrados | Expertos con $BS \leq 0{,}25$ / expertos del panel | $\geq$ 80 % | [PEND.] | [PEND.] |
| IV08 | Competencia alta del panel | Expertos con $K > 0{,}8$ / expertos del panel | $\geq$ 80 % | [PEND.] | [PEND.] |
| IV09 | Enunciados validados por juicio de expertos | Enunciados con $V \geq 0{,}70$ y mediana $\geq 4$ / 12 | 100 % | [PEND.] | [PEND.] |
| IV10 | Tiempo desde la detección hasta la notificación lista para enviar (V2) | Hora de notificación − hora de detección | $\leq$ 72 h (meta interna); límite legal: término de 5 días | [PEND.] | [PEND.] |
| IV11 | Completitud de la notificación simulada (V2) | Elementos del art. 26 del RLOPDP presentes / 8 | 100 % | [PEND.] | [PEND.] |
| IV12 | Esfuerzo de aplicación de la metodología (V1) | Horas-persona por subproceso | Línea base, sin meta | [PEND.] | — |

**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Elaboración propia; resultados IV01–IV03 de la Sección de pruebas técnicas

### 3.4.3 Método Delphi: panel, calibración y rondas

El panel se conforma con los criterios de perfil y el coeficiente de competencia definidos en el Capítulo II (Ecuación 1), se calibra con las diez afirmaciones del

Anexo E y estima la probabilidad y el impacto de los escenarios confirmados en hasta tres rondas (Anexo D). Las Tablas 39 y 40 son los formatos de reporte.

**Tabla 39:** Composición, competencia y calibración del panel de expertos.

| Código | Perfil | Años | $K_c$ | $K_a$ | $K$ | $BS$ (peso) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E01 | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| E02 | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| E03 | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| E04 | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| E05 | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |

[PENDIENTE: autoevaluación de competencia (Anexo F) y respuestas de calibración (Anexo E)]
**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Hojas Brier y Delphi de la matriz de la UTI

**Tabla 40:** Resultados del método Delphi por ronda.

| Ronda | Escenarios evaluados | Con consenso | RIC medio | $W$ de Kendall | $\chi^2$ ($p$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| 2 | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| 3 | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |

[PENDIENTE: respuestas del panel registradas en la hoja Delphi]
**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Hoja Delphi de la matriz de la UTI

### 3.4.4 Juicio de expertos

Tras la aplicación, el panel valora la metodología con el instrumento del Anexo G. Para cada criterio se informa la mediana y la V de Aiken de sus enunciados (Ecuación 4); la Tabla 41 es el formato de reporte.

**Tabla 41:** Resultados del juicio de expertos por criterio.

| Criterio | Enunciados | Mediana | V de Aiken (mín.) | ¿Validado? |
|---|---|---|---|---|
| Pertinencia | V01, V02, V09, V11 | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| Claridad | V05, V06, V10 | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| Suficiencia | V07, V08, V12 | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |
| Coherencia | V03, V04 | [PEND.] | [PEND.] | [PEND.] |

[PENDIENTE: calificaciones del panel y observaciones cualitativas]
**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Aplicación del Anexo G

En consecuencia, la validez de la metodología solo podrá afirmarse cuando los indicadores IV04 a IV11 alcancen sus metas con evidencia documentada en la matriz y en los instrumentos. Hasta entonces, este documento sostiene una afirmación más

limitada, pero verificable: que la metodología está completamente especificada y que su herramienta funciona según lo diseñado.

## 3.5 Resultados

Los resultados disponibles a la fecha permiten afirmar tres cosas. Primero, la metodología está completamente especificada: cada requisito funcional tiene una actividad, un criterio o un campo de la matriz que lo atiende. Segundo, la herramienta es correcta: sus 1 057 fórmulas se evalúan sin errores y sus reglas de decisión superan los seis casos de prueba, incluidos los que protegen a los titulares frente a riesgos de baja probabilidad y alto impacto. Tercero, la aplicación en la UTI está preparada: los requisitos del diagnóstico, los instrumentos, el modelo de referencia del proceso, los trece escenarios candidatos con su trazabilidad normativa y los formatos de registro de los riesgos inherente y residual y de la validación permiten iniciar el levantamiento en cuanto se obtenga la autorización. De los doce indicadores de validación, los tres de carácter técnico cumplen su meta y los nueve restantes dependen de la aplicación (Tabla 38).

La Tabla 42 define los indicadores con los que se comparará la situación inicial de la UTI con la situación proyectada tras el tratamiento.

**Tabla 42:** Indicadores de comparación entre la situación inicial y la proyectada en la UTI.

| **Indicador** | **Inicial** | **Proyectado** |
|---|---|---|
| Nivel global de madurez | [PEND.] | [PEND.] |
| Requisitos normativos cumplidos (lista de verificación) | [PEND.] | [PEND.] |
| Escenarios de nivel alto o muy alto | [PEND.] | [PEND.] |
| Escenarios con riesgo aceptable sin condiciones | [PEND.] | [PEND.] |
| Actividades de tratamiento inventariadas (RAT) | [PEND.] | [PEND.] |
| Dictamen de gran escala y EIPD | [PEND.] | [PEND.] |

**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Matriz de la UTI

En síntesis, el capítulo demuestra lo que puede demostrarse sin comprometer la validez del estudio: que la metodología y su herramienta funcionan según lo diseñado. La comprobación de su utilidad en la UTI no se adelanta con supuestos, porque atribuir a la universidad hallazgos no verificados contradiría el principio de la guía de la SPDP de evaluar la práctica efectiva y no la presumida; esa comprobación se completará con los datos del levantamiento autorizado y la validación del panel.

## 3.6 Cronograma y Presupuesto

### 3.6.1 Cronograma

El proyecto se ejecuta en 24 semanas, distribuidas en las cinco fases de la investigación. La Figura 3 presenta el cronograma.

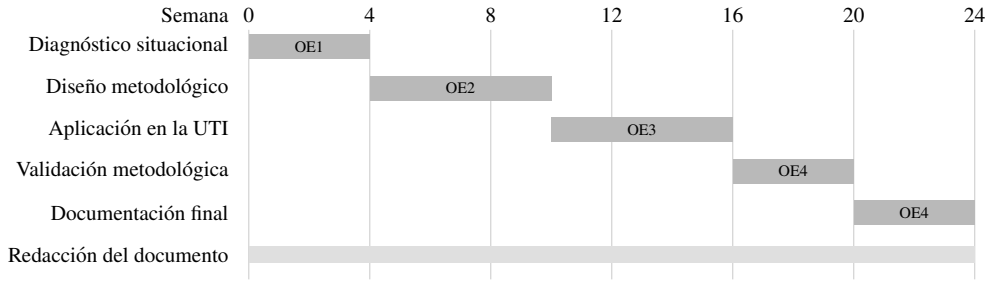



**Figura 3:** Cronograma del proyecto.
**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Elaboración propia

### 3.6.2 Presupuesto

La Tabla 43 presenta el presupuesto referencial del proyecto. El componente principal es el tiempo del investigador, valorado como costo de oportunidad; el software empleado es libre o se dispone mediante licencias institucionales. El costo de las normas ISO/IEC depende de si se accede a ellas mediante la biblioteca institucional o se adquieren; por ello no se incluye en el subtotal.

**Tabla 43:** Presupuesto referencial del proyecto (USD).

| Rubro | Cantidad | Costo unitario | Total |
|---|---|---|---|
| Tiempo del investigador (costo de oportunidad) | 960 h | 5,00 | 4 800,00 |
| Equipo de cómputo propio (depreciación de 6 meses) | 1 | 100,00 | 100,00 |
| Software: LaTeX (MiKTeX), Node.js, hoja de cálculo | – | 0,00 | 0,00 |
| Normas ISO/IEC 27005, 27002 y 29134 | 3 | [VERIFICAR] | [VERIFICAR] |
| Internet y energía | 6 meses | 30,00 | 180,00 |
| Impresión y empastado | 1 | 60,00 | 60,00 |
| **Subtotal** | | | **5 140,00** |
| Imprevistos (5 %) | | | 257,00 |
| **Total referencial** | | | **5 397,00** |

**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Elaboración propia (valores referenciales)

El cronograma y el presupuesto confirman la factibilidad declarada en la justifi-

cación: el proyecto puede ejecutarse en el plazo previsto y con recursos modestos, porque su valor no depende de infraestructura adicional, sino del método.

# CAPÍTULO IV

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Este capítulo sostiene que el trabajo cumple lo que puede demostrar con evidencia verificable a la fecha de corte —27 de octubre de 2026— y que declara con la misma precisión lo que todavía depende de la aplicación en la Universidad Tecnológica Indoamérica. Por ello, cada conclusión responde a un objetivo específico, distingue entre resultados verificados y resultados pendientes, y no extiende sus afirmaciones más allá del caso de estudio.

## 4.1 Conclusiones

**Respecto del objetivo específico 1 (diagnóstico).** Se determinó con precisión qué se necesita para diagnosticar el tratamiento de datos personales del proceso de admisión y matrícula: diez requisitos de información (D01 a D10), cada uno con su fuente, su instrumento y su fundamento normativo (Tabla 12), y los instrumentos de recolección correspondientes (Anexos A a I y F). El análisis mostró además que los requisitos no son equivalentes: la autorización institucional (D01) condiciona a todos los demás, y el inventario de tratamientos y el volumen de aspirantes menores de edad (D03 y D04) determinan si el proceso es de gran escala y, con ello, si la evaluación de impacto y el delegado son obligatorios. La línea base de cumplimiento de la UTI —nivel de madurez, requisitos cumplidos y RAT— no puede afirmarse todavía, porque depende de la autorización formal [PENDIENTE: resultados del diagnóstico: nivel global de madurez y número de requisitos cumplidos, parciales y no cumplidos].

**Respecto del objetivo específico 2 (universidades).** El análisis de fuentes oficiales permitió cuantificar la brecha que la tesis atiende: en el ciclo 2024–2025 funcionaron 16 161 instituciones educativas, y el sistema de educación superior cuenta con 64 universidades y escuelas politécnicas y 216 institutos superiores, todas responsables del tratamiento según la LOPDP; frente a ello, los delegados de protección de datos registrados en abril de 2025 equivalían como máximo al 7,0 % de esas instituciones, y no existe una medición oficial del porcentaje de universidades que ha implementado la ley (Sección 1.1.3). Se verificó, además, que el plazo

de notificación a la autoridad es un término de cinco días y el de comunicación a los titulares, de tres días, mientras que el de 72 horas corresponde a incidentes de ciberseguridad de entidades públicas y operadores de infraestructura crítica (Tabla 9); que Ecuador se encuentra en una etapa de consolidación regulatoria con aplicación incipiente, y que su régimen es, junto con el español, de los más exigentes para las instituciones educativas entre los seis comparados. Estos hallazgos se tradujeron en siete decisiones de diseño concretas (Tabla 18), entre ellas la fase de preparación y su equivalencia con ISO/IEC 27035-1:2023 y NIST SP 800-61r3.

**Respecto del objetivo específico 3 (implementación).** La metodología quedó lista para implementarse en el proceso de admisión y matrícula: se construyeron trece escenarios candidatos que cubren las cuatro dimensiones de análisis y los cuatro tipos de vulnerabilidad exigidos por la guía de la SPDP, y cada uno quedó vinculado con su requisito normativo, su control de referencia en ISO/IEC 27002:2022, un rol responsable propuesto, la regla que fija su plazo y un indicador de seguimiento (Tabla 34). Las matrices de riesgo inherente y residual y el plan de tratamiento definitivo dependen de la confirmación de los escenarios en el diagnóstico y de la estimación del panel [PENDIENTE: número de escenarios confirmados, distribución por nivel inherente y residual y escenarios que activan la evaluación de impacto].

**Respecto del objetivo específico 4 (evaluación).** La evaluación se diseñó con doce indicadores con metas fijadas antes de conocer los resultados (Tabla 38) y dos escenarios de validación: la aplicación real (V1) y un simulacro de vulneración (V2). Los tres indicadores técnicos cumplen su meta: los once requisitos funcionales tienen evidencia en el diseño, las 1 057 fórmulas de la plantilla se evalúan sin errores y los seis casos de prueba se superan, incluidos los que impiden que un daño muy grave para el titular quede oculto tras una probabilidad baja. Los nueve indicadores restantes —justificación y trazabilidad de las estimaciones, consenso Delphi, calibración y competencia del panel, juicio de expertos y tiempos del simulacro— están pendientes [PENDIENTE: resultados de IV04 a IV12]. En consecuencia, este trabajo no afirma todavía que la metodología sea válida; afirma que está completamente especificada, que su herramienta es correcta y que los criterios con los que se juzgará su validez son explícitos y verificables.

**Limitaciones.** Los resultados se circunscriben al proceso de admisión y matrícula de la UTI, sede Quito, y no se generalizan a otras instituciones ni a otros procesos. Las cifras sectoriales proceden en parte de medios que citan a la fuente oficial y llevan su fecha de corte; varias no se publican y quedan señaladas como pendientes. Las estimaciones dependerán del juicio de expertos, con la incertidumbre propia de ese método, mitigada mediante la calibración y el coeficiente de competencia. Por

último, la normativa de la SPDP está en evolución, de modo que la metodología refleja la vigente al 27 de octubre de 2026.

## 4.2 Recomendaciones

Las recomendaciones se derivan de los hallazgos verificados y se dirigen a la institución del caso:

1. Formalizar la autorización del estudio y designar un enlace institucional, porque de ello depende la ejecución de todo el diagnóstico (requisito D01).

2. Determinar, con los datos agregados de admisión, si el proceso alcanza el supuesto de gran escala y, de confirmarse, designar un delegado de protección de datos y realizar la evaluación de impacto antes del siguiente periodo de admisión.

3. Aprobar un procedimiento de respuesta a vulneraciones con los canales vigentes (SISPDP, organismo de control y CSIRT) y una meta interna de 72 horas, de modo que el término legal de cinco días funcione como límite y no como objetivo, y comprobarlo con un simulacro anual.

4. Adoptar la plantilla de matriz como registro institucional de riesgos y revisarla al cierre de cada periodo de admisión y ante cambios de sistemas, proveedores o normativa.

5. Solicitar a la SPDP, mediante acceso a la información pública, las estadísticas de delegados registrados y de vulneraciones notificadas por el sector educativo, para sustituir los datos pendientes por cifras oficiales.

## 4.3 Trabajos Futuros

Se identifican cuatro líneas de continuidad. Primera, aplicar la metodología a otros procesos con categorías especiales —becas, bienestar estudiantil y aula virtual— para comparar resultados dentro de la misma institución. Segunda, medir el grado de implementación de la LOPDP en las 64 universidades del país mediante un instrumento común, lo que llenaría el vacío estadístico identificado en este trabajo. Tercera, migrar las estimaciones ordinales a un modelo cuantitativo, como FAIR con redes bayesianas, cuando la institución acumule un registro histórico de incidentes suficiente. Cuarta, automatizar la plantilla en un sistema de registro con control de versiones y trazabilidad de cada decisión.

En síntesis, el trabajo entrega una metodología completa, una herramienta verificada y un protocolo de aplicación y evaluación con criterios explícitos; lo que queda por demostrar depende de datos que solo puede aportar la institución, y el documento los identifica uno por uno en lugar de suplirlos con supuestos.

*[Incluya todas las referencias bibliográficas utilizadas en el documento. Deben estar citadas según normas IEEE y gestionadas mediante un gestor bibliográfico como Mendeley o Zotero.]*

# BIBLIOGRAFÍA


[1] Sophos, "The state of ransomware in education 2024," Sophos, Tech. Rep., 2024. [Online]. Available: https://www.sophos.com/en-us/blog/the-state-of-ransomware-in-education-2024

[2] J. B. Ulven and G. Wangen, "A systematic review of cybersecurity risks in higher education," *Future Internet*, vol. 13, no. 2, p. 39, 2021.

[3] J. Li, W. Xiao, and C. Zhang, "Data security crisis in universities: identification of key factors affecting data breach incidents," *Humanities and Social Sciences Communications*, vol. 10, p. 270, May 2023.

[4] Q. Liu and M. Khalil, "Understanding privacy and data protection issues in learning analytics using a systematic review," *British Journal of Educational Technology*, vol. 54, no. 6, pp. 1715–1747, Nov. 2023.

[5] J. Fernandes, C. Machado, and L. Amaral, "Identifying critical success factors for the general data protection regulation implementation in higher education institutions," *Digital Policy, Regulation and Governance*, vol. 24, no. 4, pp. 355–379, 2022.

[6] Semana, "Los detalles secretos del grave hackeo que sufrió la Universidad Nacional," Apr. 2023. [Online]. Available: https://www.semana.com/nacion/articulo/asi-fue-el-hackeo-del-que-fue-victima-la-universidad-nacional/202335/

[7] CNN Chile, "Hackeo a la Universidad Santa María: datos de estudiantes y académicos fueron vulnerados y publicados en la dark web," Nov. 2024. [Online]. Available: https://www.cnnchile.com/pais/hackeo-universidad-santa-maria-datos-estudiantes-academicos-vulnerados-publicados-dark-web_20241116/

[8] T. D. Zappelini, L.-M. Schippers, and A. P. da Silva, "Personal data of adolescents in higher education: The LGPD and the use of digital media for teaching activities and remote testing," *Revista Direito GV*, vol. 19, p. e2335, 2023.

[9] Y. Arciniegas, “Falla informática en Ecuador: los datos de casi toda la población quedaron expuestos,” France 24, Sep. 2019. [Online]. Available: https://www.france24.com/es/20190917-ecuador-datos-expuestos-informacion-filtracion

[10] Asamblea Nacional del Ecuador, “Ley Orgánica de Protección de Datos Personales,” Registro Oficial Quinto Suplemento N.º 459, Quito, Ecuador, May 2021.

[11] Presidencia de la República del Ecuador, “Reglamento General a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Decreto Ejecutivo N.º 904),” Registro Oficial Tercer Suplemento N.º 435, Quito, Ecuador, Nov. 2023.

[12] Asamblea Nacional del Ecuador, “Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Ciberseguridad,” Registro Oficial Quinto Suplemento N.º 290, 22 de mayo de 2026, Quito, Ecuador, 2026. [Online]. Available: https://www.asambleanacional.gob.ec/es/system/files/ro_29.pdf

[13] Superintendencia de Protección de Datos Personales, “Guía de Gestión de Riesgos y Evaluación de Impacto del Tratamiento de Datos Personales,” Resolución N.º SPDP-SPD-2025-0003-R, 29 de abril de 2025. Registro Oficial Cuarto Suplemento N.º 41, 19 de mayo de 2025, Quito, Ecuador, 2025. [Online]. Available: https://spdp.gob.ec/wp-content/uploads/2025/05/03.01.01-SPDP-SPD-2025-0003-R-Guia-Gest-de-Riesg-y-Ev-Imp-signed.pdf

[14] Lexis, “Registro Oficial del día: Superintendencia expide guía para gestión de riesgos y evaluación de impacto en tratamiento de datos personales,” 2025. [Online]. Available: https://www.lexis.com.ec/noticias/registro-oficial-del-dia-superintendencia-expide-guia-para-gestion-de-riesgos-y-evaluacion-de-impacto-en-tratamiento-de-datos-personales

[15] Superintendencia de Protección de Datos Personales, “Guía de Gestión de Riesgos y Evaluación de Impacto del Tratamiento de Datos Personales, Versión 2,” Resolución N.º SPDP-SPD-2026-0012-R. Registro Oficial Suplemento N.º 254, 30 de marzo de 2026, Quito, Ecuador, 2026. [Online]. Available: https://spdp.gob.ec/wp-content/uploads/2026/03/ggrispdp2026v2.pdf

[16] ——, “Norma General sobre el Tratamiento de Datos Personales a Gran Escala,” Resolución N.º SPDP-SPD-2026-0005-R, Registro Oficial Suplemento N.º 231, 25 de febrero de 2026, Quito, Ecuador, 2026.

[17] R. Revelo, “Superintendencia de datos sanciona a LigaPro y FEF por infracciones en el tratamiento de datos personales,” Primicias, Dec. 2025. [Online]. Available: https://www.primicias.ec/deportes/futbol/superintendencia-datos-sanciona-ligapro-fef-infracciones-tratamiento-datos-personales-110763/

[18] ECIJA GPA, “Primeras sanciones por vulneración de datos en Ecuador,” Dec. 2025. [Online]. Available: https://www.ecija.com/actualidad-insights/primeras-sanciones-por-vulneracion-de-datos-en-ecuador/

[19] M. Almeida and P. Mena Mena, “Cero sanciones en Ecuador por una ley de protección de datos personales blandengue,” Primicias, Sep. 2025. [Online]. Available: https://www.primicias.ec/politica/cero-sanciones-ecuador-ley-proteccion-datos-personales-blandengue-104527/

[20] El Diario, “En Ecuador hay más de 4 millones de estudiantes de educación básica y bachillerato, la mayoría asiste a instituciones públicas,” El Diario (Ecuador), con cifras del Ministerio de Educación, Sep. 2025. [Online]. Available: https://www.eldiario.ec/ecuador/en-ecuador-hay-mas-de-4-millones-de-estudiantes-de-educacion-basica-y-bachillerado-la-mayoria-asiste-a-instituciones-publicas-23092025/

[21] Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, “Informe de observancia a los centros de desarrollo infantil,” Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, Quito, Ecuador, Tech. Rep., Nov. 2025. [Online]. Available: https://www.igualdad.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2025/11/informe_observancia_serv_desarrollo_infantil.pdf

[22] Consejo de Educación Superior, “Estadísticas IES,” Portal institucional del CES, consultado el 27 de octubre de 2026, Quito, Ecuador, 2026. [Online]. Available: https://www.ces.gob.ec/?page_id=5248

[23] IT Ahora, “Avances y acción de la Superintendencia de Protección de Datos Personales,” IT Ahora, Apr. 2025. [Online]. Available: https://itahora.com/2025/04/16/avances-y-accion-de-la-superintendencia-de-proteccion-de-datos-personales/

[24] Superintendencia de Protección de Datos Personales, “Reglamento del Delegado de Protección de Datos Personales,” Resolución N.º SPDP-SPD-2025-0028-R, Quito, Ecuador, 2025. [Online]. Available: https://spdp.gob.ec/wp-content/uploads/2025/07/028-R.pdf

[25] P. O. Piray Rodríguez, S. W. Parra Molina, J. E. Yaulema Colcha, and J. J. Salazar Briones, "Garantías jurídicas de la privacidad informativa en instituciones de educación superior del Ecuador contemporáneo," *Universidad y Sociedad*, vol. 18, no. 2, p. e5877, 2026. [Online]. Available: https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/5877

[26] J. A. Álvarez-Carrión and G. P. Hernández-Sotomayor, "Protección de datos personales en plataformas educativas digitales en el sistema de educación superior de Ecuador," *MQRInvestigar*, vol. 8, no. 3, pp. 5324–5339, 2024.

[27] F. López-Vasco, M. Angulo-Alvarez, D. I. Sosa Zuñiga, E. Puente Moromenacho, N. Ortiz *et al.*, "Application of ISO/IEC 27,001 in higher education technological institutes: Case-control study," in *Developments and Advances in Defense and Security (MICRADS 2024)*, ser. Smart Innovation, Systems and Technologies, vol. 423. Singapore: Springer, 2025, pp. 179–189.

[28] Congreso Nacional del Ecuador, "Ley de Creación de la Universidad Tecnológica Indoamérica (Ley N.º 112)," Registro Oficial N.º 373, 31 de julio de 1998, Quito, Ecuador, 1998. [Online]. Available: https://www.indoamericana.edu.ec/wp-content/uploads/2023/02/leydecreaciondelauti.pdf

[29] M. Deng, K. Wuyts, R. Scandariato, B. Preneel, and W. Joosen, "A privacy threat analysis framework: supporting the elicitation and fulfillment of privacy requirements," *Requirements Engineering*, vol. 16, no. 1, pp. 3–32, 2011.

[30] F. Bieker, M. Friedewald, M. Hansen, H. Obersteller, and M. Rost, "A process for data protection impact assessment under the European General Data Protection Regulation," in *Privacy Technologies and Policy (APF 2016)*, ser. Lecture Notes in Computer Science, vol. 9857. Cham: Springer, 2016, pp. 21–37.

[31] K. Vemou and M. Karyda, "Evaluating privacy impact assessment methods: guidelines and best practice," *Information and Computer Security*, vol. 28, no. 1, pp. 35–53, 2020.

[32] S. Wairimu, L. H. Iwaya, L. Fritsch, and S. Lindskog, "On the evaluation of privacy impact assessment and privacy risk assessment methodologies: A systematic literature review," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 19 625–19 650, Feb. 2024.

[33] L. H. Iwaya, A. S. Alaqra, M. Hansen, and S. Fischer-Hübner, "Privacy impact assessments in the wild: A scoping review," *Array*, vol. 23, p. 100356, Sep. 2024.

[34] S. Wairimu, L. H. Iwaya, L. Fritsch, and S. Lindskog, "Understanding practitioner perspectives on using privacy harm categories for privacy risk assessment," *Journal of Information Security and Applications*, vol. 93, p. 104174, Sep. 2025.

[35] J. Wang, M. Neil, and N. Fenton, "A bayesian network approach for cybersecurity risk assessment implementing and extending the FAIR model," *Computers & Security*, vol. 89, p. 101659, Feb. 2020.

[36] S. Patiño, E. F. Solís, S. G. Yoo, and R. Arroyo, "ICT risk management methodology proposal for governmental entities based on ISO/IEC 27005," in *2018 International Conference on eDemocracy & eGovernment (ICEDEG)*. Ambato, Ecuador: IEEE, 2018, pp. 75–82.

[37] M. E. Gursoy, A. Inan, M. E. Nergiz, and Y. Saygin, "Privacy-preserving learning analytics: Challenges and techniques," *IEEE Transactions on Learning Technologies*, vol. 10, no. 1, pp. 68–81, 2017.

[38] A. Habbabeh, B. Schneider, and P. M. Asprion, "Data privacy assessment: An exemplary case for higher education institutions," *International Journal of Management, Knowledge and Learning*, vol. 8, no. 2, pp. 221–241, 2019. [Online]. Available: https://www.issbs.si/press/ISSN/2232-5697/8_221-241.pdf

[39] E. Vanezi, D. Kouzapas, G. M. Kapitsaki, T. Costi, A. Yeratziotis, C. Mettouris, A. Philippou, and G. A. Papadopoulos, "GDPR compliance in the design of the INFORM e-learning platform: A case study," in *2019 13th International Conference on Research Challenges in Information Science (RCIS)*. Brussels, Belgium: IEEE, May 2019, pp. 1–12.

[40] Y.-S. Tsai, A. Whitelock-Wainwright, and D. Gašević, "The privacy paradox and its implications for learning analytics," in *Proceedings of the 10th International Conference on Learning Analytics & Knowledge (LAK '20)*. Frankfurt, Germany: ACM, Mar. 2020, pp. 230–239.

[41] K. Maguraushe, A. Da Veiga, and N. Martins, "Assessing information privacy awareness, expectations, and confidence of students: Evidence from a diag-

nostic survey in a developing country's higher education sector," *Journal of Cybersecurity and Privacy*, vol. 6, no. 2, p. 62, Apr. 2026.

[42] C. Guerrero Argote, "Impacto en la privacidad a partir del uso de tecnologías de e-proctoring en la región de Latinoamérica: estudio del caso en universidades de Argentina, Chile y Perú," *Revista Latinoamericana de Economía y Sociedad Digital*, no. 2, 2021.

[43] *Information technology – Security techniques – Guidelines for privacy impact assessment*, International Organization for Standardization Std. ISO/IEC 29 134:2023, May 2023. [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/86012.html

[44] Agencia Española de Protección de Datos, "Gestión del riesgo y evaluación de impacto en tratamientos de datos personales," Guía, Madrid, Jun. 2021. [Online]. Available: https://www.aepd.es/guias/gestion-riesgo-y-evaluacion-impacto-en-tratamientos-datos-personales.pdf

[45] K. R. Boeckl and N. B. Lefkovitz, "NIST privacy framework: A tool for improving privacy through enterprise risk management, version 1.0," National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, Cybersecurity White Paper CSWP 01162020, Jan. 2020.

[46] European Union Agency for Network and Information Security, "Recommendations for a methodology of the assessment of severity of personal data breaches," ENISA, Working document v1.0, Dec. 2013. [Online]. Available: https://www.enisa.europa.eu/publications/dbn-severity

[47] Superintendencia de Industria y Comercio, "La SIC presenta una guía para fortalecer la protección de los datos personales en las Instituciones de Educación Superior," Comunicado de prensa, Bogotá, Colombia, Aug. 2026. [Online]. Available: https://sedeelectronica.sic.gov.co/comunicado/la-sic-presenta-una-guia-para-fortalecer-la-proteccion-de-los-datos-personales-en-las-instituciones-de-educacion-superior

[48] *Information security, cybersecurity and privacy protection – Guidance on managing information security risks*, International Organization for Standardization Std. ISO/IEC 27 005:2022, Oct. 2022. [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/80585.html

[49] Asamblea Constituyente, “Constitución de la República del Ecuador,” Registro Oficial N.º 449, 20 de octubre de 2008, Montecristi, Ecuador, 2008. [Online]. Available: https://www.gob.ec/regulaciones/constitucion-republica-ecuador

[50] Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, “El CPCCS designa a Fabrizio Peralta Díaz como superintendente de Protección de Datos Personales,” Boletín institucional, 28 de marzo de 2024, Quito, Ecuador, 2024. [Online]. Available: https://www.cpccs.gob.ec/2024/03/fabrizio-peralta-superintendente

[51] Superintendencia de Protección de Datos Personales, “Norma Técnica de Notificación de Vulneraciones de Seguridad de los Datos Personales,” Resolución N.º SPDP-SPD-2026-0040-R, 9 de septiembre de 2026. Registro Oficial Primer Suplemento N.º 376, 24 de septiembre de 2026, Quito, Ecuador, 2026. [Online]. Available: https://www.lexis.com.ec/noticias/registro-oficial-del-dia-spdp-expide-norma-tecnica-de-notificacion-de-vulneraciones-de-datos

[52] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, “Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos),” Diario Oficial de la Unión Europea, L 119, 4 de mayo de 2016, pp. 1–88, 2016. [Online]. Available: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

[53] Cortes Generales de España, “Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,” Boletín Oficial del Estado, n.º 294, 6 de diciembre de 2018, 2018. [Online]. Available: https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3/con

[54] Congreso de la República de Colombia, “Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales,” 17 de octubre de 2012, Bogotá, Colombia, 2012. [Online]. Available: https://leyonline.co/laws/ley-1581-de-2012

[55] Superintendencia de Industria y Comercio, “Guía para la gestión de incidentes de seguridad en el tratamiento de datos personales,” Bogotá, Colombia, 2020. [Online]. Available: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones/Guia_gestion_incidentes_dic21_2020.pdf

[56] Congreso de la República del Perú, “Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales,” Diario Oficial El Peruano, 3 de julio de 2011, Lima, Perú, 2011.

[57] Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú, “Decreto Supremo N.º 016-2024-JUS, Reglamento de la Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales,” Diario Oficial El Peruano, 30 de noviembre de 2024, Lima, Perú, 2024. [Online]. Available: https://lpderecho.pe/reglamento-ley-proteccion-datos-personales-decreto-supremo-016-2024-jus/

[58] Congreso Nacional de Chile, “Ley N.º 21.719, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales,” Diario Oficial, 13 de diciembre de 2024, Santiago, Chile, 2024. [Online]. Available: https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2024/12/13/44023/01/2583630.pdf

[59] Presidência da República do Brasil, “Lei N.º 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD),” Diário Oficial da União, 15 de agosto de 2018, Brasília, Brasil, 2018. [Online]. Available: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm

[60] Autoridade Nacional de Proteção de Dados, “Resolução CD/ANPD N.º 15, de 24 de abril de 2024, Regulamento de Comunicação de Incidente de Segurança,” Brasília, Brasil, 2024. [Online]. Available: https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-aprova-o-regulamento-de-comunicacao-de-incidente-de-seguranca

[61] *Risk management – Guidelines*, International Organization for Standardization Std. ISO 31 000:2018, 2018. [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/65694.html

[62] *Information security, cybersecurity and privacy protection – Privacy information management systems – Requirements and guidance*, International Organization for Standardization Std. ISO/IEC 27 701:2025, Oct. 2025. [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/27701

[63] R. Hernández-Sampieri and C. P. Mendoza Torres, *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. Ciudad de México: McGraw-Hill, 2018.

[64] A. R. Hevner, S. T. March, J. Park, and S. Ram, “Design science in information systems research,” *MIS Quarterly*, vol. 28, no. 1, pp. 75–105, 2004.

[65] K. Peffers, T. Tuunanen, M. A. Rothenberger, and S. Chatterjee, "A design science research methodology for information systems research," *Journal of Management Information Systems*, vol. 24, no. 3, pp. 45–77, 2007.

[66] C. Okoli and S. D. Pawlowski, "The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications," *Information & Management*, vol. 42, no. 1, pp. 15–29, 2004.

[67] J. Cabero Almenara and J. Barroso Osuna, "La utilización del juicio de experto para la evaluación de TIC: el coeficiente de competencia experta," *Bordón. Revista de Pedagogía*, vol. 65, no. 2, pp. 25–38, 2013.

[68] M. G. Kendall and B. Babington Smith, "The problem of *m* rankings," *The Annals of Mathematical Statistics*, vol. 10, no. 3, pp. 275–287, 1939.

[69] G. W. Brier, "Verification of forecasts expressed in terms of probability," *Monthly Weather Review*, vol. 78, no. 1, pp. 1–3, 1950.

[70] L. R. Aiken, "Three coefficients for analyzing the reliability and validity of ratings," *Educational and Psychological Measurement*, vol. 45, no. 1, pp. 131–142, 1985.

[71] *Information technology – Information security incident management – Part 1: Principles and process*, International Organization for Standardization Std. ISO/IEC 27 035-1:2023, Feb. 2023. [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/78973.html

[72] *Information technology – Information security incident management – Part 2: Guidelines to plan and prepare for incident response*, International Organization for Standardization Std. ISO/IEC 27 035-2:2023, 2023. [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/78974.html

[73] A. Nelson, S. Rekhi, M. Souppaya, and K. Scarfone, "Incident response recommendations and considerations for cybersecurity risk management: A CSF 2.0 community profile," National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, NIST Special Publication 800-61 Rev. 3, Apr. 2025.

[74] *Information security, cybersecurity and privacy protection – Information security controls*, International Organization for Standardization Std. ISO/IEC 27 002:2022, 2022. [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/75652.html

# GLOSARIO

Los términos legales se definen conforme a la LOPDP y a su Reglamento General (Tabla 6); aquí se reúnen, además, los términos técnicos y las siglas empleados en el documento.

**AMIE** Archivo Maestro de Instituciones Educativas del Ministerio de Educación.

**CES** Consejo de Educación Superior.

**CSIRT** Equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática; desde 2026, destinatario informativo de las notificaciones de vulneraciones (LOPDP, art. 43).

**Delphi** Técnica de consulta a expertos en rondas anónimas con retroalimentación controlada, hasta alcanzar consenso.

**DPD** Delegado de protección de datos personales (LOPDP, arts. 48 y 49).

**DSR** Investigación en ciencia del diseño (*Design Science Research*).

**EIPD** Evaluación de impacto relativa a la protección de datos (LOPDP, art. 42).

**Escenario de riesgo** Combinación de una comunidad de amenaza, un vector, una o más vulnerabilidades y el impacto resultante sobre el titular y sobre el responsable.

**IES** Institución de educación superior.

**LOFC** Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Ciberseguridad (2026).

**LOPDP** Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (2021).

**Mapa de calor** Representación gráfica del número de escenarios por nivel de probabilidad e impacto; se usa para comunicar, no para calibrar.

**Puntaje de Brier** Medida de la calibración de un estimador probabilístico: media de los cuadrados de la diferencia entre la probabilidad asignada y el resultado observado.

**RAT** Registro de actividades de tratamiento (RLOPDP, arts. 38 y 39).

***Rationale*** Justificación documentada de un valor de probabilidad o de impacto, exigida por la guía de la SPDP.

**RIC** Rango intercuartílico: diferencia entre el tercer y el primer cuartil de las respuestas de un panel.

**Riesgo inherente** Nivel de riesgo antes de aplicar los controles propuestos.

**Riesgo residual** Nivel de riesgo estimado tras aplicar los controles propuestos.

**RLOPDP** Reglamento General a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Decreto Ejecutivo N.º 904, 2023).

**SISPDP** Sistema Nacional de Registro de Datos Personales, canal digital de notificación de vulneraciones a la SPDP.

**SPDP** Superintendencia de Protección de Datos Personales.

**Término** Plazo legal expresado en días que la LOPDP fija para la notificación de vulneraciones (arts. 43 y 46).

**UTI** Universidad Tecnológica Indoamérica.

**V de Aiken** Coeficiente de validez de contenido que resume el acuerdo de un grupo de jueces sobre un enunciado.

# ANEXO A

# LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS NORMATIVOS

**Objetivo:** verificar, para el proceso analizado, el cumplimiento de los requisitos de la LOPDP, su Reglamento General y la normativa técnica de la SPDP que inciden en la gestión de riesgos (OE1). **Aplicación:** revisión documental y contraste con la práctica efectiva; para cada requisito se registra la evidencia observada, no solo la existencia de una política escrita. **Escala:** C = cumple; P = cumple parcialmente; N = no cumple; NA = no aplica.

| N.º | Requisito | Fundamento | Evidencia esperada | C/P/N/NA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El responsable mantiene un inventario o registro de las actividades de tratamiento del proceso. | LOPDP art. 40; guía SPDP (contexto) | RAT actualizado | |
| 2 | Cada actividad de tratamiento tiene una base de legitimación identificada y documentada. | LOPDP, art. 7 | Matriz de bases de legitimación | |
| 3 | El consentimiento, cuando es la base de legitimación, se solicita de forma diferenciada por finalidad. | LOPDP, art. 8 | Formularios y cláusulas | |
| 4 | Se informa al titular sobre las finalidades, los destinatarios, los plazos y el ejercicio de sus derechos. | LOPDP, arts. 10, lit. c, y 12 | Aviso de privacidad | |
| 5 | Las categorías especiales de datos (salud, discapacidad, adolescentes) se identifican y reciben protección reforzada. | LOPDP art. 25 | Clasificación y controles específicos | |
| 6 | Existen medidas de seguridad técnicas, organizativas y jurídicas, con verificación y evaluación continua de su eficacia. | LOPDP art. 37 | Políticas, registros de revisión | |
| 7 | Se aplica una metodología de análisis de riesgos, amenazas y vulnerabilidades adaptada a la naturaleza del tratamiento. | LOPDP arts. 40 y 68 num. 4 | Metodología y matriz de riesgos | |
| 8 | Se ha determinado si el tratamiento es de gran escala y, en su caso, se ha realizado la evaluación de impacto previa. | LOPDP art. 42; Res. SPDP-SPD-2026-0005-R | Dictamen de gran escala; EIPD | |

| N.º | Requisito | Fundamento | Evidencia esperada | C/P/N/NA |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Se ha designado un delegado de protección de datos cuando la normativa lo exige. | LOPDP, art. 48; Res. SPDP-SPD-2026-0005-R | Acto de designación | |
| 10 | Existe un procedimiento para gestionar y notificar vulneraciones a la autoridad, al organismo de control y al CSIRT en el término de cinco días, y a los titulares en el de tres días, a través del SISPDP. | LOPDP, arts. 43 y 46; RLOPDP, arts. 24 a 28; Res. SPDP-SPD-2026-0040-R | Procedimiento y registro de incidentes | |
| 11 | Los contratos con encargados (pasarela de pagos, nube, LMS, CRM) contienen cláusulas de protección de datos. | LOPDP, arts. 34 y 47, num. 10; RLOPDP, art. 41 | Contratos y anexos | |
| 12 | Las transferencias a proveedores ubicados fuera del país cuentan con garantías adecuadas. | LOPDP, arts. 55 a 58; RLOPDP, arts. 71 a 78 | Evaluación de transferencias | |
| 13 | Se han definido plazos de conservación y procedimientos de eliminación o anonimización. | LOPDP, art. 10, lit. i; RLOPDP, art. 38 | Tabla de conservación; actas de eliminación | |
| 14 | Existen canales y procedimientos para atender los derechos de los titulares en plazo. | LOPDP, arts. 12 a 24 | Procedimiento y registro de solicitudes | |
| 15 | El personal que trata datos del proceso recibe capacitación periódica en protección de datos. | LOPDP, arts. 24 y 37 | Registros de capacitación | |

**Nota:** los artículos citados se verificaron en el texto oficial de la LOPDP (Registro Oficial, 5.º Suplemento N.º 459) y del Reglamento General (Decreto Ejecutivo N.º 904), con la reforma del artículo 43 introducida por la LOFC (2026).

# ANEXO B

# GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

**Objetivo:** caracterizar la práctica efectiva de tratamiento de datos personales en cada subproceso de admisión y matrícula (OE1). **Informantes:** responsables de las unidades que intervienen en el proceso de admisión y matrícula de la UTI (Admisiones, Secretaría Académica, Bienestar Estudiantil, Dirección Financiera y Dirección de TI, o sus equivalentes). **Duración estimada:** 45 a 60 minutos. **Registro:** notas del entrevistador y, con autorización, grabación de audio que se elimina tras la transcripción. Los entrevistados se identifican con códigos (E01, E02, . . . ).

**Protocolo de inicio**

1. Presentar el propósito académico del estudio y la autorización institucional con la que se realiza.
2. Confirmar la firma del consentimiento informado (Anexo I) y la autorización de grabación.
3. Recordar que no se solicitarán datos personales de estudiantes ni de aspirantes.

**Bloque 1. Finalidades y bases de legitimación**

1. ¿Qué datos personales se recolectan en su unidad durante el proceso de admisión y matrícula y con qué finalidad?
2. ¿Cómo se informa al aspirante sobre el uso de sus datos? ¿Se solicita su consentimiento? ¿Para qué finalidades?
3. ¿Se utilizan los datos para fines distintos de la admisión (difusión, marketing, investigación)?

**Bloque 2. Categorías especiales y grupos vulnerables**

1. ¿Se tratan datos de salud, discapacidad, condición socioeconómica o de menores de edad? ¿En qué subproceso?

2. ¿Qué tratamiento diferenciado reciben esos datos (acceso, almacenamiento, conservación)?

**Bloque 3. Sistemas, accesos y terceros**

1. ¿En qué sistemas, repositorios o servicios en la nube se almacenan los datos?
2. ¿Cómo se asignan, revisan y retiran los permisos de acceso? ¿Qué ocurre con el personal temporal?
3. ¿Qué proveedores externos acceden a los datos? ¿Existen cláusulas contractuales de protección de datos?

**Bloque 4. Conservación y eliminación**

1. ¿Cuánto tiempo se conservan los expedientes de aspirantes admitidos y no admitidos?
2. ¿Existe un procedimiento de eliminación o anonimización? ¿Quién lo ejecuta y cómo se registra?

**Bloque 5. Incidentes y riesgos**

1. ¿Conoce incidentes de seguridad o de exposición de datos ocurridos en el proceso (sin identificar personas)?
2. ¿Qué haría su unidad ante la pérdida o exposición de datos? ¿A quién reportaría y en qué plazo?
3. ¿Cuáles considera que son los tres principales riesgos para los titulares en su subproceso?

**Cierre**

Agradecer la participación, preguntar si desea agregar algo y explicar el uso que se dará a la información.

# ANEXO C

# CUESTIONARIO DE MADUREZ EN PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

**Objetivo:** establecer la línea base de madurez de la institución en la gestión de datos personales del proceso analizado (fase 0, OE1). **Instrucciones:** para cada enunciado, seleccione el nivel que mejor describe la situación *real* de la institución, no la deseada ni la escrita en una política. El nivel de cada dominio es la mediana de sus enunciados; el nivel global es la mediana de los dominios.

| Nivel | Denominación | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Inicial | No existen prácticas definidas; las actividades dependen de iniciativas individuales. |
| 2 | Repetible | Existen prácticas informales que se repiten, sin documentación ni responsables formales. |
| 3 | Definido | Las prácticas están documentadas, aprobadas y asignadas a responsables. |
| 4 | Gestionado | Las prácticas se miden con indicadores y se revisan periódicamente. |
| 5 | Optimizado | Las prácticas se mejoran de forma continua a partir de los resultados y de los incidentes. |

| Dominio | N.º | Enunciado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gobernanza | 1 | Existe una política de protección de datos aprobada por la autoridad institucional. | | | | | |
| | 2 | Hay un responsable o delegado de protección de datos con funciones definidas. | | | | | |
| | 3 | La protección de datos se considera en la planificación de nuevos procesos y sistemas. | | | | | |
| Inventario y licitud | 4 | Se mantiene un RAT actualizado del proceso. | | | | | |
| | 5 | Cada tratamiento tiene una base de legitimación documentada. | | | | | |
| | 6 | Los formularios informan al titular y separan las finalidades. | | | | | |
| Gestión de riesgos | 7 | Se identifican y evalúan los riesgos para los titulares. | | | | | |
| | 8 | Se determina cuándo se requiere una EIPD. | | | | | |
| | 9 | Los riesgos tienen responsables, planes de tratamiento y seguimiento. | | | | | |
| Seguridad | 10 | Los accesos se asignan por función y se revisan periódicamente. | | | | | |
| | 11 | Los datos sensibles se clasifican, cifran y respaldan. | | | | | |
| | 12 | Se registran y monitorean los accesos a datos sensibles. | | | | | |
| Terceros | 13 | Los contratos con encargados incluyen cláusulas de protección de datos. | | | | | |
| | 14 | Se evalúan las transferencias a proveedores en la nube. | | | | | |
| Ciclo de vida | 15 | Existen plazos de conservación definidos. | | | | | |
| | 16 | Los datos se eliminan o anonimizan al vencer el plazo. | | | | | |
| Derechos e incidentes | 17 | Las solicitudes de los titulares se atienden en plazo y se registran. | | | | | |
| | 18 | Existe un procedimiento probado de notificación de vulneraciones. | | | | | |
| Cultura | 19 | El personal recibe capacitación periódica en protección de datos. | | | | | |
| | 20 | Los incidentes se analizan para mejorar los controles. | | | | | |

# ANEXO D

# CUESTIONARIO DELPHI DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS

**Objetivo:** estimar, mediante consenso de expertos, la probabilidad anual y el impacto de cada escenario de riesgo del caso de estudio (OE3; su validez se evalúa en el OE4). **Participantes:** panel de al menos cinco expertos, identificados con códigos. **Procedimiento:** hasta tres rondas anónimas; desde la segunda ronda, cada experto recibe la mediana, el rango intercuartílico (RIC) y los argumentos anonimizados del panel y puede revisar su estimación. Se considera alcanzado el consenso cuando el RIC es igual o menor que 1 y al menos el 70 % de los expertos se sitúa a no más de un nivel de la mediana; en cada ronda se calcula además la *W* de Kendall. Las respuestas se registran en la hoja *Delphi* de la plantilla de matriz (Anexo J).

**Escalas:** probabilidad anual e impacto sobre el titular según las Tablas 21 y 22 del Capítulo II (1 = muy baja/muy bajo; 5 = muy alta/muy alto).

Código del experto: _____ Ronda: _____ Fecha: _____

| **Escenario** _____ | **Dimensión:** C I D Licitud |
|---|---|
| Descripción del escenario | (comunidad de amenaza, vector, vulnerabilidad, datos y titulares afectados) |
| Resultado de la ronda anterior | Mediana: _____ RIC: _____ Argumentos del panel: |
| Probabilidad anual (1–5) | _____ |
| Justificación de la probabilidad | |
| Impacto sobre el titular (1–5) | _____ |
| Justificación del impacto | |
| Grado de confianza en la estimación | Bajo Medio Alto |

# ANEXO E

# AFIRMACIONES DE CALIBRACIÓN DE EXPERTOS

**Objetivo:** medir la calibración de cada experto antes de la primera ronda Delphi mediante el puntaje de Brier (Ecuación 2). **Instrucciones:** indique la probabilidad, entre 0 y 1, de que cada afirmación sea verdadera. No consulte fuentes; responda con su conocimiento actual. Las respuestas se registran en la hoja *Brier* de la plantilla (Anexo J); los resultados reales se revelan al finalizar.

| **N.º** | **Afirmación** | **Probabilidad de que sea verdadera (0–1)** |
|---|---|---|
| C01 | La LOPDP se publicó en el Registro Oficial en 2021. | |
| C02 | El artículo 43 de la LOPDP fija un término de cinco días para notificar vulneraciones a la autoridad. | |
| C03 | ISO/IEC 27005:2022 es una norma certificable. | |
| C04 | El Reglamento General a la LOPDP se expidió mediante Decreto Ejecutivo N.º 904. | |
| C05 | Según el estudio de Sophos de 2024, más del 60 % de las IES encuestadas sufrió un ataque de *ransomware* en el último año. | |
| C06 | ISO/IEC 27002:2022 agrupa sus controles en cuatro temas. | |
| C07 | ISO/IEC 27002:2022 contiene más de 100 controles. | |
| C08 | El Reglamento General de Protección de Datos europeo es aplicable desde mayo de 2018. | |
| C09 | El marco LINDDUN incluye la categoría de amenaza *spoofing*. | |
| C10 | La Resolución SPDP-SPD-2026-0005-R regula el tratamiento de datos personales a gran escala. | |

# ANEXO F

# AUTOEVALUACIÓN DEL COEFICIENTE DE COMPETENCIA EXPERTA

**Objetivo:** determinar el coeficiente de competencia $K = \frac{1}{2}(K_c + K_a)$ de cada candidato al panel (Ecuación 1), conforme al procedimiento descrito por Cabero Almenara y Barroso Osuna [67]. **Instrucciones:** responda las dos partes con base en su experiencia real; sus respuestas se identifican solo con su código.

Código del candidato: _____ Perfil profesional: _____
Años de experiencia: _____

**Parte 1. Coeficiente de conocimiento ($K_c$).** Marque con una X su nivel de conocimiento sobre gestión de riesgos en el tratamiento de datos personales en instituciones de educación superior, en una escala de 0 (ningún conocimiento) a 10 (pleno conocimiento). $K_c$ es el valor marcado multiplicado por 0,1.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

**Parte 2. Coeficiente de argumentación ($K_a$).** Indique el grado de influencia de cada fuente en su criterio. $K_a$ es la suma de los pesos de las casillas marcadas.

| **Fuente de argumentación** | **Alto** | **Medio** | **Bajo** |
|---|---|---|---|
| Análisis teóricos realizados por usted | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| Experiencia práctica obtenida | 0,5 | 0,4 | 0,2 |
| Trabajos de autores nacionales | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Trabajos de autores extranjeros | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Conocimiento del estado del tema en el extranjero | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Su intuición | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

**Interpretación:** competencia alta si $K > 0{,}8$; media si $0{,}5 \leq K \leq 0{,}8$; baja si $K < 0{,}5$ [67].

# ANEXO G

# INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS

**Objetivo:** valorar la metodología propuesta y sus productos (OE4). **Instrucciones:** tras revisar el documento metodológico, la plantilla de matriz y el expediente anonimizado del caso de la UTI, califique cada criterio en una escala de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo) y registre sus observaciones. Para cada enunciado se calcula la mediana y la V de Aiken (Ecuación 4); un enunciado se considera validado cuando $V \geq 0{,}70$ y la mediana es igual o mayor que 4, y un criterio, cuando lo están todos sus enunciados.

Código del experto: _____ Perfil profesional: _____

Años de experiencia: _____

| N.º | Criterio | Enunciado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V01 | Pertinencia | La metodología responde a las obligaciones de análisis de riesgos y evaluación de impacto de la LOPDP. | | | | | |
| V02 | Pertinencia | Es adecuada para el contexto de una IES ecuatoriana. | | | | | |
| V03 | Coherencia | Sus fases siguen las etapas de la guía de la SPDP. | | | | | |
| V04 | Coherencia | Las estimaciones exigen justificación y se refieren a un lapso anual. | | | | | |
| V05 | Claridad | Las actividades y productos de cada fase se entienden sin ambigüedad. | | | | | |
| V06 | Claridad | Las escalas de probabilidad e impacto son comprensibles y discriminan entre niveles. | | | | | |
| V07 | Suficiencia | La valoración del impacto refleja el daño a los titulares y no solo a la institución. | | | | | |
| V08 | Suficiencia | La tabla de decisión y los criterios de aceptación tratan adecuadamente los riesgos de baja probabilidad y alto impacto. | | | | | |
| V09 | Pertinencia | La metodología puede aplicarse con los recursos habituales de una IES. | | | | | |
| V10 | Claridad | La plantilla de matriz es fácil de usar y reutilizable en otros procesos. | | | | | |
| V11 | Pertinencia | Los resultados permiten priorizar controles y documentar la responsabilidad proactiva. | | | | | |
| V12 | Suficiencia | La fase de monitoreo permite mantener la gestión de riesgos actualizada. | | | | | |

**Preguntas abiertas**

1. ¿Qué elementos de la metodología considera más valiosos?
2. ¿Qué elementos modificaría, eliminaría o agregaría?
3. ¿Qué obstáculos prevé para su adopción en una IES?

# ANEXO H

# PROTOCOLO DEL SIMULACRO DE VULNERACIÓN (ESCENARIO DE VALIDACIÓN V2)

**Objetivo:** comprobar que la fase de preparación y el procedimiento de respuesta de la metodología permiten clasificar, notificar y comunicar una vulneración dentro de los plazos legales (indicadores IV10 e IV11, OE4). **Modalidad:** ejercicio de mesa, sin intervenir sistemas reales ni usar datos personales reales. **Participantes:** responsables de Bienestar Estudiantil, Dirección de TI, área jurídica y, si existe, el delegado de protección de datos, identificados con códigos. **Duración:** dos a tres horas. **Escenario:** R-09, exfiltración de expedientes de becas en un ataque de doble extorsión; todos los volúmenes y datos del enunciado son ficticios.

| Hito | Inyección del facilitador | Decisión o producto esperado | Hora registrada |
|---|---|---|---|
| T0 | Alerta de actividad anómala en el repositorio de expedientes de becas | Registro del incidente con hora de detección (inicio del cómputo) | |
| T1 | Confirmación de que el repositorio contiene datos socioeconómicos y certificados de discapacidad | Evaluación inicial; verificación de las causales del art. 24 del RLOPDP | |
| T2 | Mensaje de extorsión con muestra de archivos | Clasificación por dimensión (confidencialidad) y carácter (temporal, permanente o irreversible); valoración del impacto con la escala de la metodología | |
| T3 | Solicitud de la dirección de un informe para decidir | Borrador de notificación con los ocho elementos del art. 26 del RLOPDP, para el SISPDP, el organismo de control y el CSIRT | |
| T4 | Pregunta sobre la comunicación a los titulares | Decisión motivada sobre la comunicación (art. 46 de la LOPDP) y borrador en lenguaje claro | |
| T5 | Cierre del ejercicio | Lecciones aprendidas y actualización propuesta de la matriz | |

**Lista de comprobación de la notificación (art. 26 del RLOPDP):** □ naturaleza y tipo de vulneración; □ titulares afectados; □ detalle inicial de los sistemas vulnerados; □ causa presunta; □ volumen y tipos de datos comprometidos; □ medidas adoptadas y previstas; □ evaluación del riesgo para los titulares; □ otros aspectos requeridos por la autoridad.

**Criterios de éxito:** IV10, tiempo entre T0 y el borrador de T3 menor o igual que 72 horas simuladas (meta interna) y, en ningún caso, superior al término de cinco días; IV11, los ocho elementos presentes en el borrador.

# ANEXO I

# CONSENTIMIENTO INFORMADO

**CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO**

*Metodología para el diagnóstico y gestión de riesgos en el tratamiento de datos personales*

**Investigador:** Ramón Alejandro Manzaba Castro, estudiante de Ingeniería en Tecnologías de la Información, Universidad Tecnológica Indoamérica. **Tutora:** María Cristina Jiménez Hernández, MSc.

**Propósito.** Usted ha sido invitado a participar como experto en un trabajo de integración curricular cuyo propósito es diseñar y validar una metodología de gestión de riesgos para el tratamiento de datos personales en instituciones de educación superior. El caso de estudio es el proceso de admisión y matrícula de la Universidad Tecnológica Indoamérica, sede Quito; no se recogerán datos personales de estudiantes ni de aspirantes.

**Participación.** Su participación consiste en responder, según corresponda, una entrevista, un cuestionario de calibración, hasta tres rondas de un cuestionario Delphi y un instrumento de validación. El tiempo estimado total es de tres horas, distribuidas en varias semanas.

**Datos que se recogerán.** Sus respuestas, su perfil profesional y sus años de experiencia. Su nombre no aparecerá en el documento; se le asignará un código (E01, E02, . . . ). Si la entrevista se graba, el audio se eliminará después de su transcripción.

**Finalidad y conservación.** La información se utilizará exclusivamente con fines académicos para este trabajo, se almacenará en medios con acceso restringido y se eliminará al concluir el proceso de titulación, salvo las respuestas anonimizadas que forman parte del documento final.

**Voluntariedad y derechos.** Su participación es voluntaria y no recibirá compensación. Puede retirarse en cualquier momento sin necesidad de justificarlo y solicitar el acceso, la rectificación o la eliminación de sus respuestas escribiendo al investigador, conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.

**Riesgos y beneficios.** La participación no supone riesgos previsibles. El beneficio esperado es contribuir a mejorar la protección de los datos personales en las

instituciones de educación superior.

**Contacto.** ramonalejandromanzaba@gmail.com

He leído la información anterior, he podido hacer preguntas y acepto participar voluntariamente.

Código asignado: _____

Autorizo la grabación de audio de la entrevista: Sí No

Firma del participante: _____

Firma del investigador: _____

Fecha: _____

# ANEXO J

# PLANTILLA DE MATRIZ DE RIESGOS

La plantilla reutilizable de la matriz de riesgos (OE3) se entrega como archivo de hoja de cálculo `matriz/Plantilla_Matriz_Riesgos_LOPDP.xlsx`, compatible con Microsoft Excel y LibreOffice Calc. Su estructura implementa el diseño de la Sección 2.6. Las celdas de ingreso se distinguen de las celdas con fórmula, y los campos categóricos usan listas desplegables. Los niveles de riesgo se colorean con formato condicional. La Tabla 44 describe sus hojas.

**Tabla 44:** Hojas de la plantilla de matriz de riesgos.

| **Hoja** | **Contenido** |
|---|---|
| Instrucciones | Propósito, leyenda de colores, pasos por fase y reglas de la guía de la SPDP. |
| Matriz | Una fila por escenario y dimensión, con 34 campos agrupados en seis bloques. Calcula el impacto ajustado, el nivel inherente y el residual, la necesidad de EIPD y el criterio de aceptación. |
| Decisión | Tabla de decisión del nivel de riesgo y criterios de aceptación. |
| Escalas | Escalas de probabilidad anual, de impacto sobre el titular y sobre el responsable, y criterios agravantes. |
| Amenazas | Catálogo inicial de doce amenazas del proceso de admisión y matrícula. |
| Controles | Catálogo de controles candidatos con referencia a ISO/IEC 27002:2022. |
| Delphi | Registro de rondas con mediana, cuartiles, RIC, consenso y media ponderada por calibración. |
| Brier | Afirmaciones de calibración, puntaje de Brier y peso de cada experto. |
| Mapa de calor | Número de escenarios por probabilidad e impacto (inherente y residual) y resumen por nivel. |
| Listas | Valores de las listas desplegables. |

**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Elaboración propia

# ANEXO K

# MATRIZ DE CONSISTENCIA

La Tabla 45 verifica la correspondencia entre el problema, los objetivos, la metodología, los resultados y las conclusiones del trabajo.

**Tabla 45:** Matriz de consistencia del trabajo.

| **Objetivo** | **Pregunta directriz** | **Metodología (técnicas e instrumentos)** | **Resultado y ubicación** | **Conclusión** |
|---|---|---|---|---|
| **Problema:** ¿Cómo diagnosticar y gestionar de forma sistemática los riesgos del tratamiento de datos personales de estudiantes y docentes en una IES, de modo que se cumplan las exigencias de la LOPDP y de la normativa técnica de la SPDP? **Objetivo general:** diseñar la metodología (Capítulo I). | | | | |
| OE1. Diagnóstico | ¿Qué se necesita para diagnosticar y qué línea base arroja el diagnóstico? | Revisión documental, entrevistas, cuestionario de madurez, auditoría de procesos (Anexos A–C) | Requisitos D01–D10 (Tabla 12); madurez y verificación normativa (Tablas 26 y 27, pendientes) | Capítulo IV, OE1 |
| OE2. Universidades | ¿En qué situación están las universidades y qué referentes orientan la metodología? | Análisis documental comparado de fuentes oficiales y estudios indexados | Cifras del sector (Tabla 1); comparación de países (Tabla 8); decisiones de diseño (Tabla 18) | Capítulo IV, OE2 |
| OE3. Implementación | ¿Qué escenarios, niveles de riesgo y medidas resultan de implementar la metodología? | Fases P a 4; panel Delphi; plantilla de matriz (Anexos D y J) | Escenarios (Tabla 29); riesgo inherente y residual (Tablas 30 y 33, pendientes); trazabilidad (Tabla 34) | Capítulo IV, OE3 |
| OE4. Evaluación | ¿Qué validez y aplicabilidad tiene la metodología? | Pruebas técnicas; calibración (Brier) y competencia ($K$); Delphi; juicio de expertos (V de Aiken); simulacro (Anexos E–H) | Indicadores IV01–IV12 (Tabla 38; IV01–IV03 cumplidos, IV04–IV12 pendientes) | Capítulo IV, OE4 |

**Elaborado por:** Ramón Alejandro Manzaba Castro
**Fuente:** Elaboración propia

# ANEXO L

# AUTORIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL ESTUDIO

[PENDIENTE: oficio de autorización de la Universidad Tecnológica Indoamérica para realizar el estudio en el proceso de admisión y matrícula de la sede Quito. Debe indicar la instancia que autoriza, la fecha, el alcance (unidades, documentos e informantes a los que se accede), las condiciones de confidencialidad y anonimización, y el enlace institucional designado. Se incorpora escaneado una vez emitido, sin datos personales de terceros.]

**Condiciones del estudio que la autorización debe cubrir:** (a) acceso a documentos institucionales del proceso, en forma anonimizada o agregada; (b) entrevistas a los responsables de Admisiones, Secretaría Académica, Bienestar Estudiantil, Dirección Financiera, Dirección de TI y área jurídica; (c) datos agregados sobre el volumen de aspirantes y la proporción de menores de edad; (d) realización de un simulacro de mesa sin intervención en sistemas reales, y (e) publicación de los resultados en el trabajo de integración curricular en términos de procesos y controles, sin identificar a personas.